العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• المذكـرة الأساسيـة •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

• تأصيل تحليلي • تطبيقات قضائية • صياغة أكاديمية

المنظمات الدولية

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

المنظمات الدولية:

المحاور الآتية

التعريف بالمنظمات الدولية	النظام القانوني للمنظمات الدولية

التعريف بالمنظمات الدولية وأنواعها وطبيعتها القانونية:

١ تعريف المنظمة الدولية وعناصرها
٢ نشأة المنظمات الدولية وتطورها
٣ أنواع المنظمات الدولية
٤ الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية

الفصل الأول: تعريف المنظمة الدولية وعناصرها:

١ التعريف وعنصر التنظيم:

التعريف: اتفق فقهاء القانون الدولي على عنصرين أساسيين للمنظمة الدولية: كونها هيئة دائمة، وهو عنصر التنظيم، وكونها دولية، وهو العنصر الدولي؛ ومن هنا عُرِّفت بأنها: **«هيئة دائمة تنشئها الدول لممارسة اختصاصات دولية في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين»** .

عنصر التنظيم: ويقتضي عنصر التنظيم توافر الإرادة الذاتية والدوام أو الاستمرار، ويكسبها ذلك الشخصية القانونية.

- الإرادة الذاتية:

التعريف: تعني **قدرة المنظمة على التعبير عن رأي مستقل عن آراء الدول المكونة لها** ، رغم أن هذه الدول أنشأتها وتتكون عضويتها؛ ويترتب على ذلك عدم انصراف تصرفات المنظمة إلى الدول المكونة لها، بل إليها بوصفها أشخاصاً قانونية دولية مستقلة.

ومحل الخلاف في هذا العنصر هو: هل تتحقق الإرادة الذاتية إذا كان الميثاق يشترط

الإجماع؟ وقد انقسم الفقه في ذلك إلى اتجاهين، نعرض لكل منهما مع حجته:

اتجاه ينفيها: ينفي هذا الاتجاه الإرادة الذاتية عند اشتراط الإجماع؛ لأن المنظمة ترتبط بإرادة كل دولة على حدة، وتقرب من المؤتمر الدولي الذي تتوقف قراراته على إرادة الدول المشاركة، وتعبر عن موقف مشترك أكثر من قرار مستقل، ويقوم هذا الاتجاه على طبيعة التصويت بالإجماع.

اتجاه يثبتها: يثبت هذا الاتجاه الإرادة الذاتية رغم الإجماع؛ لأن إرادة المنظمة تنصرف إلى إحداث أثر بعينه، بينما إرادة الدول المشتركة تنصرف إلى مجرد واقعة التصويت، أي المساهمة في تكوين إرادة المنظمة التي تعبر عنها كشخص قانوني مستقل، ويقوم هذا الاتجاه على التمييز بين إرادة المنظمة وإرادة الدول.

– الدوام والاستمرار:

الدوام: **صفة طبيعية لأي تنظيم، ويمنح المنظمة استقلالاً إزاء أعضائها وشخصية خاصة بها** ، ونميزها عن المؤتمر الدولي الذي ينعقد لمهمة خاصة تنتهي بانتهائها؛ وقد اعتبر بعض الفقهاء المنظمات الدولية امتداداً لفكرة المؤتمرات الدولية التي اكتسبت مع الدوام والاستمرار إرادة ذاتية وشخصية قانونية.

1. **المؤتمرات الأوروبية:** 1814–1815م اللبنة الأولى للمنظمات الدولية.
2. **اتفاقات لاهاي:** 1899–1907م.
4. **عصبة الأمم:** 1919م.
5. **الأمم المتحدة:** 1945م.

التمييز: الدوام هو الذي يميز المنظمة عن هيئات التحكيم المؤقتة، ولو استمرت سنوات، كما في محكمة التحكيم بين الولايات المتحدة وإيران طبقاً لاتفاقية الجزائر عام 1981م، إذ نهايتها محتومة ومحددة سلفاً بالفصل في المنازعات.

2 عنصر التنظيم والشخصية القانونية:

فيها خلاف ففهي: نازع بعض الفقهاء سابقاً في الشخصية القانونية للمنظمات، باعتبار أن الدول وحدها هي الشخص القانوني المؤهل في المجال الدولي، وأن المنظمات هيئات لتيسير

التعاون والتنسيق.

الرأي الاستشاري: غير أن هذا الرأي لم يصمد بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 11 أبريل 1949م بشأن التعويضات عن الأضرار التي تلحق موظفي الأمم المتحدة، حيث اقتضى **الاعتراف للمنظمات بالشخصية القانونية الدولية، سواء نص عليها صراحة في ميثاقها أم لا، وثباتها في مواجهة الكافة وليس أطرافها فقط** .

الحقوق المترتبة: يترتب على الشخصية القانونية حقوق على المستوى الدولي، كإبرام الاتفاقيات والمساهمة في صنع القاعدة الدولية، وعلى المستوى الداخلي كالتعاقد والتملك، وفي نطاق المنظمة إنشاء الأجهزة والفروع.

ونرى: **الاعتراف بالشخصية القانونية لم يجعل المنظمات شخصاً دولياً كاملاً** ، بل شخصية مقيدة بأهدافها وباحترام الاختصاص الداخلي للدول، وصلاحياتها في جوهرها اختصاصات ثانوية تحدد الدول معالمها وآلياتها؛ ولذلك تبقى قرارات المنظمات غالباً «حبراً على ورق» إلا إذا تبنتها الدول القادرة على تفعيل إرادتها، فيما أطلق عليه الفقه الدولي الحديث القانون المائع والقانون الصارم.

أثر إقحام المنظمات: إقحام المنظمات في العلاقات الدولية عدّل بنية المجتمع الدولي من نسيج أفقي إلى نسيج رأسي أو هرمي، تتقلص فيه سلطات الدول نظرياً لصالح المنظمات، وعملياً لصالح دول معينة قادرة على فرض إرادتها من وراء ستار المنظمات؛ وتجاوز الدولة عن طريق المنظمات لم يسفر عن سيادة القانون الدولي، بل عن سيادة دول معينة، هي تقريباً دول النادي المغلق في عهد السيطرة الاستعمارية، على حساب بقية دول العالم.

المحصلة: الدول التي كانت تملك وحدها الكلمة الأخيرة في صنع قواعد القانون الدولي وتحديد شرعيته هي نفسها التي تملك ذلك في نظام 1945م، الذي كرّس النظام السالف بأساليب أكثر خطورة، وأدى إلى عولمة النظام الرأسمالي الغربي؛ وأن الدول التي حاولت التمرد كالاتحاد السوفيتي السابق ودول الكتلة الشرقية اختنقت وانتهت إلى الانهيار في التسعينيات، فأطلق ذلك العنان لدول المجموعة الأولى للانفراد بالمنظمة الدولية؛ وأن الدول التي انصاعت للنظام القائم عبر سياسة التبعية في نظام 1945م، تحت مسمى التعاون في الفقرة الخامسة من المادة الثانية والمواد 25 و43 و49 و56، انتهى بها الأمر إلى التخلف الذي كرّسه القانون الدولي للتنمية.

3 العنصر الدولي والإسهام الحكومي:

العنصر الدولي: يستفاد العنصر الدولي من كون إنشاء المنظمات قاصراً على الدول فقط، وهو الإسهام الحكومي أو قاعدة الاحتكار الحكومي في التمثيل، ومن كون نشاطها متعلقاً بمجال حفظ السلم والأمن الدوليين، أي ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي.

المعاهدة: وبيان ذلك أن لا يعد منظمة دولية إلا ما ينشأ عن اتفاق بين حكومات الدول، أي عن طريق المعاهدات الدولية؛ والمعاهدة: **«اتفاق دولي يعقد كتابة بين دولتين أو أكثر ويخضع لأحكام القانون الدولي»** ؛ والدول وحدها تملك من حيث المبدأ حق إبرام المعاهدات.

التمييز: وهذا الشرط هو الذي **يميز المنظمات الدولية الحكومية عن المنظمات الدولية غير الحكومية** التي لا تنشأ عن اتفاق بين الحكومات، فلا تكتسب الشخصية القانونية الدولية ولو شاركت حكومات بعض الدول في عضويتها أو عملت في مجالات مشابهة.

تعريف غير الحكومية: عرّفها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في قراره رقم 288 الصادر في 27 فبراير سنة 1950م بأنها **«كل منظمة دولية لا تنشأ عن طريق الاتفاقات بين الحكومات»** .

الأمثلة: من أمثلة المنظمات غير الحكومية: الصليب الأحمر الدولي، والهلال الأحمر الدولي، وأطباء العالم، وأطباء بلا حدود، ومنظمة العفو الدولية، والاتحادات الرياضية العالمية، واللجنة الأوليمبية؛ وتخضع للأنظمة الداخلية للدول التي منحتها التراخيص.

الدور الدولي: دعت الجمعية العامة في قرارها الصادر في 8 ديسمبر 1988م بشأن المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية الدول التي تحتاج إلى مساعدة إلى تسهيل مهمة هذه المنظمات؛ وأشار مجلس الأمن إلى دورها في القرار رقم 688 لسنة 1991م بشأن المساعدات الإنسانية في العراق، والقرار رقم 633 لسنة 1992م في الصومال.

الصليب الأحمر: أصبحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أول منظمة غير حكومية تحظى بصفة مراقب لدى الجمعية العامة في 16 أكتوبر 1990م.

MARA 01105405478

الدلالة القانونية: الاعتراف بدور المنظمات غير الحكومية في الحقل الإنساني دون منحها الشخصية الدولية.

المشروعات التجارية: ويخرج من نطاق المنظمات الدولية أيضاً المشروعات الدولية ذات الصبغة التجارية أو الصناعية، والشركات أو المؤسسات العامة التي تنفذ مشروعات معينة، والشركات متعددة الجنسية أو عابرة القارات، لأنها لا تنشأ بمقتضى اتفاقية دولية بين حكومات الدول؛ ومع ذلك ليست غريبة عن روح ميثاق 1945م الذي نظم علاقتها في المادة 71 من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي له إجراء الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات التي تعنى بالمسائل الداخلة في اختصاصه.

التعاون الوثيق: لم يكن غريباً وجود تعاون وثيق بين هذه المنظمات والمنظمات الحكومية، إما بالمشاركة في تشكيل الأجهزة أو تبادل المعلومات والوثائق، وقد أقام المجلس الاقتصادي نظاماً للتشاور معها؛ وبعضها يرتبط بالمنظمات الحكومية مباشرة حين توكل إليها إعداد أو تنفيذ قراراتها؛ وهذه المنظمات الخاصة تعتبر عنصراً هاماً في تنظيم العلاقات الدولية، وتساهم كجماعات ضغط في إعداد القانون الدولي العام طبقاً لتوجهاتها.

الشركات متعددة الجنسية: أصبحت خطورتها الاقتصادية تضاهي أكبر الدول؛ فمن بين أكبر مائة كيان اقتصادي في العالم عام 1984م يوجد خمس وأربعون شركة كبرى متعددة الجنسية وخمس وخمسون دولة كبرى؛ وتمتلك الولايات المتحدة وحدها ثلثي الشركات متعددة الجنسية الأكثر هيمنة، والأغلبية الساحقة منها تنتمي إلى الدول الرأسمالية الغربية.

الاستثناءات: لا يقلل من شرط الإسهام الحكومي وجود استثناءات، كما في المجلس الأوروبي حيث توجد جمعية استشارية يختار أعضاؤها من برلمانات الدول الأعضاء، ومنظمة العمل الدولية حيث تشكل الوفود من أربعة أعضاء: اثنان تعينهما الحكومات، والآخران يمثلان أرباب العمل والعمال تختارهم منظماتهم؛ ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى هذين الاستثناءين بوصفهما ممارسة تنظيمية.

4 ممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي:

الشرط: يميل بعض الفقهاء إلى اشتراط قيام المنظمة بممارسة وظائف يحكمها القانون الدولي العام حتى يتكامل العنصر الدولي وتتوافر الشخصية القانونية الدولية؛ والوظائف لا

تخرج بصفة عامة عن أهداف التنظيم الدولي، وأهمها السلم والأمن الدوليان؛ ويقوم هذا الاتجاه على طبيعة الوظائف التي تمارسها المنظمة.

ونرى: **منع استخدام القوة في حل النزاعات الدولية، مع عجز المنظمة عن حلها بوسائلها السياسية والقانونية، لا يعدو أن يكون تقنيناً للظلم بدعوى السلام وتجريماً للعدالة بدعوى منع الحرب** ؛ ونرى أن منهج الأمن الدولي القائم على تقوية التعاون في المجالات المادية، مع تجريدها عن المبادئ والقيم العليا، يجعلها أرضاً خصبة للتنافس والصراع والهيمنة.

الفصل الثاني: نشأة المنظمات الدولية وتطورها:

1 تفاوت آراء الفقهاء في تفسير النشأة:

الآراء: تتفاوت آراء فقهاء القانون الدولي في تفسير النشأة: اتجاه يرجعها إلى فكرة المؤتمرات الدولية التي تطورت بالاستمرار والإرادة الذاتية إلى شخصية قانونية مستقلة؛ واتجاه يرجعها إلى الظاهرة الاتحادية في الجماعة الدولية؛ واتجاه يرجعها إلى أفكار ومقدمات مفكرين سعوا إلى القضاء على أسباب الحروب، وظلت نظرية حتى تجسدت في تنظيمات فنية وإدارية، ثم عصبة الأمم والأمم المتحدة.

التقييم: لا شك أن المنظمات الدولية ليست منفصلة عن طبيعة النظام القانوني الدولي في الحقبة التي نشأت فيها، والتي تعكس الهيمنة والنفوذ والقوة، لا الاحترام المتبادل والسلام الدائم العادل.

2 المنظمات الدولية كامتداد لفكرة المؤتمرات الدولية:

المؤتمرات الأوروبية: المؤتمرات الأوروبية منذ عام 1815م نصبّت الدول الأوروبية الكبرى وصية على المجتمع الدولي للمحافظة على الأوضاع السلمية القائمة، والاتفاق على قواعد التنافس الاستعماري ووضع تشريع للعلاقات بين الدول؛ وكان النظام الدولي منسقاً بين الأنشطة الاستعمارية للدول الأوروبية الكبرى، كما في مؤتمر برلين عام 1885م الذي وضعت فيه الدول الأوروبية الخمسة عشر قواعد اقتسام «الضحية الإفريقية»؛ والدول المستعمرة لم تكن أشخاصاً قانونية دولية، بل موضوعات للقانون الدولي، مما ولّد أوضاعاً ومراكز غير عادلة استعصت على الحل.

المستعمرات: لم ينته القرن التاسع عشر إلا وقلة من الدول تربعت على عرش السيادة العالمية؛ فمساحة المستعمرات البلجيكية بلغت ثمانين ضعفاً لمساحة بلجيكا، والهولندية ستين ضعفاً، والفرنسية عشرين ضعفاً، والبرتغالية اثنين وعشرين ضعفاً، والبريطانية كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.

الأمم المتحدة 1945: أما نشأة الأمم المتحدة عام 1945م، فقد ظن الكثيرون أنها حقبة جديدة يسودها الأمن والسلام والتعاون والاحترام المتبادل، لكن الميثاق الذي وضعته الدول الأوروبية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية كان الأداة المثلى للغرب الرأسمالي للمحافظة على الأوضاع والمراكز الاستعمارية وإحكام السيطرة والهيمنة بصورة أخبث فيما اصطلح عليه بالعولمة؛ فالمؤتمرات الأوروبية لم تمنع حروباً عديدة، وكان ميثاق 1945م وسيلة لحل المعضلة الأوروبية أو الرأسمالية؛ والسلم الدولي القائم على منع استخدام القوة مع عجز المنظمة عن حل النزاعات لم يكن يهدف إلا إلى المحافظة على الأوضاع والمراكز الاستعمارية وتدعيمها؛ والأمن الدولي القائم على تقوية التعاون لم يكن إلا الغطاء القانوني لتصدير النظام الرأسمالي وإحكام تبعية الدول، وهو ما تم عبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير واتفاقيات الجات التي تمخضت عن منظمة التجارة العالمية.

3 المنظمات الدولية كتطبيق للظاهرة الاتحادية:

السياق: وإذا انتقلنا إلى التطبيق العملي لهذه الظاهرة في القارة الأمريكية، نجد أنه عندما بدأت محاولات المؤتمر الأوروبي الاستعمارية في الامتداد إلى القارة الأمريكية، أعلنت بريطانيا أن أي تدخل أوروبي في المستعمرات الإسبانية عمل عدائي ضدها، وبدأت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية ثورتها من عام 1809م واندلعت حروب الاستقلال حتى 1826م؛ وأصدر الرئيس الأمريكي جيمس منرو تصريحه الشهير عام 1822م بحق الدول الأمريكية في الاستقلال، وعدم جواز استعمار أي إقليم من البلاد الأمريكية، وعدم جواز تدخل الدول الأوروبية في شئون العالم الجديد.

1. **سيمون بوليفار:** رئيس حكومة كولومبيا الكبرى التي تضم كولومبيا والإكوادور وبنما وفنزويلا الحالية، ومحاولات التنظيم الدائم.
2. **مؤتمر قاري في واشنطن 1889:** بدعوة من واشنطن، أسفر عن إنشاء مكتب تجاري للجمهوريات الأمريكية تطور إلى اتحاد الدول الأمريكية عام 1910م.

3 **تضامن وزراء الخارجية:** بعد الغارة اليابانية على بيرل هاربر عام 1941م وإعلان ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة، أعلن وزراء الخارجية تضامن الدول الأمريكية إزاء العدوان الفاشي.

الظاهرة الاتحادية: إذا كانت المؤتمرات الأوروبية جعلت السيطرة أساساً للتنظيم الدولي عالمياً، فإن الظاهرة الاتحادية كانت رد فعل طبيعياً للسيطرة والدفاع الذاتي ضد الهيمنة؛ واتحاد الدول الأمريكية أقدم هذه الاتحادات وأشهرها؛ ومع تزايد الصراع بين الكبار في أوروبا تزايد تضامن الأمريكيين.

التنظيمات الإقليمية: ونظرة عابرة على نشأة الجامعة العربية أو منظمة الوحدة الإفريقية تكفي لإثبات أن التنظيمات الإقليمية الأخرى لم تخرج في نشأتها عن هدف السيطرة أو الدفاع، بقطع النظر عن الهدف المعلن؛ ويكفي في هذا المقام الإشارة إلى الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية.

4 التنظيم الدولي كمنهج للقضاء على أسباب الحروب والصراع:

الطرح: يرى البعض أن التنظيم الدولي نتاج أفكار مصلحين ومفكرين سعوا إلى القضاء على الحروب، وظلت النظرية حتى تجسدت في منظمات إدارية وفنية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ثم عصبة الأمم والأمم المتحدة؛ ويمثل هذه المحاولات من الفكر الفرنسي: بير ديبوا، وإمريك كورسيه، وسولي، وجودت، وشارل أرينيه كاستل، وبرونيه؛ ومن الفكر الجرماني: ليبنز، وكانت، وفيشته؛ ومن الفكر الأنجلوساكسوني: وليام بن، وبيلز، وبنتام.

الرفض: ونرى أن هذا الطرح لا يمكن التسليم به مطلقاً لسببين: أن معظم هذه المحاولات كانت تهدف إلى إلغاء الحرب وإقامة تنظيم دولي بين الدول الأوروبية فقط، بل استهدف بعضها مواجهة الأقطار الإسلامية، فهي تكريس للحرب لا إلغاء لها؛ وأن إلغاء الحرب في ذاته فكرة خيالية مثالية، لم يقم عليها دليل من المنطق أو القانون أو الواقع، وتؤدي إلى نتائج متناقضة.

1 **مشروع بير ديبوا (1250-1323م):** من أشهر مؤلفاته كتاب استرداد الأرض المقدسة عام 1305م، دعا فيه إلى توحيد جهود الدول الأوروبية لمواجهة الأقطار الإسلامية واستعادة الأراضي المقدسة التي عجزت ثماني حملات صليبية عن الاستيلاء عليها، من خلال مجلس اتحادي يضم دول أوروبا الغربية، والمشروع نفسه هو الدليل.

2. **مشروع إمريك كورسيه (1590-1648م):** راهب فرنسي تألم لما أصاب فرنسا في حرب الثلاثين، فحلل الحرب وحرمها، ونادى باتحاد دولي مفتوح دون تفرقة دينية أو عرقية، تكون الصدارة فيه للبابا ثم لسلطان تركيا ثم للملوك الآخرين، ومقر مجلسه البندقية، ويختص بالمحافظة على الأوضاع السياسية القائمة وتسوية المنازعات وفرض العقوبات، وتصدر قراراته بالأغلبية، والمشروع هو الدليل.

3. **مشروع بنتام (توفي 1832م):** «مخطط لسلام عالمي وأبدي» ضمن كتابه مبادئ القانون الدولي، يقوم على تخفيض التسلح، وتحرير المستعمرات، ومكافحة المعاهدات السرية، وتشجيع التبادل التجاري، وتكوين محكمة عدل دولية، وإنشاء مجلس اتحادي يضم نائبين عن كل دولة وتكون مناقشاته علنية، والمشروع هو الدليل.

توثيق: وبعد استعراض هذه المشروعات، نلاحظ أن المشروعات الأخيرة منها وإن تجاوزت الدول الأوروبية إلى بقية دول العالم، فإنها تتفق في الفكرة الأساسية: إلغاء الحرب كوسيلة لحل المنازعات، وهي فكرة خيالية تناقض المنطق والدين والتاريخ والواقع والقانون؛ ومن أدلة ذلك: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض»

ونرى: **التعدد سنة كونية، والدولة كيان طبيعي غير قابل للاختزال** ، واستخدام القوة العادلة، ويسمى في الفقه الإسلامي الجهاد، أداة طبيعية لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وحرمان الدولة من حقها في استخدام القوة يجردها من أهم عناصر وجودها؛ ونزع هذا الحق وإيكاله لهيئة صورية كالأمم المتحدة عاجزة عن تحقيق أهدافها تقنين للظلم وتكريس للأوضاع الراهنة، وإلغاء للحرب العادلة باسم السلام الظالم؛ كما أن تحديد مفهوم العدوان بمن يلجأ إلى استخدام القوة أولاً، بصرف النظر عن أصل النزاع، يؤدي إلى إعطاء الدول المغتصبة الحق في إضفاء الشرعية على الأمر الواقع، واستخدام القوة لرد ما وصف بأنه عدوان حفاظاً على هذا الواقع، وكم من أنظمة أو دول نشأت في ظل النظام الدولي الحديث باستخدام القوة، ومنها الكيان الإسرائيلي.

الفصل الثالث: أنواع المنظمات الدولية:

1 معيار الاختصاص الجغرافي أو العضوية:

العالمية والإقليمية: تعددت معايير تصنيف المنظمات، وأكثرها شيوعاً معيار الاختصاص الجغرافي أو العضوية؛ إذا كانت العضوية مفتوحة لكافة دول العالم كانت المنظمة عالمية

كالأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة؛ وإذا كانت العضوية قاصرة على مجموعة دول في دائرة جغرافية محددة كانت إقليمية كمنظمة الدول الأمريكية وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي حالياً والاتحاد الأوروبي.

داخل الإقليمية: داخل الدائرة الإقليمية اتجاهان: **أخص إقليمية** كمجلس التعاون الخليجي وتكتل النافتا في الدائرة الأمريكية والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب، و **عبر إقليمية** كحلف شمال الأطلنطي الذي يضم دولاً أوروبية غربية والولايات المتحدة وكندا، ولا يسمح لكافة الدول في هذه المناطق بالانضمام؛ وأكثر هذه المنظمات في المجال الدفاعي كحلف الأطلسي، والاقتصادي والفني كاتحاد منتجي الكاكاو واتحاد الدول المصدرة للبترول والمجلس الدولي للسكر.

المغلقة والمفتوحة: هناك تقسيم بين المنظمات المغلقة كحلف الأطلنطي والمفتوحة كالمنظمات العالمية والإقليمية؛ ويكفي في هذا المقام الاستشهاد بالأمثلة السابق ذكرها.

2 معيار الاختصاص النوعي أو الأهداف:

العامة والمتخصصة: إذا كان الاختصاص شاملاً لكافة أنواع النشاط البشري أو مظاهر العلاقات الدولية كانت المنظمة عامة كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الإفريقي؛ وإذا كان قاصراً على نوع معين كالاقتصاد أو الثقافة أو المال أو الصحة أو التجارة كانت متخصصة كمنظمة الصحة العالمية أو الأغذية والزراعة أو العمل الدولية أو العمل العربية أو حلف شمال الأطلنطي؛ ويكفي في هذا المقام الاستشهاد بالأمثلة.

3 معيار السلطات أو درجة التعاون:

فوق القومية: يتوقف على مدى السلطات الممنوحة ودرجة التعاون بين الأعضاء؛ فكلما قوي التعاون قويت السلطات وازداد استقلال المنظمة حتى تقترب من الدول الاتحادية أو الاتحادات الدولية، فتظهر المنظمات فوق القومية، وأهم نماذجها الجماعة الأوروبية للفحم والصلب والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.

MNARA 01105405478

سماتها: أهم سماتها: هيئة عليا أو سلطة مشتركة تمارس اختصاصها باستقلال تام، وتختار أعضاءها مباشرة من شعوب الدول الأعضاء كما في المجتمعات الأوروبية، وقد تصل إلى عدم قدرة الدول على الانسحاب الفردي أو تعديل النظام أو إنهاء الوجود إلا بالتعاون مع أجهزة المنظمة؛ وسلطات استثنائية بإصدار قرارات ملزمة تدخل في الاختصاص الداخلي للدول وتفرض مباشرة على السلطات أو الأفراد دون تدخل الحكومات؛ وسلطات تشريعية أو شبه تشريعية؛ وإذا اقتصرت السلطات على التعاون أو التنسيق كانت المنظمة تعاونية أو توافقية.

ونرى: **يذهب معظم الفقه الدولي إلى اعتبار المنظمات فوق القومية أمراً استثنائياً لعددها ودرجة سلطاتها؛ ونرى أن هذا محل شك** ؛ فالأمم المتحدة، وهي المثال النموذجي للمنظمات التعاونية، استخدمت بصورة جعلت منها منظمة فوق القومية بما أعطيت من سلطات مورست باسمها، وأزمة الخليج أحد الأمثلة حيث استخدمت تحت غطاء الشرعية الدولية لمساندة دول تحالفت ضد العراق وعلى رأسها الولايات المتحدة، في الوقت الذي التزمت فيه السكون إزاء انتهاكات أخرى كاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، والتدخل العسكري الأمريكي غير المشروع ضد جرانادا وبنما ونيكاراجوا؛ وفي المقابل أصبحت الجامعة العربية عبئاً وأزمة في طريق الوحدة العربية والتعاون العربي المشترك؛ وبين النموذجين بلغت التنظيمات الأوروبية والأمريكية أوجها وتحولت إلى منظمات فوق القومية حتى أصبح الاتحاد الأوروبي أمراً واقعاً.

الهيمنة: ومن هنا يظهر أن **الهيمنة التي كانت أساساً لنشأة المنظمات هي العنصر الفعال** ؛ فالقوى الكبرى لا تسمح بقيام المنظمات أو ممارستها لأنشطتها إلا وفق مصالحها؛ وإنشاء الجامعة العربية كان مبادرة من أنطوني إيدن وزير المستعمرات البريطاني عام 1941م بهدف تجميع الدول العربية وراء بريطانيا في حربها ضد ألمانيا مع بقائها كياناً هزيلاً، ضمن مخطط قيام الكيان الإسرائيلي؛ وكذلك المنظمات الاقتصادية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ولدت مع بداية النظام الرأسمالي التجاري الحر في صورة اتحادات وتجمعات دولية خاصة لتدعيم السلطة الاقتصادية، ثم تحولت إلى منظمات دولية عامة بعد سيطرة الدول الكبرى عليها وتوجيهها لمصلحة الاقتصاد الحر؛ ويعرض هذا التقييم في النص بوصفه تحليلاً نقدياً.

1 الاتجاه الأول: منظمات تعاونية:

الطرح: تتفاوت الطبيعة القانونية للمنظمات بحسب السلطات الممنوحة في ميثاق إنشائها؛ **فالاتجاه الأول يرى أنها تكون مجرد منظمات تعاونية بين الدول دون سلطات حقيقية عليها** ؛ فلا تملك السمات الأساسية للدولة كحق السيادة والقدرة على تفعيل إرادتها، وليس من اختصاصها فرض قراراتها على الدول التي لم تشارك في صنعها أو توافق عليها، ولا تنشأ إلا بالوسائل والأدوات المعروفة في القانون الدولي أي الاتفاقات الدولية، أياً كان المصطلح: دستور كما في المنظمة الدولية للعمل والمنظمة العالمية للصحة، أو النظام الأساسي كما في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو عهد كما في عصبة الأمم، أو ميثاق كميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة الدول الأمريكية وميثاق جامعة الدول العربية، أو اتفاقية كاتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوروبية، أو معاهدة كما في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومعاهدة منظمة الطيران المدني؛ وهذا الطابع يفسر خضوع المنظمات للقواعد العامة التي تحكم المعاهدات من حيث الانعقاد والشروط والصحة والبطلان والتفسير والنفاذ والتعديل وحل النزاعات.

2 الاتجاه الثاني: هيئات مستقلة:

الطرح: في المقابل، يرى هذا الاتجاه أن هذه السمات لا تفسر تماماً الطبيعة القانونية؛ فالمنظمات ليست مجرد أداة لتلاقي إرادات المشاركين والتنسيق، بل **هيئات لها استقلال ذاتي حقيقي عن الدول المكونة لها** بفضل الدوام والاستمرار والأهداف البعيدة والأجهزة الكفيلة بتحقيق وظائفها، فهي مؤسسة أو هيئة بالمعنى القانوني؛ وقد استخدم القضاء الدولي مصطلح «هيئة» بشأن اللجنة الأوروبية لنهر الدانوب، ونظام الانتداب في المادة 22 من عهد العصبة، واستخدمه ميثاق الأمم المتحدة في المادة 57 بشأن الوكالات المتخصصة، وأعلنت محكمة العدل الدولية أن لكل هيئة أو مؤسسة الحق بمقتضى الميثاق أن تطلب الرأي الاستشاري.

فوق وطني: ومع ذلك، فإنه وإن لم توجد المنظمات فوق الدول إلى الآن، فقد وُجد نوع وُصف بأنه فوق وطني، والمجتمعات الأوروبية نموذج له: الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في 18 أبريل 1951م، والجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الأوروبية للطاقة النووية في

25 مارس 1957م؛ ولا يعني ذلك أن هذه الجماعات أصبحت منظمات فوق الدول الأعضاء بصورة دائمة وعامة.

الوجه السلبي: تحريم إبداء التحفظات وعدم القدرة على الانسحاب وتخلي الدول عن ممارسة بعض الاختصاصات السيادية.

الوجه الإيجابي: خلق اختصاص مشترك عن طريق تفويض بعض اختصاصات الدول إلى سلطة أوروبية مشتركة، وفتح استقلال قانوني للهيئة، وتمتع قراراتها بقوة إلزامية تلقائية، وخلق آلية لقراراتها وتصرفاتها في مواجهة رعايا الدول الأعضاء أفراداً أو مشروعات؛ **فالتطبيق المباشر لقانون المنظمة على الأفراد دون تدخل الدولة هو الذي يميز الطابع فوق القومي من الطابع فوق الدولي** .

3 الاتجاه الثالث: الصفة المزدوجة:

البيان: المشكلة تكمن في الطابع المتناقض للوثيقة المنشئة؛ فهي اتفاق دولي له أطرافه وموضوعه ويخضع للقواعد العامة للاتفاقات الدولية، وهي أيضاً اتفاق له صفات خاصة؛ وقد اختلف الفقهاء في اتجاهين.

1 الاتجاه التشريعي:

الطرح: ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأمر يستند إلى التمييز بين المعاهدات الشارعة والمعاهدات العقدية؛ فالمعاهدات المنشئة للمنظمات تنتمي إلى المعاهدات الشارعة لأنها تنظم مراكز قانونية عامة بين كافة الدول، فتكون بمثابة التشريع الدولي الذي يقابل التشريعات الداخلية، بخلاف المعاهدات العقدية التي تنظم مراكز قانونية خاصة كالمعاهدات التجارية بين عدد محدود من الدول، فتماثل العقود ولا تنشئ قواعد عامة ملزمة للجميع؛ ومن أمثلة الأولى اتفاقات لاهاي 1899–1907م، وعهد عصبة الأمم، وميثاق الأمم المتحدة، والتي أطلق عليها النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تعبير الاتفاقات العامة، بينما أطلق على الثانية تعبير الاتفاقات الدولية الخاصة.

الآثار: يترتب على هذا الطرح خروج المعاهدات الشارعة عن القواعد العامة للاتفاقات الدولية، في مقدمتها إمكانية انضمام دولة إلى النظام القانوني الذي تنشئه معاهدة بين دول أخرى لم تكن طرفاً فيها وقت إبرامها، واعتبار بعضها أساساً للنظام القانوني الدولي مثل نظم الحياد السويسري؛ كذلك تخضع للتفسير الوظيفي بحسب هدفها ووظيفتها بصرف النظر

عن إرادة الأطراف والنص، فتكتسب المنظمات حياة ذاتية وتتطور وفق الظروف، وقد يؤدي التفسير إلى تكملة النصوص أو إعادة النظر فيها، ومن الأولى الاعتراف للمنظمات بحق إنشاء منظمات أخرى ولو لم يرد في ميثاقها، ومن الثانية صدور قرار الاتحاد من أجل السلم في إطار الأمم المتحدة الذي اعترف للجمعية العامة باستخدام نظام الأمن الجماعي المقرر أصلاً لمجلس الأمن.

الانتقادات: انتقدت هذه التفرقة للاختلاف الأساسي بين طبيعة النظام الدولي والنظام الداخلي، ولدقة التمييز وعدم جدواه من حيث القوة الإلزامية، فالمعاهدة شارعة كانت أم عقدية ذات قوة واحدة من حيث الإلزام.

2 الاتجاه الدستوري:

الطرح: وفي المقابل، يذهب هذا الاتجاه إلى أن الوثائق المنشئة تتمتع بصفة دستورية بوصفها مرفقاً دولياً ضرورياً، فتكون لقواعدها الأولوية من حيث الإلزام على سائر المعاهدات الأخرى وفيما بين بعضها البعض؛ فلا يوضع ميثاق الأمم المتحدة والميثاق المنشئ لمكتب الشبيبة الألماني الفرنسي على قدم المساواة؛ وينكر البعض هذا المذهب للخلط بين القانون الدولي والقانون الدستوري، وما قد يؤدي إليه استعمال لفظ الدستور من تعسف في المجال الدولي؛ ويغالي آخرون فيجعلون الطبيعة الدستورية العنصر الحاسم الوحيد.

الغنيمي وسطاً: **يقف أستاذنا الغنيمي رحمه الله موقفاً وسطاً بالقول بالصفة المزدوجة للمعاهدة المنشئة** : فهي معاهدة من حيث الشكل تشترك مع بقية المعاهدات في الملامح العامة كالأطراف والموضوع وشروط الصحة والتفسير والإنهاء، ووصف الدستورية لا يفقد الدولة شخصيتها داخل المنظمة مهما كانت الالتزامات؛ أما من حيث الموضوع فهي دستور لما تتميز به من خصائص، أبرزها طابع السمو عن الاتفاقات التي التزمت بها الدول.

الآثار: العبرة بالالتزامات الناشئة عن هذه المواثيق إذا تعارضت مع التزامات أخرى، كما عبرت عنه المادة الثانية من عهد العصبة، والمادة الثالثة بعد المائة من ميثاق الأمم المتحدة: **«إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المرتبة على هذا الميثاق»** ؛ وعدم اقتصار الأثر الملزم للميثاق على أطرافه فقط بل يمتد إلى الغير خروجاً على نسبية أثر

المعاهدات؛ وتفسير ميثاق المنظمة في ضوء وظيفتها، بما يؤدي إلى توسيع اختصاصاتها، حتى جعل البعض يقر بإمكان الخروج على نصوص المعاهدة إذا اقتضى ذلك تحقيق أهدافها.

4 التقييم العام:

ونرى: الغموض الذي يشوب الطابع القانوني للمنظمات ومواثيقها يرجع في الأساس إلى طبيعة النظام الدولي ذاته ، إذ يسمح لنظام الهيمنة بحرية الحركة بما يضمن مصالح الدول الكبرى؛ فمواثيق المنظمات سياسية كانت أم اقتصادية أم عسكرية، تعاونية أو عبر وطنية أو سلطوية، صيغت بصورة تجعل هذه المنظمات أداة في خدمة الدول الكبرى في الهيمنة.

التساؤل: من ثم فما جدوى البحث في طبيعة المنظمات في ظل نظام تحتكر فيه خمس دول كبرى العضوية الدائمة في مجلس الأمن السلطة السياسية في العالم، وثماني دول كبرى السلطة الاقتصادية فيما يطلق عليه مجموعة الثمانية الكبار، وعدد أقل السلطة العسكرية من خلال حلف الأطلنطي وبقية أعضائه منفذون، وتسيطر فيه خمس من أكبر وكالات الأنباء مملوكة لثلاث دول غربية كبرى على الإعلام العالمي، وتدير فيه خمس شركات متعددة الجنسية تقع في ثلاث أو أربع دول غربية كبرى التجارة الدولية، وتسيطر على التمويل فيه المؤسسات النقدية لعشر دول غربية.

MIARA 01105405473

الباب الثاني: النظام القانوني للمنظمات الدولية:

١ العضوية في المنظمات الدولية
٢ أجهزة المنظمات الدولية
٣ الموظفون الدوليون
٤ مواضيع أخرى...

الفصل الأول: العضوية في المنظمات الدولية:

قواعد العضوية وسمتها: تتضمن قواعد العضوية اكتسابها وإجراءاتها وأشكالها وفقدانها، وتختلف بحسب نوع المنظمة؛ والسمة الغالبة عليها **التردد بين اتجاه يعضد سيادة الدولة واتجاه يدعم سلطات المنظمة فرضاً لسيادة القانون الدولي** ؛ فمن ناحية تُترك للدول حرية الإنشاء والانسحاب والامتناع، ومن ناحية أخرى تُقيَّد بشروط العضوية وحق الوقف والطرد.

قاعدة التمثيل: والعضوية أصلاً **مقصورة على الدول من خلال حكوماتها وفق قاعدة الاحتكار الحكومي للتمثيل** ، مع تطور نحو تمثيل شعبي في منظمة العمل الدولية والمجتمعات الأوروبية.

١ مظاهر تدعيم سيادة الدولة:

حق الإنشاء: يتمثل ذلك في حق الإنشاء، إذ **ينشأ التنظيم عادة باتفاقية دولية تمر بمراحل المعاهدات من تفاوض وتوقيع وتصديق، ولكل دولة حرية المشاركة** ، ولا يخل بهذا الحق إمكانية إنشاء منظمة بقرار من منظمة أخرى لسببين: أن المنظمة الجديدة غالباً فرع للأصلية، وأن دور المنشئة يقتصر على الدعوة لمؤتمر يُعد مشروع معاهدة.

حق الانسحاب: وفي حق الانسحاب، **فللدولة الانسحاب ولو لم ينص الميثاق، وإن نصت معظم المواثيق صراحة** ، ومن أمثلة ذلك انسحاب ألمانيا واليابان من عصبة الأمم، ودول أوروبا الشرقية من منظمة الصحة العالمية، وإندونيسيا من الأمم المتحدة، واليونان من مجلس أوروبا، والولايات المتحدة من منظمة العمل الدولية، ولا يخل بالحق ورود قيود إجرائية كالإخطار الكتابي المسبق وفترة الامتناع وفترة التهدئة وتنفيذ الالتزامات القائمة.

MAPA 01105405478

حق الامتناع عن المساهمة: وفي حق الامتناع عن المساهمة، فللدولة الامتناع مع احتفاظها بالعضوية، لكن **يُفرَّق بين الامتناع عن حق تتحمل وزر إهماله والامتناع عن التزام لا يجوز** ، ومن أبرز أمثلته امتناع الاتحاد السوفيتي عن مجلس الأمن احتجاجاً على احتلال فرموزا لكرسي الصين، ومقاطعة فرنسا للجمعية العامة عند مناقشة الجزائر، وجنوب أفريقيا عند مناقشة التفرقة العنصرية.

التمثيل والاحتكار الحكومي: وفي التمثيل، **فقاعدة الاحتكار الحكومي من أقوى مظاهر السيادة** ، وبعض المواثيق تترك درجة التمثيل للدول كـميثاق الأمم المتحدة، وأخرى تشترط درجة معينة كمعاهدة الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية التي تشترط وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوب عنهم، ومعاهدة السوق الأوروبية المشتركة التي تشترط ممثلاً بدرجة وزير في مجلس الوزراء.

تنازع الحكومات في التمثيل: وتثير القاعدة مشكلة تنازع حكومتين عند الثورة أو الانقلاب كما في مشكلات المجر وكمبوديا، وأبرزها مسألة تمثيل الصين إذ أصرت الجمعية العامة بضغط أمريكي على اعتبار وفد تايوان ممثلاً لكل الصين رغم انتصار الثورة الشيوعية، حتى اعترفت الولايات المتحدة بحكومة الصين الشعبية وقرار الجمعية بقبول أوراق اعتمادها وطرد ممثل تايوان؛ ويستند في ذلك إلى نصوص المواثيق المذكورة والعمل الدولي وقرار الجمعية العامة.

2 مظاهر تدعيم سلطات المنظمة في العضوية اللاحقة أو بالانضمام:

طرق الانضمام: تتنوع إجراءات الانضمام في أربع طرق:

1. **الدعوة المسبقة:** في إطار النادي المغلق كعهد بروكسل وعهد الأطلنطي، ومثالها المادة ٢٣٧/١ من معاهدة روما التي تجيز لكل دولة أوروبية أن تطلب العضوية من المجلس الذي يقرر بالإجماع بعد رأي اللجنة.
2. **التصويت على العضو المرشح:** وفق المادة ٤/٢ من ميثاق الأمم المتحدة حيث يصدر قرار الجمعية العامة بأغلبية الثلثين بعد توصية مجلس الأمن، والتوصية من المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة بينهم الخمس الكبرى، وقد اعترضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على قبول أنصارهما حتى صفقة ١٩٥٤–١٩٥٥م.

3. **توافر أوصاف معينة:** كاشتراط العروبة في جامعة الدول العربية دون معيار واضح، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

4. **مجرد إبداء الرغبة:** وهي أسهل الطرق؛ ويستند في ذلك إلى المادة ٢٣٧ من معاهدة روما والمادة ٤/٢ من ميثاق الأمم المتحدة.

3 الوقف والطرد:

الوقف: **عقوبة مؤقتة تحرم من ممارسة حقوق العضوية مع بقاء الالتزامات** .

الطرد: **والطرد ينهي العضوية ولا تُسترد إلا بإجراءات جديدة** ؛ وقد وردت أحكام الطرد في عهد العصبة، وميثاق الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي.

التطبيق السياسي للطرد: لكن **الطرد استُخدم سياسياً لا قانونياً** ، إذ طردت العصبة الاتحاد السوفيتي لهجومه على فنلندا، ولم تطرد ألمانيا واليابان اللتين انسحبتا، ولم تطرد الأمم المتحدة جنوب أفريقيا رغم التفرقة العنصرية، ولا إسرائيل رغم الاحتلال والانتهاكات؛ ويرجع بعض الفقهاء التقاعس إلى أن قرار الطرد يشترط توصية مجلس الأمن باعتباره مسألة موضوعية بأغلبية تسعة بينهم الخمسة الكبار.

الطرد بتعديل الدستور أو دون نص: ولجأت منظمات لم تنص مواثيقها على الطرد إلى تعديل الدستور، كما في تعديل منظمة الطيران المدني الذي طرد إسبانيا فبادرت بالانسحاب، وتعديل دستور منظمة العمل الدولية الذي طرد من طُرد من الأمم المتحدة أو أُدين بسبب التفرقة العنصرية فبادرت جنوب أفريقيا بالانسحاب، وطُردت كوبا من منظمة الدول الأمريكية دون نص؛ ويستند في ذلك إلى ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمات المذكورة.

4 التمثيل الشعبي:

الأساس والتجارب: وردت الإشارة إليه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة بعبارة **«نحن شعوب الأمم المتحدة»** ، ومن تجاربه:

1. **منظمة العمل الدولية:** يتكون مؤتمرها من أربعة ممثلين لكل دولة اثنان للحكومة وواحد لأصحاب العمل وواحد للعمال.

2 **مجلس أوروبا:** أنشأ جمعية استشارية طبقاً للمادة ٢٥ من ميثاقه من ممثلين تنتخبهم المجالس النيابية، وأنجزت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوروبي.

3 **البرلمان الأوروبي:** مر بمرحلتين، قبل ١٩٧٩م كان التعيين من المجالس النيابية، ومنذ يونيو ١٩٧٩م أصبح الانتخاب مباشراً بالاقتراع العام، فصار أول هيئة دولية تحقق تمثيلاً شعبياً كاملاً؛ ويستند في ذلك إلى ديباجة الميثاق والمادة ٢٥ من ميثاق مجلس أوروبا وميثاق منظمة العمل الدولية.

5 الانتساب:

مفهومه وصوره: **يمكّن الدول التي لا تستطيع العضوية الكاملة لاعتبارات سياسية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من مركز قانوني للمساهمة** ، كما في انتساب الولايات المتحدة للمنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي ثم عضوية كاملة؛ ويسمح لبعض الكيانات الإقليمية غير الدولة بالانضمام في الوكالات المتخصصة كالصحة العالمية واليونسكو والاتحاد الأوروبي للمواصلات؛ ويمنح صفة مراقب لبعض الكيانات كمنظمة التحرير الفلسطينية التي مُنحت صفة مراقب بالأمم المتحدة دون حق تصويت.

بعثات المراقبة الدائمة: وأنواع بعثات المراقبة الدائمة تشمل دولاً غير أعضاء كسويسرا والفاتيكان، ومنظمات دولية حكومية كاللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية–الأفريقية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وأقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي أو حركات تحرر كمنظمة التحرير الفلسطينية ومنظمة شعوب جنوب غرب أفريقيا.

الانتساب من الخارج: وهناك الانتساب من الخارج باتفاق خاص كما في اتفاقيات السوق الأوروبية المشتركة مع المغرب وتونس ومصر، ويخضع لأحكام العلاقات الخارجية؛ ويستند في ذلك إلى قرار الجمعية العامة بمنح منظمة التحرير صفة مراقب والعمل الدولي.

6 العضوية الجزئية:

المفهوم والتطبيقات: تعني **مساهمة دولة في أنشطة المنظمة دون عضوية كاملة** ، فدول أعضاء في وكالة متخصصة غير أعضاء بالأمم المتحدة يحق لها الاشتراك في مؤتمر التجارة والتنمية ومنظمة التنمية الصناعية بوصفهما جهازين من أجهزة الجمعية

العامة؛ وسويسرا وليختنشتاين وسان مارينو أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ ويستند في ذلك إلى النظام الأساسي للمحكمة والعمل الدولي.

الفصل الثاني: أجهزة المنظمات الدولية:

1 أسباب تعدد الأجهزة:

قاعدة التخصص والفصل بين السلطات: ترجع إلى **تعدد الاختصاصات وتشعبها وفق قاعدة التخصص**، إذ تستقل أجهزة بالبحث ورسم السياسات وأخرى بالتنفيذ وثالثة بحسم المنازعات، وقد أوصت لجنة دراسة النشاط الوظيفي للعصبة بانتقال السلطات الوظيفية لمجلس العصبة إلى لجنة غير سياسية وبالاهتمام بالوكالات الاقتصادية والاجتماعية؛ ويرى بعض الفقهاء أن التعدد صدى لفكرة الفصل بين السلطات حيث الجمعية العامة بمثابة تشريعي ومجلس الأمن تنفيذي ومحكمة العدل قضائي.

ديمقراطية الإدارة: كما ترجع إلى **التوفيق بين طموحات الدول الكبرى والمساواة القانونية** عبر جهاز عام تمثل فيه كافة الدول بمساواة وجهاز محدود العضوية للدول الكبرى بواقع القوة مع معيار جغرافي كالجمعية العامة ومجلس الأمن، ويسمى ذلك ديمقراطية الإدارة؛ وترجع إلى منع طغيان الاعتبارات السياسية.

2 توزيع الأجهزة واختصاصاتها:

الجهاز العام: الأجهزة الرئيسة ثلاثة: عام وتنفيذي وإداري؛ **فالجهاز العام كالجمعية العامة والمؤتمر العام والمجلس العام هو أهم أجهزة المنظمة ويختص بكافة اختصاصات الميثاق** وتلتزم الأجهزة الأخرى برفع تقارير إليه وفق المادة ١٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على تقارير سنوية وخاصة من مجلس الأمن والفروع الأخرى؛ واجتماعاته دورية سنوية كالجمعية العامة أو كل سنتين كمؤتمر الأغذية والزراعة أو كل ثلاث كمنظمة الطيران المدني، ودورات استثنائية وفق المادة ٢٠ من الميثاق بدعوة الأمين العام بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الأعضاء، ويعقد في المقر أو خارجه كلندن وباريس بعد الإنشاء، ويديره رئيس ونواب ومكتب رئاسة، والتمثيل لكافة الأعضاء والأصل صوت واحد لكل عضو، وفي منظمة العمل الدولية صوتان للحكومة وواحد للعمال وواحد لأصحاب العمل، وفي صندوق النقد الدولي ٢٥٠ صوتاً plus صوت عن كل حصة إضافية في مجلس المحافظين، والتصويت بين الإجماع والأغلبية وقد غلبت الأغلبية منذ الأمم المتحدة.

الجهاز التنفيذي: **والجهاز التنفيذي ينفذ قرارات الجهاز العام ويُختار عادة منه وبعدد محدود** ، وقد تكون العضوية دائمة بإخلال بالمساواة أو غير دائمة أو مختلطة، وفق المادة ٢٣ من الميثاق التي تجعل مجلس الأمن ١٥ عضواً خمسة دائمين هم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وعشرة غير دائمين لمدة سنتين، ويُراعى في غير الدائمين التوزيع الجغرافي العادل وفق المادة ٣٣ من الميثاق، واختصاصاته محددة كحفظ السلم والأمن لمجلس الأمن، والتصويت بالأغلبية غالباً مع قيود في المنظمات الاقتصادية والمالية حيث تقل الأصوات أو وزنها، والإجماع في مجلس جامعة الدول العربية ومجلس منظمة الدول الأمريكية.

الجهاز الإداري (الأمانة العامة): **والجهاز الإداري أو الأمانة العامة يتكون من موظفين ينتمون للمنظمة لا للدول** وإن تتدخل الدول الكبرى في اختيارهم، ويشرف عليه أمين عام يُختار من الجهازين العام والتنفيذي أو بمشاركتهما وفق المادة ٩٧ من الميثاق التي تعين الجمعية العامة بموجبها الأمين العام بتوصية من مجلس الأمن لمدة محددة قابلة للتجديد، واختصاصاته يحددها الميثاق في تصريف الشئون الإدارية والفنية وتأمين الاتصال وإعداد الدراسات ومراقبة تنفيذ القرارات ومشاركة الأمين العام في الاجتماعات وتقديم التقارير والمقترحات؛ ويستند في ذلك إلى المواد ١٥ و٢٠ و٢٣ و٣٣ و٩٧ من الميثاق ومواثيق المنظمات المذكورة.

3 الأجهزة الفرعية:

الإنشاء والأنواع: للمنظمات إنشاؤها وفق المادة ٢٢ التي تجيز للجمعية العامة إنشاء فروع ثانوية، والمادة ٢٩ لمجلس الأمن، والمادة ٦٨ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ **وتباشر اختصاصات قضائية أو تنظيمية أو تنفيذية أو إدارية** ، وأنواعها تشمل البحث والدراسة في اللجان القانونية والخبراء، وحل المنازعات بالتحقيق والوساطة والتحكيم، وإدارة المشروعات في نطاق المعونات الفنية؛ ويستند في ذلك إلى المواد ٢٢ و٢٩ و٦٨ من الميثاق.

الفصل الثالث: الموظفون الدوليون:

1 التعريف والتمييز:

تعريف الموظف الدولي وشروطه: الموظف الدولي هو **كل شخص يشغل وظيفة دائمة في خدمة دولية** ، وشروطه العمل في إدارة دولية لا وطنية، والدوام والتفرغ الذي

يميزه عن المستخدم الدولي، وتحقيق الأهداف المشتركة لا مصالح دولة عضو، والخضوع لأجهزة المنظمة ولوائحها وتعليمات الرؤساء بقطع النظر عن الجنسية وهو ما يعده بعض الفقهاء شرطاً؛ ويستند في ذلك إلى التعريف الفقهي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في قضية التعويض.

التمييز عن الممثل الدولي: ويتميز عن الممثل الدولي في **التبعية والولاء فالموظف للمنظمة والممثل لحكومته** ، وفي آثار التصرفات فالموظف تُنسب لمنظمته والممثل لحكومته إلا عند الاشتراك في التصويت على قرار المنظمة، وفي الحصانات فحصانة الموظف دولية في كل الدول بما فيها دولته وحصانة الممثل دبلوماسية لا تشمله في دولته.

التمييز عن المستخدم الدولي: ويتميز عن المستخدم الدولي بأن المستخدم بحسب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية هو **كل موظف بأجر أو بدون أجر يعمل بصفة دائمة أم لا يعين بواسطة أحد أجهزة المنظمة لممارسة أو للمساعدة في ممارسة إحدى وظائف المنظمة** ، والفقه يميز بأن الموظف دائم ويخضع لنظام قانوني خاص والمستخدم مؤقت وقد لا يخضع له، فكل موظف مستخدم وليس العكس.

الوظيفة الدولية والوظيفة الوطنية: وتتشابه الوظيفة الدولية والوطنية في أن كلتاهما وظيفة عامة وتوجد رابطة تاريخية إذ استعانت المنظمات بموظفين وطنيين واستعار القانون الدولي أحكام الوظيفة العامة فظهر القانون الإداري الدولي والمحاكم الإدارية الدولية، وتتمايزان في أن **الدولية تنفذ اتفاقاً دولياً والوطنية قوانين وطنية** ، ودور الموظف الدولي مفاوضة وإقناع وتنسيق والوطني سلطات عليا حاكمة، والحياد شرط في الدولي دون الوطني.

2 النظام القانوني للموظف الدولي:

التعيين وشروطه: في التعيين، للمنظمة في شخص أمينها العام وفق المادة ١٠١/١ التي تنص على أن يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقاً للوائح الجمعية العامة، وتتدخل الدول خاصة الكبرى مباشرة في الوظائف العليا كقضاة محكمة العدل والأمناء العامين أو غير مباشرة باستبعاد غير المرغوب أو تعيين تابعين؛ وشروط التعيين وفق المادة ١٠١/٣ هي أن **يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة، وأن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي** ، وعند التعارض تُحسم غالباً بحصة كل دولة في الميزانية، والأصل المسابقات المفتوحة وقد تطلب

المنظمة ترشيحات، وتدخل الدول في التعيين غير مشروع لكنه يجد جذوره في المواثيق كتعيين الأمين العام بتوصية مجلس الأمن التي تُنتهى بمساومات وضغوط.

طبيعة العلاقة الوظيفية: وطبيعة العلاقة بين الموظف والمنظمة عقدية قائمة على عقد العمل ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، أو تنظيمية كالنظام الوظيفي الداخلي، أو **وسط تنظيمية تعاقدية تقوم على خضوع لنظام قابل للتغيير مع احترام الحقوق المكتسبة، والرأي الغالب هو الثالث** ؛ ويستند في ذلك إلى المادتين ١٠١/١ و١٠١/٣ من الميثاق والاتجاهات الفقهية الثلاثة.

الواجبات: وفي الواجبات، تلتزم المنظمة بتوجيه العمل لأهدافها وولاء أساسي لها لا للدولة، واستبعاد خضوع الوظيفة الدولية لقضاء داخلي وارتكازها على الميثاق واللوائح، والخضوع لأجهزة المنظمة وتعليمات الرؤساء، وفق المادة ١٠٠/١ التي تنص على أنه **ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا عند تأدية واجباتهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة** ، وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل لا يتلاءم مع مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسئولين أمام الهيئة وحدها، ويجب التفرغ وعدم ممارسة أعمال خارجية إلا بموافقة، والنظام الأساسي لمحكمة العدل يحرم على القضاة الوظائف السياسية والإدارية والمهنية والوكالة والاستشارة والمحاماة، والإخلال يرتب مسئولية إدارية ومدنية ومالية؛ ويستند في ذلك إلى المادة ١٠٠/١ من الميثاق والنظام الأساسي للمحكمة.

الحقوق والحصانات: وفي الحقوق، تثبت للموظف حقوق وظيفية تشمل أجراً مجزياً ومكافآت وتعويضات، ومعاشاً أو تعويضاً دفعة واحدة، وتدرجاً وترقية، وإجازات حسب الجنسية والدين والتقاليد، وتكوين نقابات وجمعيات، **وحقوقاً ومزايا وحصانات دبلوماسية تشمل حصانة قضائية ومالية ومميزات أخرى تقررت لمصلحة المنظمة ولا يجوز التنازل عنها مبدئياً** ، وترد في بروتوكول ملحق كالمجموعة الاقتصادية الأوروبية أو اتفاق مستقل كتطبيق الأمم المتحدة للمادة ١٠٥ أو اتفاق مقر كاتفاق فرنسا واليونسكو، والفئات تشمل كبار الموظفين الذين يتمتعون بجميع المميزات والمهنيين الذين يتمتعون بالضروري لعملهم والمكتبة ومن في حكمهم الذين يتمتعون بأقل؛ ويستند في ذلك إلى المادة ١٠٥ من الميثاق والوثائق المذكورة.

الضمانات القضائية والحماية الوظيفية: وفي الضمانات، توجد ضمانات تجاه المنظمة بحق التظلم واللجوء إلى جهة قضائية محايدة كالمحاكم الإدارية التي أنشأتها عصبة الأمم مؤقتة ثم دائمة والأمم المتحدة، وقد انتهت محكمة العدل في رأيها الاستشاري بشأن آثار أحكام التعويض الصادرة من المحكمة الإدارية للأمم المتحدة إلى أن **أحكام المحاكم الإدارية الدولية لها قوة الشيء المقضي به في مواجهة المنظمة فاختصاصها إلزامي وقراراتها ملزمة** ؛ وضمانات تجاه الدول بمبدأ الحماية الوظيفية وفق فتوى محكمة العدل بشأن التعويض عن الأضرار التي أصابت موظفي الأمم المتحدة في فلسطين، إذ تلتزم المنظمة بحماية الموظف والدفاع عن حقوقه والمطالبة بالتعويض عند وجود رابطة وظيفية ومباشرة العمل وتنفيذ الأوامر، ويشمل الحماية من تصرفات الدول ورعاياها؛ ويستند في ذلك إلى الرأيين الاستشاريين.

الفصل الرابع: ماليات المنظمات الدولية:

1 الموارد:

الاشتراكات وإشكالياتها: **الاشتراكات أساس ثم المساهمات التطوعية ثم القروض والرسوم والضرائب** ؛ والاشتراكات يلتزم بها العضو ما دام عضواً وعن الفترة السابقة لانقطاع صلته، والمشكلة الأولى فيها معيار التوزيع العادل، وأساليبها فئات اختيارية كاتحاد البريد العالمي والاتحاد الدولي للمواصلات، أو حجم السكان أو الازدهار أو الدخل القومي الذي يصطدم بعدم صلاحيته إلا للدول المتماثلة، **والمعيار السائد هو القدرة على الدفع في الأمم المتحدة والوكالات** ، والمشكلة الثانية تأثير كبار المساهمين إذ شكلت الجمعية العامة لجنة للاشتراكات لتعيين الحد الأدنى والأقصى وانخفضت مساهمة الولايات المتحدة من ٤٠% إلى ٢٥%، ومن المشاكل تغطية نفقات العمليات خارج الموازنة كحفظ السلام إذ طلبت الأمم المتحدة إسهاماً بنسبة توازي النصيب في الموازنة العامة وأفتت محكمة العدل بوجوب اعتبارها نفقات تتفق مع أغراض المنظمة، واحتج البعض بأن الأكثرية في الجمعية العامة دول تسهم بنسب ضئيلة وتُلزم الكبار بنفقات باهظة، وقد تعفي المنظمات العضو العاجز كوارث أو حروب أهلية أو انهيارات، وتعاقب المتأخر بلا عذر وفق المادة ١٩ من الميثاق التي **تحرم المتأخر من التصويت في الجمعية إذا كان المتأخر مساوياً لقيمة المستحق عليه في السنتين الكاملتين المتقدمتين أو زائداً** .

الموارد الخاصة: والموارد الخاصة تشمل الرسوم عند استفادة دولة من خدمات وفق المادة ٣٥/٣ من النظام الأساسي للمحكمة حيث تحدد المحكمة ما تتحمله الدولة غير العضو طرفاً في دعوى من نفقات، والقروض كقرض الأمم المتحدة لمقر نيويورك ولمقر جنيف وتمويل تطهير قناة السويس من رسوم العبور، والضرائب الاستثنائية في الإطار الأوروبي كمعاهدة باريس للفحم والصلب التي تمنح حق فرض ضرائب على المشروعات ومعاهدة روما بعد تعديل ١٩٧٠م التي أقرت تعريفة موحدة والضريبة على القيمة المضافة لصالح السوق ثم الاتحاد الأوروبي، والأنشطة الثقافية والعلمية والاقتصادية الرابحة، والهبات والمنح كتبرع تيد تيرنر بمليار دولار للأمم المتحدة، وطوابع بريدية ومطبوعات لأغراض إنسانية؛ ويستند في ذلك إلى المادة ١٩ من الميثاق وفتوى محكمة العدل وقرار الجمعية العامة والمادة ٣٥/٣ من النظام الأساسي ومعاهدتي باريس وروما.

2 النفقات:

النفقات العادية والاستثنائية: تنقسم إلى إدارية تشمل المرتبات والإنشاء والتأثيث والصيانة والتأمين وهي عادية، واستثنائية تشمل مهمة معينة غير معتادة كالتدخل المسلح؛ ولم يعد للتمييز أهمية قانونية بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل بشأن بعض نفقات الأمم المتحدة الذي قرر **وجوب التزام الأعضاء قانوناً بالإسهام في النفقات العادية والاستثنائية على حد سواء وفق ما تحدده الأجهزة** ؛ ويستند في ذلك إلى الرأي الاستشاري.

3 الموازنة:

القواعد الفنية وإقرار الموازنة: تخضع لقواعد فنية تشمل **سنوية المحاسبة ووحدة الموازنة وتوازنها** ، مع استثناءات كاليونسكو التي تعتمد سنتين والأرصاد الجوية التي تعتمد أربع سنوات، وبعض المنظمات تأخذ بالموازنات المتعددة؛ والأمين العام يُعد المشروع والجهاز الرئيس يقرّه، وفق المادة ١٣ من ميثاق جامعة الدول العربية التي تنص على أن يعد الأمين العام مشروع الموازنة ويعرضه على المجلس للموافقة قبل بدء السنة المالية، والمادة ١٧ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن تنظر الجمعية العامة في الموازنة وتصدق عليها؛ ويستند في ذلك إلى المادتين ١٣ من ميثاق الجامعة و١٧ من ميثاق الأمم المتحدة.

MIARA 01105405478

⚠ **الصلاحيات ونظام الهيمنة:** **الصلاحيات هي وعاء استوعب تطلعات الدول مع استكمال الهيمنة في صورة العولمة** ، وقبول الأمم المتحدة بنصوص حقوق الإنسان والإعلان العالمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والتصريح بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي كان في إطار بناء نظام دولي متكامل.

1 أنواع القرارات والقيمة القانونية لكل نوع:

التوصيات: التوصيات **اقتراحات غير ملزمة تصدرها كافة المنظمات وتُوجَّه للدول أو المنظمات أو الأجهزة** ، وعوامل تجعل لها قيمة قانونية تشمل التوجيهات العامة للمواثيق كما في الأغذية والزراعة واليونسكو بشأن تقارير التنفيذ، وهيكل المنظمة وتأثير التوصيات على صناعة القرار اللاحقة وإلزام الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للوكالات المتخصصة، وطريقة الصدور بالأغلبية ووزن الدول، ومدى الحاجة للقاعدة كما في الأرصاد الجوية والاتصالات اللاسلكية واتحاد البريد، والشرعية الدولية بإقرار شرعية التصرفات الوطنية، ويثور التساؤل هل تبرر التوصية مخالفة اتفاقية، ففريق يقول لا لأنها غير ملزمة وفريق يقول نعم للطابع الشرعي خاصة الصادرة من منظمة عالمية.

الإعلانات: والإعلانات **تستهدف تأكيد قواعد موجودة أو وضع جديدة** وليست من قرارات المنظمات وليس في المواثيق ما يفيد تمتعها بها لكن لا تمنع، وأهميتها في أنها تقدم وصفاً قانونياً لواقعة كتهديد للسلم والأمن يسمح بالباب السابع أو تحديد الاختصاص الداخلي أو الدولي، أو الإعلان عن قاعدة ملزمة يماثل قراراً ملزماً، وليس لها قوة ملزمة كالتوصية لكنها قد تقنن عرفاً قائماً أو تمهد لعرف مستقبلي وتحدث آثاراً لاحقة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

القرارات الملزمة والاتفاقيات الدولية: والقرارات الملزمة يعوزها الدقة لأن ما يسمى ملزماً هو قرارات داخلية كالموازنة والأنشطة الفنية واللوائح الداخلية، أما **الإلزام الخارجي فهو استثنائي في حالتين: مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن في حالات محددة وبشروط، وعدد محدود من المنظمات الفنية** كالاتحاد الدولي للمواصلات والطيران المدني والصحة العالمية والجماعة الأوروبية للفحم والصلب؛ والاتفاقيات الدولية لا تعد قراراً بالمعنى الدقيق لأن دور المنظمة غالباً إعداد المشروع وعرضه على الدول التي تقرره وتصدق عليه دون أثر ملزم ودون أن تكون طرفاً، والاتفاقيات التي تكون طرفاً فيها تخضع للقواعد العامة

كالعقد شريعة المتعاقدين والتزام الأطراف على قدم المساواة فلا سلطة خاصة؛ ويستند في ذلك إلى مواثيق الأغذية والزراعة واليونسكو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الفنية.

2 الإصدار والنفاذ:

قاعدة الإجماع: في طريقة الإصدار قاعدتان: الإجماع حيث **لا قرار إلا بموافقة الجميع** وهي التقليدية المنسجمة مع السيادة والمساواة وتتفق ورغبات الصغرى وتؤدي للفعالية والإلزام المباشر، وكانت المتبعة في عصبة الأمم وفق المادة ٥ من العهد، وقد نُعي على العصبة اعتمادها واعتُبرت سبب فشلها لتجافي الواقع بتعارض المصالح وتفاوت القدرات وتمنح الصغرى نفوذاً لا يناسبها وتثبط الكبرى، وبعد الحرب الثانية تلقّت ضربة بإقرار الميثاق قاعدة الأغلبية.

قاعدة الأغلبية: والأغلبية تكون مطلقة بأكثر من النصف ولو بصوت أو موصوفة بنسبة معينة غالباً الثلثين، وتُحسب على الحاضرين أو على كل الأعضاء كما في تعديل الميثاق وفق المادتين ١٠٨ و١٠٩ وانتخاب قضاة المحكمة بأغلبية كل من الجمعية والمجلس، **والامتناع لا يُحسب صوتاً لكنه يؤثر في النصاب ولا يمنع الإجماع ولا يؤثر في صحة القرار**، وأخذ الميثاق بالأغلبية في الجمعية وفق المادة ١٨ والمسائل الإجرائية في مجلس الأمن وفق المادة ٢٧ والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة ٦٧ ومجلس الوصاية وفق المادة ٨٩، وعدّها معظم الفقهاء تقدمًا لما فيها من مساواة وإلزام الجميع وعدم تنافٍ مع السيادة لقبول مسبق وسرعة وفاعلية.

حكم القوة والهيمنة في التصويت: لكن الأغلبية والمساواة لم تُؤخذ بها إلا في الأجهزة ذات الصلاحيات العامة غير الملزمة، بينما عُدل عنها في الأجهزة ذات الاختصاص المحدد والقرارات الملزمة حيث الإجماع وتفاوت الأصوات، فالمادة ١٠ تمنح الجمعية كافة الصلاحيات والمادة ١٢ تكبلها لصالح مجلس الأمن بمنع الجمعية من تقديم توصية في نزاع باشر المجلس اختصاصه ولو سبقت الجمعية نظره فعليها التوقف، وتعديل الميثاق يشترط موافقة ثلثي الأعضاء بينهم الخمسة الدائمون، **وطريقة الصناعة والقيمة الملزمة وتوزيع الاختصاص تؤكد أن القانون الدولي لا يعرف حكم الأغلبية بل حكم القوة**، وحتى مع الأغلبية العددية تبقى السلطة الحقيقية للدول الكبرى فالتبعية الاقتصادية تستلزم تبعية في التصويت وتلوح الكبرى بسلاح المعونة والتجويع لضمان الأصوات، ومن ذلك قول كيسنجر أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ إن على كل دولة في طريق التنمية أن تعرف أن علاقتها الثنائية معنا

ستتوقف على سلوكها نحونا في المنظمات الدولية وبخاصة تصويتها على المسائل التي نعلق نحن عليها أهمية خاصة.

مشكلة التنفيذ وازدواجية المعايير: وفي التنفيذ، المشكلة ليست في الطبيعة الملزمة فقط بل في عدم التنفيذ، فبقاء القرارات حبراً على ورق ينعكس على صناعة القرار ذاته بالاهتمام بطريقة الصدور لا الجوهر فيولد القرار ميتاً غالباً، **والأمر سياسي أكثر منه قانونياً إذ تعوّق الدول الغربية التنفيذ وتشكك في القيمة القانونية إذا مسّت مصالحها** وتستصدر ما تشاء وتمنحه الإلزام الذي تريد وتنفذه بالقدر الذي تريد، والمقارنة بين مواقفها بعد حرب الخليج الأولى وأحداث ١١ سبتمبر والعدوان على العراق وبين مواقفها من فلسطين والجولان وعدوان إسرائيل على لبنان والمشكلة النووية الإيرانية تكفي صورة واضحة، وقد بدا العجز فاضحاً في الصومال ويوغسلافيا والتطهير العرقي في البوسنة حتى لجأ مجلس الأمن إلى الناتو وهو منظمة دفاع عسكرية غربية رغم أن الفصل الثاني يشير إلى منظمات إقليمية عامة كالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

الرقابة والعقوبات الدولية: ويرى الفقهاء أن للمنظمات سلطة رقابة عبر تقارير من الدول كما في الطيران المدني المادة ٣٨ والأرصاد المادة ٩٣ أو من الأفراد في حقوق الإنسان باستثناء ضيق كالمجموعات الأوروبية أو بناء على معلومات تجمعها المنظمة وفق المادة ٣٦ من الميثاق التي تمنح مجلس الأمن حق بحث أي نزاع، ولجنة حقوق الإنسان، ولجان تقصي الحقائق، وقد استُخدم هذا الحق في استغلال أجهزة المنظمات كمصدر معلومات مخابراتية كالتفتيش على الأسلحة النووية في العراق، ونتائج لجان التحقيق والخبراء والمحاكم الدولية المبنية على معلومات خاطئة أو مزيفة عمداً كالمحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري؛ **والعقوبات أو الجزاءات تشمل استخدام القوة في نظام الأمن الجماعي وفق الفصل السابع، والجزاءات الاقتصادية كالحصار على ليبيا في قضية لوكيربي، والجزاءات الإدارية كالوقف والطرد** ، وهي يملكها مجلس الأمن أي الدول الخمس الكبرى وقد صارت مركزة في يد الولايات المتحدة؛ ويستند في ذلك إلى المواد ١٠ و١٢ و١٨ و٢٧ و٣٦ و٣٨ و٦٧ و٨٩ و٩٣ و١٠٨ و١٠٩ من الميثاق والفصل السابع وقرارات الجزاءات وقول كيسنجر.

1 التعديل:

إجراءات التعديل وإعادة النظر: يغلب عليه الجمود ويتم بأجهزة المنظمة أو بمؤتمر على مرحلتين: اقتراح وتصويت ثم تصديق؛ ويميز الفقه بين تعديل نصوص محددة وإعادة النظر الكلية، وقد ميز الميثاق بينهما في المادة ١٠٨ للتعديل النصي والمادة ١٠٩ لإعادة النظر، **ولا خلاف يذكر في أن التعديلات تسري على الجميع إذا صدرت بموافقة ثلثي الجمعية العامة وصدق عليها ثلثا الأعضاء بينهم جميع الدائمين وفق الأوضاع الدستورية** ، فمنح الخمس الكبار في الحالتين امتيازاً يخضع التعديل لإرادة أي منهم، وإذا تم أصبح نافذاً وملزماً للجميع لمن وافق ولمن لم يوافق، وليس لمن لم يوافق إلا الانسحاب؛ ويستند في ذلك إلى المادتين ١٠٨ و١٠٩ من الميثاق.

2 التفسير:

تفسير المنظمة ذاتها والاختصاص الضمني: يختلف عن تفسير المعاهدات عمومًا من وجهين: الجهة والقواعد، لطبيعة المواثيق الخاصة بطابع السمو ولأنها تنشئ كياناً له شخصية قانونية **فيُعترف للمنظمة بحق التفسير كاختصاص ضمني** ؛ وفي الجهة أسلوبان: المنظمة ذاتها كما في البنك الدولي وصندوق النقد حيث يُعرض كل نزاع حول التفسير على مجلس المديرين التنفيذيين ويجوز لكل عضو عرض القرار على مجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائياً، وعدم النص لا يحرمها لأنه من السلطات الضمنية كما أكدت محكمة العدل في رأيها الاستشاري بشأن تعويض موظفي الأمم المتحدة بأنه طبقاً لقواعد القانون الدولي يجب الاعتراف للمنظمة بالاختصاصات غير المنصوص عليها صراحة في الميثاق إذا كانت هذه الاختصاصات لازمة لها من أجل ممارسة وظائفها، والمشكلتان تجاوز الاختصاصات وتضارب التفسيرات ويخففها أن التفسير غير ملزم ما لم يُمنح حق التفسير صراحة.

التفسير القضائي والتفسير الوظيفي: وهيئة قضائية تابعة أو مستقلة كالقضاء الدولي والتحكيم والهيئات، وفق المادة ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للجمعية العامة أو مجلس الأمن طلب فتوى من محكمة العدل في أية مسألة قانونية، ولسائر الفروع والوكالات المتخصصة المأذون لها طلب الفتوى فيما يعرض لها من مسائل قانونية داخلة في نطاق أعمالها؛ وهناك ظاهرة حديثة تتمثل في هيئات فنية ومحاكم خاصة كمنظمة الفحم والصلب التي أنشأت محكمة خاصة لتفسير الميثاق وفق المادة ٣١، وجامعة الدول العربية التي أنشأت

محكمة عدل عربية ضمن اختصاصاتها تفسير الميثاق وفق المادة ١٩؛ وفي القواعد يوجد اتجاه نحو **التفسير الوظيفي بتفسير المواثيق بما ييسر تحقيق الأهداف والقيام بالوظائف ولو بتجاوز الاختصاصات المنصوص عليها** ، وقد يؤدي إلى تكملة النصوص بل إعادة النظر فيها؛ ويستند في ذلك إلى المادة ٩٦ من الميثاق والمادة ٣١ من ميثاق الفحم والصلب والمادة ١٩ من ميثاق الجامعة والرأي الاستشاري والاتجاه الفقهي.

الفصل السابع: الاتفاقات الدولية للمنظمات:

1 الأهلية:

أساس الأهلية ونطاقها: **للمنظمات حق إبرام الاتفاقات سواء نصت المواثيق أم لا، فهي قاعدة عرفية مستقرة مترتبة على الشخصية القانونية** ؛ وكثير من المواثيق يقررها صراحة كالمادة ٤٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز لمجلس الأمن الدعوة لعقد اتفاقيات مع الأعضاء تنفيذاً لالتزامهم بتقديم القوات والتسهيلات والمساعدات وفق الأوضاع الدستورية لكل دولة، والتزام الدول التزام عام بقبول مبدأ المساعدة والتعاون والدخول في مفاوضات دون أن يفرض المجلس شروطاً لا تقبلها، فالأمر اتفاق دولي يلزمه تلاقي الإرادة لا قرار إلزامي؛ وتمتد الأهلية إلى غير الأعضاء كاتفاقيات المقر بين الأمم المتحدة وسويسرا غير العضو وإلى المنظمات الأخرى بأشكال رسمية أو مبسطة تشمل اتفاقات تنفيذية نافذة بالتوقيع وتبادل مذكرات أو رسائل وقرار منفرد استجابة لقرار مماثل؛ والشخصية وحدها ليست المعيار الفاصل فهدف العلاقة وموضوعها يلعبان دوراً، وقد أبرمت الأمم المتحدة اتفاقات مع وحدات لم تُعترف بها كأشخاص كسلطات كاتنجا بشأن مناطق الدفاع واتفاقات وقف إطلاق النار والسلطة الفلسطينية؛ ويستند في ذلك إلى المادة ٤٣ من الميثاق والعمل الدولي.

2 مدى السلطة التعاقدية:

تقييد السلطة بحقل العمل: **ليست مطلقة بل مقيدة بحقل عمل المنظمة كما حدده الميثاق وتطور في العمل الدولي** من أهداف ووظائف منصوص عليها أو مفهومة ضمناً منظوراً إليها في صورتها التي بلورها العمل الدولي؛ والأساس أن الشخصية القانونية محدودة المجال وذات طبيعة ووظيفة ولم يُعترف بها إلا لتؤدي وظائفها فلا تتسع عن القدر اللازم، وليس في تسليم المحكمة بالشخصية اعتراف بحقوق وواجبات مساوية للدول، ومع ذلك تثور مشاكل التداخل في الاختصاصات السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ ويستند في ذلك إلى فتوى محكمة العدل بمبدأ الاختصاص الضمني والتحليل الفقهي.

3 الجهاز المختص:

تحديد الجهاز المختص: لا قاعدة محددة، **والرأي الغالب أن الجهاز الأسمى كالجمعية العامة أو المؤتمر العام هو المختص** ، مع جواز تفويض أجهزة أخرى فيما يدخل في اختصاصها كمجلس الأمن في اتفاقيات السلم والأمن؛ ويستند في ذلك إلى الرأي الفقهي.

4 الأنواع:

معايير تقسيم الاتفاقات: بحسب المحتوى تشمل أنظمة أساسية وعلاقات مع منظمات أخرى وتتصل بحقل عمل المنظمة وإنشاء منظمات أخرى، وبحسب الأطراف تشمل اتفاقات مع أعضاء ومع غير أعضاء ومع منظمات وثنائية ومتعددة، وبحسب الشكل تشمل رسمية وغير رسمية؛ ويستند في ذلك إلى التصنيف الفقهي.

الفصل الثامن: العلاقات الدبلوماسية والاعتراف:

1 العلاقات الدبلوماسية:

الإيفاد السلبي: في الإيفاد السلبي، **للمنظمات حق استقبال بعثات دبلوماسية بمقرها رغم عدم وجود إقليم** ، وقد اعترفت لجنة القانون الدولي بإمكانية تأسيس الدول لبعثات دائمة لدى المنظمات ذات الصفة العالمية، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة أوصى بأن يتخذ اعتماد الممثلين الدائمين من رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية ويُرفع للأمين العام، ولغير الأعضاء إرسال بعثات دائمة تحت مسمى مراقبين دائمين، وتمنح دولة المقر امتيازات وحصانات مماثلة استناداً لاتفاقيات المقر.

الإيفاد الإيجابي: وفي الإيفاد الإيجابي، **للمنظمات حق إرسال بعثات للدول رغم عدم وجود جنسية للمنظمة** ، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تعترف بإمكانية تمثيل أشخاص لدولة ولو لم يحملوا جنسيتها، وعملت به العصبة، وأنشأت الأمم المتحدة مكاتب إعلام عالمية لنشر الأخبار وتجميع المعلومات والتسهيلات والتعاون مع مكاتب المنظمات المتخصصة، ومارسته المنظمات الإقليمية والمتخصصة عبر بعثات تنمية وبعثات مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار وشعب قومية كاليونسكو والأغذية والزراعة وبعثات خاصة اقتصادية ومالية واجتماعية وبعثات لمنظمة دولية أخرى بصفة مراقب بحصانات المراقبين وتمثيل في المؤتمرات بوفود بمركز المراقبين؛ ويستند في ذلك إلى قرار الجمعية العامة في دورتها الثالثة واتفاقيات المقر واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعمل الدولي.

ALARA 01105405478

2 الاعتراف:

أهلية الاعتراف وأثره: **للمنظمة أهلية الاعتراف بالدول أو الحكومات أو المنظمات** **صريحاً أو ضمنياً كقبول عضو أو إبرام اتفاقية** ، ولا يعد اعتراف المنظمة اعترافاً من سائر أعضائها، ولا يختلف عن القواعد العامة لكنه ذو أهمية كبرى للوزن الذي تمثله المنظمة خاصة العالمية، فاعتراف الأمم المتحدة يعني أن الدولة تصبح طرفاً في فروع ومنظمات واتفاقات عديدة؛ ويستند في ذلك إلى القواعد العامة للاعتراف والعمل الدولي.

3 الأعمال القانونية والمسئولية:

رفع الدعاوى والمثول أمام المحاكم: في الاختصاص برفع الدعاوى والمثول أمام المحاكم الدولية، **يحق للمنظمات رفع الدعاوى ضد الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات أمام المحاكم الدولية** بمقتضى فتوى محكمة العدل بشأن التعويض عن الأضرار أثناء الخدمة المؤسسة على الاختصاص الضمني، ولا يمتد ذلك إلى محكمة العدل نفسها لأن نظامها الأساسي يقصر اختصاصها على الدول فيقتصر اختصاصها تجاه المنظمات على الفتاوى.

عقد المؤتمرات واستخراج الجوازات: وفي عقد المؤتمرات الدولية، تعد من أهم أنشطة الأمم المتحدة في صياغة التشريعات، ومنها عدة مؤتمرات أشهرها قانون البحار في جنيف والعلاقات الدبلوماسية في فيينا والعلاقات القنصلية في فيينا وقانون المعاهدات في فيينا؛ وفي استخراج جوازات السفر، تصدر وثائق تثبت شخصية الموظفين وتمنحهم تسهيلات السلطات لأداء واجبهم.

تسجيل المعاهدات والسفن والطائرات: وفي تسجيل المعاهدات، **لا يُحتج بالمعاهدات غير المسجلة عند نشوب نزاع بشأن اتفاقية لم تسجل** ، وليس الإيداع إدارياً فقط بل قانونياً في الفصل في التحفظات والدول التي تنضم؛ وفي تسجيل السفن والطائرات، من اختصاصات المنظمات لكن لا تنفرد به، فالقانون المطبق على السفينة في البحر العالي يتوقف على دولة التسجيل فيجب التسجيل في إحدى الدول بالإضافة إلى المنظمات؛ ويستند في ذلك إلى الفتوى والنظام الأساسي للمحكمة والمؤتمرات المذكورة.

MIARA 01105405478

المنظمات الدولية القسم الثاني:

المحاور الآتية

المنظمات العالمية	الوكالات المتخصصة	المنظمات الإقليمية

المنظمات العالمية – الأمم المتحدة:

١ عصبة الأمم ونشأة الأمم المتحدة
٢ مبادئ الأمم المتحدة
٣ أحكام العضوية في المنظمة
٤ أجهزة الأمم المتحدة

١ عصبة الأمم:

النشأة والسياق: نشأت عصبة الأمم سنة 1920م بعد الحرب العالمية الأولى، ثم الأمم المتحدة سنة 1945م. وقد ارتبطت العصبة بسياق الحرب والتنافس الاستعماري والتوسع الاقتصادي للدول الكبرى، وكانت في جوهرها تحالفًا للدول المنتصرة لتقنين أوضاع ما بعد الحرب، وقد سبقتها عدة مؤتمرات ومواثيق لتسوية المنازعات، أشهرها مؤتمر لاهاي 1899م و1907م، ثم ميثاق بريان–كيلوج 1928م.

طابع الهيمنة: **لم تشارك الولايات المتحدة في العصبة رغم دعوتها إليها** ، وبقي الاتحاد السوفيتي بعيدًا حتى 1934م ثم طُرد منها 1939م، وانسحبت اليابان وبعض دول أمريكا اللاتينية، وغابت غالب آسيا وإفريقيا بسبب الاستعمار، وقد ظهر طابع الهيمنة في قصر النشأة على الدول الأوروبية الكبرى، وفي تشكيل الأجهزة والتمثيل ونظام الانتداب وحماية الأقليات.

الانهيار: وانهارت العصبة بسبب بنية النظام الدولي والعلاقة بين الكبار والصغار، وقصور آلياتها وهياكل صنع القرار، وقد استفاد واضعو ميثاق الأمم المتحدة من تجربتها، ومن الهيئات المشتركة أثناء الحرب، ومن فكرة الجزاءات الاقتصادية وغير العسكرية.

NARA 01105405478

2 نشأة الأمم المتحدة:

الخلفية: عجزت عصبة الأمم عن استيعاب تناقضات النظام الدولي، فكانت الحرب العالمية الثانية، وتعود جذورها إلى توسع دول كبرى: اليابان في منشوريا 1931م ثم الصين وجنوب شرق آسيا، وإيطاليا في الحبشة 1935–1936م، وألمانيا بعد 1933م في السار وإعادة التسليح والراين والنمسا والسوديت وبولندا، ثم غزو الاتحاد السوفيتي 1941م، والهجوم الياباني على الأسطول الأمريكي في هاواي في 7 ديسمبر 1941م ودخول الولايات المتحدة الحرب، وانقسم العالم إلى معسكر المحور ومعسكر الحلفاء.

الجهود التمهيدية: ارتبط قيام الأمم المتحدة بتصور وجهود الدول الكبرى المنتصرة، وخاصة الولايات المتحدة، وقد ظلت المشاورات حكرًا على الدول الكبرى حتى سان فرانسيسكو، حيث أثيرت مطالب الدول الصغرى حول: العضوية والتصويت في مجلس الأمن، وعلاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية، والمسألة الاستعمارية، والمسائل الاقتصادية والاجتماعية.

1. **إعلان الأطلنطي:** في 14 أغسطس 1941م.
2. **إعلان الأمم المتحدة (واشنطن):** في أول يناير 1942م.
3. **إعلان موسكو:** في 30 أكتوبر 1943م.
4. **مشاورات دمبرتون أوكس:** في منتصف 1944م، ومشاورات يالتا.
5. **مؤتمر سان فرانسيسكو التأسيسي:** في 25 أبريل 1945م. وأصبحت نيويورك مقرها.

نصوص الميثاق: انتهى الأمر إلى نصوص الميثاق التي تحافظ على سلطات مجلس الأمن الواسعة، وتقييد الجمعية العامة بالمادة 12، وتقرير الفيتو، وترجيح العالمية على الإقليمية في الفصل الثامن، مع الاعتراف بحق الدفاع الشرعي في المادة 51، وإفراد فصل للوصاية وفصل للإعلان الخاص بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ورفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى مصاف الفروع الرئيسة.

3 أهداف الأمم المتحدة وقيودها القانونية:

المقاصد الأربعة: افتتح الميثاق ديباجته بعبارة: «نحن شعوب الأمم المتحدة...»، وجاءت المادة الأولى بالمقاصد الأربعة: **حفظ السلم والأمن الدولي** ، **وإنماء العلاقات الودية**

على أساس المساواة في الحقوق وتقرير المصير ، وتحقيق التعاون الدولي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وتعزيز حقوق الإنسان، وجعل الهيئة مرجعًا لتنسيق أعمال الأمم .

- **حفظ السلم والعدالة:** أن حفظ السلم لا يقرن دائمًا بالعدالة؛ إذ يربط الميثاق بين السلم ومنع استخدام القوة والتسوية السلمية تحت نظام الأمن الجماعي، دون تعريف العدالة، مع اهتمام المادة 2/3 بعدم تعريض «العدل الدولي» للخطر.
- **المساواة:** تظهر محدودية المبدأ في عضوية مجلس الأمن الدائمة وحق الفيتو.
- **التعاون الدولي:** ارتبط النظام الاقتصادي الدولي بصندوق النقد والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية واتفاقيات الجات.
- **تنسيق الجهود:** يظل مجلس الأمن هو الجهاز الرئيس في حفظ السلم، مع ما يثيره ذلك من إشكالات عملية.

الفصل الثاني: مبادئ الأمم المتحدة:

1 مبدأ المساواة في السيادة:

النص والمعنى: نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أن «تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها» ، ويقصد به المساواة القانونية بين الدول في الحقوق المترتبة على سيادتها الإقليمية واستقلالها السياسي، ويشمل مبدأي السيادة والمساواة.

السيادة: لم يُقصد بالأمم المتحدة أن تكون حكومة عالمية، بل تحتفظ الدول بحقوق سيادتها، وتنحصر مهمة المنظمة في التعاون الاختياري، وقد اتجه الميثاق إلى عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية وفق المادة 2/7، مع قيود لصالح المنظمة كسلطات مجلس الأمن في اتخاذ التدابير العسكرية وغير العسكرية.

المساواة: تعني أن الدول المستقلة توجد في مراكز متساوية أمام قواعد القانون من حيث الأهلية في ممارسة الحقوق وأداء الالتزامات، دون نظر إلى القوة أو الحجم أو السكان، وفي نطاق الأمم المتحدة تعني التكافؤ في الحقوق والالتزامات، ويترتب عليها حق التمثيل في الأجهزة وحق التصويت وحقوق واحدة وأصوات متساوية.

ANARA 01105405478

المآخذ: وُجه إلى الميثاق أنه يقرر **مساواة نظرية أكثر منها عملية** ، بسبب تمييز الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن بالمقاعد الدائمة وحق الفيتو، وعدم إمكان تعديل الميثاق دون موافقتها، وتخويل مجلس الأمن إصدار قرارات ملزمة بموافقة أغلبية تشمل الدائمين، وقد برر ذلك بأن الدول الكبرى تضطلع بمسؤوليات جسام، وهو تبرير ارتبط بظروف إبرام الميثاق.

2 مبدأ حسن النية:

النص والمعنى: نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن **«يقوم جميع أعضاء الهيئة بحسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بمقتضى هذا الميثاق»** ، وهو مبدأ أساسي في النظام القانوني الدولي وضمانة لحسن سير العلاقات الدولية، خاصة لافتقار العلاقات الدولية إلى سلطة تنفيذ مركزية.

التطبيقات والمعاني: يتعارض حسن النية مع الغش والتدليس، ويقابل سوء النية، ويقتضي أن يعلق تمتع الدول بمزايا العضوية على تنفيذ التزاماتها برغبة أكيدة في التعاون، وبخاصة تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وقد ورد في الديباجة والمادة 2/2، وتناولته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969م، وإعلان 1970م، والوثيقة النهائية لمؤتمر هلسنكي 1975م. وهو يفرض على الدول أن تتصرف وفق مصالح المنظمة وعدم شل حركتها.

الرأي المخالف: أعلن بعض القضاة في رأيهم المخالف حول شروط انضمام الدول الجديدة عام 1948م أنه لا ينبغي نسيان الالتزام القانوني العام بالتصرف وفق مبدأ حسن النية بقصد تحقيق الأهداف والمبادئ، وتعد الدولة مخالفة إذا تصرفت على عكس موضوع وهدف الميثاق، والحرية التي تتمتع بها ليست مطلقة.

3 مبدأ التسوية السلمية للمنازعات:

النص: نصت المادة 2/3 على أن **«يفضي جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر»** ، وخصص الفصل السادس لوسائل الحل السلمي، ونصت المادة 33 على أن يلتمس أطراف أي نزاع حله «بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليهم

اختيارها»، وللمجلس وفق المادة 34 فحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي، وأن يوصي بما يراه ملائمًا.

الوسيلة:	خصائصها:
سياسية (المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والمنظمات الإقليمية)	تتميز بالتحرر من الشروط الشكلية والقواعد الموضوعية، وبأن الحل غالبًا توفيقي ومرن وسريع، ويعاب عليها أن إحدى الدول قد تخالفها.
قضائية (التحكيم والقضاء الدولي)	حلها ملزم، ولا يبقى لها بديل إلا إذا أخفقت الوسائل السياسية.

التفرقة بين المنازعات: يفرق الميثاق بين المنازعات القانونية التي تختص بها محكمة العدل الدولية، والمنازعات السياسية التي تناسبها الوسائل السياسية، وإذا أخفق الأطراف وجب عرض النزاع على مجلس الأمن.

1. **المذهب الأول:** القانونية هي التي يمكن تسويتها وفق نصوص القانون الدولي المقبولة، والسياسية ما لا يمكن تسويتها بها.
2. **المذهب الثاني:** القانونية قليلة الأهمية ولا تمس المصالح العليا، والسياسية تمس المصالح العليا.
3. **المذهب الثالث:** القانونية تكون الخصومة فيها على وجود حقوق معينة دون طلب تعديل القانون، والسياسية تتصل بطلب تعديل القانون القائم.

4 مبدأ حظر استخدام القوة:

النص والتطور: يرتبط هذا المبدأ بالتسوية السلمية ويكملها، وقد عانت البشرية من الحروب في ظل القانون الدولي التقليدي الذي كان يبيح استخدام القوة، وكانت الوثيقة الأساسية مؤتمر لاهاي الأول 1899م ثم الثاني 1907م الذي قرر ضرورة الالتجاء إلى وسيلة سلمية قبل القوة المسلحة، وورد المبدأ في ديباجة الميثاق وفي المادة 2/4: **«يمتنع أعضاء الهيئة جميعًا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة»** .

MARA 01105405478

الدعم القضائي: وهو أهم نص في الميثاق والأكثر ثورية في القانون الدولي المعاصر، إذ لم يكن تحريم الحرب قد تم بصورة كاملة قبل 1945م. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا عام 1986م أن تحريم الحرب كقاعدة عرفية كلية وجعلها جريمة دولية لم ينشأ إلا بعد 1945م بفضل المادة 2/4. وتأكد المبدأ في إعلان مبادئ القانون الدولي 1970م وإعلان تعريف العدوان 1974م.

- **الغزو والاحتلال:** الغزو أو مهاجمة إقليم بواسطة القوات المسلحة أو الاحتلال العسكري أو الضم بالقوة.
- **الحصار والمهاجمة:** حصار الموانئ أو الشواطئ أو مهاجمة السفن والطائرات المدنية.
- **مهاجمة القوات:** مهاجمة القوات المسلحة أو السفن أو الطائرات المدنية.
- **القوات المرابطة:** استعمال القوة بواسطة قوات مرابطة على أرض دولة خلافًا للشروط المتفق عليها أو إطالة بقائها بعد انتهاء المدة.

مدلول القوة: ثار خلاف حول مدلول «القوة»: فذهب البعض إلى أن الحظر مقصور على القوة المسلحة أو التهديد بها؛ وذهب آخرون إلى أن الإجراءات الاقتصادية قد يكون لها أثر حاسم، وأن الحظر يشمل الضغوط السياسية والاقتصادية والأيديولوجية، ويساند هذا الرأي إعلان 1970م وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية 1974م.

الاستثناءات الواردة على المبدأ:

1. **الدفاع الشرعي:** نصت المادة 51 على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم العالمي والأمن الدولي...»، وشروطه: وجود اعتداء مسلح فعلي، وأن يكون استعمال القوة مؤقتًا حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير، وخضوع الحق لرقابة المجلس وتناسب الأفعال مع العدوان.
2. **التدابير العسكرية لمجلس الأمن:** التي يتخذها مجلس الأمن بمعرفة الدول الأعضاء وفق المادة 42، في حالة تهديد السلم أو الإخلال به أو العدوان.

MARA 01106405478

3 **استعمال القوة ضد دول معادية:** ضد دولة كانت في الحرب العالمية الثانية معادية لإحدى الدول الموقعة وفق المادة 107، ولم يعد لهذا الاستثناء أهمية الآن.

الدفاع الوقائي: ثار خلاف حول الدفاع الشرعي الوقائي، والراجح في الفقه أن الدفاع الشرعي لا يمارس وقائيًا لمجرد الإحساس بالخطر، وقد استندت إسرائيل إلى هذه النظرية في تدمير المفاعل الذري العراقي عام 1981م، وكان ذلك موضع إدانة عالمية، كما اختلف الفقه حول اشتراط أن يكون الاعتداء مسلحًا؛ والراجح عدم وجود الحق في العدوان الاقتصادي أو المذهبي لأنه يمكن عرضه على المنظمات ولا تتوفر فيه صفة الاستعجال.

5 مبدأ التعاون مع الأمم المتحدة:

النص والمعنى: نصت المادة 2/5 على أنه **«يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملًا من أعمال المنع أو القمع»**، والالتزام شقان: إيجابي بتقديم المساعدات والتسهيلات، ومنها تقديم قوات وفق المادة 43 وتسهيل المرور؛ وسلبي بالامتناع عن مساعدة الدولة المستهدفة.

1 **تحرير الكويت 1990:** بعد رفض العراق الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 678 لعام 1990م، وتكوين تحالف من 33 دولة.

2 **قرار مجلس الأمن رقم 748:** بفرض حظر جوي وبحري وبري ومقاطعة ليبيا.

3 **العقوبات على صربيا والجبل الأسود:** 1992–1995م.

الحكمة منه: وقد جاء المبدأ لوقاية الأمم المتحدة من تصدع العصبة بسبب خروج الأعضاء على التضامن في الجزاءات، كما حدث في العدوان الإيطالي على الحبشة سنة 1935م. ونصت المادة 49 على أن يتضافر الأعضاء على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

6 مبدأ التزام غير الأعضاء:

النص: نصت المادة 2/6 على أنه **«تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة السلم والأمن الدوليين»**، ويستند ذلك إلى

الطبيعة الخاصة لميثاق الأمم المتحدة باعتباره وثيقة دستورية للمجتمع الدولي، ولأن الأمن الدولي لا يتجزأ، وقد استفاد واضعو الميثاق من تجربة العصبة.

التطبيقات والحقوق: من التطبيقات: العقوبات على العراق 1990–1995م، إذ صدرت قرارات وفق الفصل السابع والتزمت بها دول لم تكن أعضاء بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وللدول غير الأعضاء حقوق منها: المادة 35/2 بشأن تنبيه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى نزاع تكون طرفًا فيه إذا قبلت مقدمًا التزامات الحل السلمي؛ والمادة 32 بشأن الاشتراك في المناقشات دون تصويت؛ والمادة 93/2 بشأن الانضمام إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن؛ والمادة 35/2 من النظام الأساسي بشأن التقاضي أمام المحكمة وفق شروط يحددها مجلس الأمن.

7 مبدأ عدم التدخل:

النص: نصت المادة 2/7 على أنه **«ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما** ، وكذلك ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع»، وهو من أهم القيود على المنظمة لصالح الأعضاء.

الرأي الأول: يرى أن الدولة المعنية هي التي تفصل في مسألة اختصاصها الداخلي.

الرأي الثاني (جورج سل): يرى أن اعتراض الدولة ليس سوى دفع تتقدم به أمام جهاز المنظمة له أن يقبله أو يرفضه، ولا يحول دون المناقشة والتحقيق، وإنما يحول دون إصدار توصيات أو قرارات، ويرى أصحاب هذا الرأي حسم ذلك عن طريق جهاز قضائي دولي كمحكمة العدل الدولية.

المسائل الداخلية: من المسائل الداخلية بلا خلاف: النظام الدستوري، والخدمة العسكرية، والجنسية، ومعاملة الأجانب، إلا إذا تناولتها معاهدات دولية فتصبح ذات صفة دولية، وقد قررت محكمة العدل الدولية الدائمة في رأيها الاستشاري عام 1923م الخاص بمراسيم الجنسية في تونس والمغرب أنه إذا كانت مسألة الجنسية لا ينظمها القانون الدولي وتتمتع إزاءها الدولة بسلطة تقديرية، إلا أن الدولة إذا ارتبطت بشأنها بالتزامات اتفاقية فإنها تخرج من دائرة المسائل الداخلية ويحكمها القانون الدولي.

الراجح: والمبدأ ليس مطلقًا، فالميثاق أورد استثناءً في تدابير القمع الواردة في الفصل السابع، كما أعطى المنظمة سلطة التدخل في مسائل كانت تعتبر داخلية كالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الإنسان، وتقدير ذلك يخضع لجهاز الأمم المتحدة المختص، ويقتضي إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وواجب المنظمة في تحقيق أهدافها.

الفصل الثالث: أحكام العضوية في المنظمة الدولية:

1 أنواع العضوية وشروطها:

المبدأ العام: يشكل مبدأ الرضائية قوام العلاقات الدولية، فلا يجوز إجبار الدول على الدخول في علاقات لا ترضاها، والأمم المتحدة لا تمثل سلطة عليا مفروضة، والعضوية فيها قائمة على الاختيار، وقد تنتهي بإرادة الدولة أو كجزاء، وتضمنت المواد 3–6 أحكام العضوية: الانضمام والوقف والفصل، ولم يرد نص صريح على الانسحاب، وتنقسم العضوية إلى أصلية وبالانضمام، وهو تقسيم شكلي لا يترتب عليه نتائج قانونية.

العضوية الأصلية: تنص المادة الثالثة على أن الأعضاء الأصليين هم **«الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه طبقًا للمادة 110، وكذلك الدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير سنة 1942م، وتوقع هذا الميثاق وتصدق عليه»** ، فالعنصران: الاشتراك في مؤتمر سان فرانسيسكو أو توقيع تصريح الأمم المتحدة، والتوقيع على الميثاق والتصديق، وبلغ عدد الأعضاء الأصليين 51 دولة.

العضوية بالانضمام: تنص المادة الرابعة على أن **«العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات راغبة فيها»** ، وأن «قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن»، فالعضوية اختيارية من الجانبين.

الشرط الموضوعي:	البيان والتفصيل:
أن تكون دولة	أي إقليم وشعب وسلطة سياسية، ولا يحق للقبائل الرحل والجماعات البدائية والدول غير المستقلة والأفراد والشركات طلب العضوية،

	وقد فسرت الأمم المتحدة اصطلاح الدولة تفسيرًا واسعًا. وقبول العضوية لا يعني الاعتراف الضمني بالدولة.
أن تكون محبة للسلام	وهو شرط ذو مدلول سياسي أكثر منه قانوني، ولم توضع له معايير، وقد قبلت عضوية دول المحور، وأصبح للأمم المتحدة سلطة تقديرية.
التعهد بتنفيذ الالتزامات	ويجب أن تتعهد الدولة في طلبها للأمين العام بأن تحترم وتنفذ كافة الالتزامات طبقًا للمادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمن، فلا يجوز إقران التوقيع بأي تحفظات.
أن تكون قادرة على التنفيذ	أي لديها القدرة المادية والأهلية القانونية الدولية، وقد قبلت الأمم المتحدة خلال التسعينات دولًا صغيرة كانت لا تقبلها قبل 1990م. وقد يرجع عدم القدرة إلى تعارض الوضع القانوني مع الالتزامات، كما في سويسرا بحالة الحياد الدائم، إذ يتعارض الحياد مع الاشتراك في التدابير العسكرية وغير العسكرية، ولا يخل بذلك المادة 48 التي تخول مجلس الأمن تكليف عدد معين من الأعضاء وإعفاء البعض.
أن تكون راغبة في التنفيذ	وهو شرط سياسي يصعب وضع معيار له، ويخضع للسلطة التقديرية للأمم المتحدة.

الشروط الشكلية: تتقدم الدولة بطلب إلى الأمين العام مصحوبًا بتصريح رسمي باحترام الالتزامات؛ ويعرضه الأمين العام على مجلس الأمن؛ ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد التي تفحصه وتقدم تقريرًا؛ ويقدم المجلس توصية إلى الجمعية العامة، وقبول الأعضاء الجدد من المسائل الموضوعية، فتوصية مجلس الأمن يجب أن تصدر بموافقة تسعة أصوات من بينها أصوات الدول دائمة العضوية مجتمعة، وإلا حال اعتراض إحداها دون الانضمام؛ ثم تصدر الجمعية العامة قرار القبول بثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت طبقًا للمادة 18/2. وتوصية مجلس الأمن غير نهائية، فللجمعية التقدير النهائي؛ وإذا رفض المجلس، فللجمعية بحث أسباب الرفض وإحالة الطلب مرة أخرى.

فتوى محكمة العدل: وقد أحالت الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدولية في نوفمبر 1949م سؤالًا حول ما إذا كانت تمتلك الفصل بمفردها إذا لم تصدر توصية؛ وأجابت المحكمة في رأيها الاستشاري الصادر في 3 مارس 1950م بأن موافقة مجلس الأمن شرط لصدور قرار الجمعية بالانضمام، وأن القول بأن للجمعية أن تقرر قبول دولة رغم عدم صدور توصية مؤداه حرمان المجلس من سلطة مهمة مخولة له بمقتضى الميثاق، وإذا سكتت إحدى الدول

الخمس عن التصويت دون اعتراض صريح، فإن طلب العضوية يعد مقبولًا إذا توافرت تسعة أصوات، كما حدث في عضوية أنجولا.

2 عوارض العضوية:

⚠ **وقف العضوية:** تنص المادة الخامسة على أنه **«يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن حياله عملًا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا»** ، والوقف حق أصيل لمجلس الأمن، ويصدر قراره في مسألة موضوعية بموافقة تسعة أعضاء من بينهم الدائمون أو على الأقل عدم اعتراضهم، ثم تصدر الجمعية قرارها بأغلبية الثلثين، ولا يوقع إلا إذا أتت الدولة أفعالًا تستوجب إجراءات قمع وفق الفصل السابع، ولمجلس الأمن وحده تقرير انتهاء الوقف، ويترتب على الوقف حرمان العضو من حقوق العضوية ومزاياها مع بقاء التزاماته، ويستحيل توقيع الوقف على دولة دائمة العضوية، ولم تتخذ إجراءات الوقف ضد أية دولة منذ تأسيس الأمم المتحدة؛ وقد استبدلت الجمعية العامة بالوقف جزاءً آخر هو رفض أوراق اعتماد من توفدهم الدولة، وطبق على جنوب إفريقيا من 1970م إلى 1994م بسبب التمييز العنصري.

⊗ **الفصل من العضوية:** تنص المادة السادسة على أنه **«إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله بناء على توصية مجلس الأمن»** ، ويشترط الإمعان، أي الإصرار والاستمرار، وأن تكون المخالفات أكثر جسامة من تلك التي تجيز الإيقاف، ويتم بنفس إجراءات الإيقاف: توصية مجلس الأمن بأغلبية تسعة دون اعتراض من أي من الدول الخمس، ثم قرار الجمعية بأغلبية الثلثين، ويستحيل عملًا توقيع الفصل على أي من الدول دائمة العضوية، ويكون القرار ضد الدولة لا الحكومة، وتغيير الحكومة لا يبرر العدول، ويترتب على الفصل الحرمان الكامل من الحقوق والتحلل من الالتزامات، مع بقاء التزام الدولة المفصولة وفق المادة 2/6 كدولة غير عضو.

؟ **الانسحاب:** لم ينص الميثاق عليه عمدًا حفاظًا على الاستمرار، بخلاف عهد العصبة، وانقسمت الآراء إلى أربعة اتجاهات.

1 **الاتجاه الأول:** للدول حق الانسحاب تأسيسًا على مبدأ السيادة.

2 **الاتجاه الثاني:** ليس للدولة حق الانسحاب، لأن الميثاق معاهدة جماعية غير محدودة الأجل لا يجوز فسخها بالإرادة المنفردة.

3 **الاتجاه الثالث:** الأصل عدم الجواز والاستثناء الإباحة في ظروف معينة، منها عجز المنظمة عن حفظ السلم، أو خروجها على مبادئ القانون والعدالة، أو إدخال تعديل لم توافق عليه الدولة ويغير حقوقها والتزاماتها.

4 **الاتجاه الرابع:** حق الدولة في الانسحاب وقتما تشاء، لأن التنظيم الدولي يقوم على التعاون الاختياري.

التطبيق العملي: ولم تعرف الأمم المتحدة سوى حالة إندونيسيا التي أعلنت في 20 يناير 1965م انسحابها احتجاجًا على اختيار ماليزيا لعضوية مجلس الأمن، ثم عادت في 28 سبتمبر 1966م بعد تغير نظام الحكم، ولم تطلب الأمم المتحدة إجراءات عضوية جديدة، واعتبرت فترة انقطاعها مقاطعة للجلسات، وسددت التزاماتها المالية عن الفترة.

الفصل الرابع: أجهزة الأمم المتحدة:

1 الجمعية العامة:

الأجهزة الرئيسة: تنص المادة 7/1 على أن الأجهزة الرئيسة ستة: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، والأمانة العامة؛ وتجيز الفقرة الثانية إنشاء فروع ثانوية.

التشكيل: تنص المادة التاسعة على أن **«تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة»**، وأنه **«لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة»**، وتلتزم الدول بموافاة الأمين العام بأوراق اعتماد ممثليها وأسماء الوفود قبل بدء الدورة بأسبوع على الأقل، وتفحص لجنة وثائق الاعتماد أوراق الاعتماد وتقدم تقريرًا، وهي وحدها التي تملك البت في شرعية التمثيل عند الشك.

الرئيس واللجان: وتنتخب الجمعية رئيسًا وواحدًا وعشرين نائبًا؛ ويراعى التعاقب الجغرافي العادل، وجرى العرف على ألا يكون الرئيس من ممثلي الدول الخمس الكبرى، بل يكون رؤساء وفودها من نواب الرئيس، ووظائف الرئيس: افتتاح واختتام الجلسات، وإدارة المناقشات، وكفالة مراعاة اللائحة، وإعطاء الحق في الكلام، وطرح الأسئلة وإعلان القرارات، والبت في

نقاط النظام، وحفظ النظام، واقتراح تحديد وقت المتكلمين وعدد مرات الكلام وإقفال قائمة المتكلمين أو باب المناقشة وتعليق الجلسة أو رفعها أو تأجيل المناقشة.

1 **ومن اللجان لجنة السياسة والأمن:** ومن أهم اختصاصاتها تنظيم التسليح.

اللجان الإجرائية والدائمة: وتتكون كل لجنة من ممثل واحد عن كل دولة، وتنتخب رئيسًا ونائبًا ومقررًا. وأنشأت لجنتين إجرائيتين: اللجنة العامة أو التوجيهية وتسمى مكتب الجمعية وتتكون من الرئيس ونوابه ورؤساء اللجان السبع، وتختص بإقرار جدول الأعمال أو تعديله وصياغة القرارات؛ ولجنة أوراق الاعتماد، وهناك لجنتان دائمستان من الخبراء: اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية من 21 عضوًا تعينهم الجمعية لثلاث سنوات، وتختص بالتدقيق الفني للميزانية ومساعدة اللجنة الخامسة وتقديم تقرير مفصل عن الميزانية المقترحة وتدقيق حسابات الأمم المتحدة والكيانات التابعة والوكالات المتخصصة؛ ولجنة الاشتراكات من 18 عضوًا تعينهم الجمعية لثلاث سنوات، وتختص بتقديم المشورة بشأن قسمة نفقات المنظمة والأنصبة للأعضاء الجدد وتغيير الأنصبة وتطبيق المادة 19. وهناك لجان مؤقتة وأجهزة ثانوية أخرى.

السلطات العامة: المادة العاشرة تنص على أن **«للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه، كما أن لها، فيما عدا ما نص عليه في المادة 12، أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور»** ، فلا تخرج عن نطاق الميثاق أو اتصال بسلطات فرع؛ ويستثنى من التوصية ما إذا كان مجلس الأمن يباشر بصدد نزاع أو موقف الوظائف المرسومة له، فلا يجوز للجمعية تقديم توصية إلا إذا طلب المجلس.

السلطات في حفظ السلم: المادة 11/1 تجيز النظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن، بما في ذلك نزع السلاح وتنظيم التسلح، وتقديم توصياتها إلى الأعضاء أو مجلس الأمن أو كليهما؛ والمادة 11/2 تجيز مناقشة أية مسألة تتصل بحفظ السلم ترفعها دولة عضو أو غير عضو طبقًا للمادة 35 أو مجلس الأمن، وتقديم توصياتها، مع قيدين: عدم تقديم توصية في نزاع أو موقف يباشر مجلس الأمن اختصاصه إلا إذا طلب المجلس؛ وإحالة المسائل التي يلزم فيها عمل ما إلى مجلس الأمن قبل البحث أو بعده، والمادة 14 تجيز التوصية باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف تسوية سلمية متى رأت أنه قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية، بما في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك مبادئ الأمم المتحدة.

قرار الاتحاد من أجل السلم: أصدرت الجمعية العامة في 3 نوفمبر 1950م قرارًا ينص على أنه إذا أخفق مجلس الأمن بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولي في الحالات التي يلوح فيها التهديد للسلم أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان، **تبحث الجمعية العامة الموضوع فورًا لإصدار التوصيات اللازمة للأعضاء لاتخاذ التدابير الجماعية المناسبة، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة** ؛ وأوصى القرار الدول بالاحتفاظ في جيوشها بعدد مدرب من القوات المسلحة لاستخدامها كوحدات للأمم المتحدة؛ وأنشأ لجنتين: لجنة الإجراءات الجماعية من 14 عضوًا، ولجنة مراقبة السلم الدولي من 14 عضوًا؛ وقضى بتعديل إجراءات الدعوة إلى دورة استثنائية عاجلة خلال 24 ساعة إذا تلقى الأمين العام طلبًا من مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء ليس من بينها بالضرورة الدائمون، أو من الجمعية بأغلبية أعضائها، وقد قررت محكمة العدل الدولية أن سلطة مجلس الأمن في اتخاذ أعمال القمع ليست جامعة مانعة، فلا تمنع الجمعية من إصدار توصياتها وفق المادتين 10 و14، ولا تسري قيود المادة 11/2 إلا في الحالات التي تمارس فيها عملًا من أعمال القمع، وأن مهام قوات الطوارئ ليست أعمال قمع بل إجراءات وفق المادة 14.

السلطات الاقتصادية والرقابية: المادة 13/1 تنص على أن تنظم الجمعية دراسات وتصدر توصيات في سبيل إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية؛ والفقرة الثانية تحيل إلى الفصلين التاسع والعاشر؛ فالجمعية صاحبة الاختصاص الأصيل، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي يمارس نيابة عنها وتحت إشرافها، والمادة 15/1 بشأن تلقي تقارير مجلس الأمن السنوية أو الخاصة؛ والمادة 15/2 بشأن تلقي ونظر تقارير كل أجهزة الأمم المتحدة؛ والمادة 17/1 و2 بشأن فحص وإقرار الميزانية وتحديد الأنصبة؛ والمادة 17/3 بشأن نظر الترتيبات المالية والمتعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة والتصديق عليها ودراسة ميزانياتها الإدارية، ولها سلطات أخرى في العضوية، وتشكيل الأجهزة، وتعديل الميثاق.

الدورات والتصويت: تنعقد في دورات عادية مرة كل سنة تبدأ من الثلاثاء الثالث من سبتمبر، ويعد الأمين العام جدول الأعمال ويعلنه قبل بداية الدورة بستين يومًا؛ والدورات غير العادية أو الخاصة بناء على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الأعضاء، وتعقد خلال خمسة عشر يومًا من وصول الطلب؛ وجلساتها ولجانها علنية إلا إذا قررت غير ذلك؛ ولغات العمل خمس: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية والصينية، واللغات الرسمية ست تشمل الروسية،

والتصويت: المادة 18/1 تنص على أن **«يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد أمام الجمعية العامة»** ؛ والفقرة الثانية على أن **«تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت»** ؛ والفقرة الثالثة على أن القرارات في المسائل الأخرى تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، والمسائل الهامة تشمل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفق المادة 86/1(ج)، وقبول أعضاء جدد، ووقف الأعضاء وفصلهم، ومسائل سير نظام الوصاية، ومسائل الميزانية، وتعديل الميثاق المادة 108، أو تقرير دعوة مؤتمر لإعادة النظر المادة 109. والأصل في قرارات الجمعية الأغلبية المطلقة ما لم ينص الميثاق على الثلثين؛ والتصويت علني إلا في انتخاب الدول أو الأفراد فيكون بالاقتراع السري.

2 مجلس الأمن:

التشكيل: تنص المادة 23 بعد تعديلها على أن يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضوًا، تكون جمهورية الصين وفرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين، وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين لمدة سنتين، ويراعى بوجه خاص مساهمة الأعضاء في حفظ السلم والأمن ومقاصد الهيئة، والتوزيع الجغرافي العادل، وقد كرس ذلك الفوارق بحسب القوة والدور في الحرب العالمية الثانية، ويعد التشكيل عقبة في أداء المجلس، لأن أداءه يتوقف على التوازن والوفاق بين الخمس؛ ولا يمكن معالجة الجمود إلا بتعديل الميثاق في المادتين 107 و108، وهو يتطلب موافقة الخمس.

السلطات: المادة 24 تنص على أنه **«رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعًا وفعالًا في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسة في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبًا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات»** ؛ والمادة 25 تنص على أن **«يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق»** ، وقد أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة في 21 يونيو 1971م بشأن الآثار القانونية المترتبة على استمرار جنوب إفريقيا في ناميبيا وقرار مجلس الأمن 276 لسنة 1970م أن مجلس الأمن هو صاحب المسؤولية الأولى في حفظ السلم والأمن الدوليين.

تسوية النزاعات (الفصل السادس):

1. **التدخل التلقائي (المادة 33):** «يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجئوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليهم اختيارها»، وأن «يدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك»، فدور المجلس يقتصر على الدعوة وليس له تحديد وسيلة بعينها، إلا أنه تجاوز ذلك في الأزمة الإندونيسية عام 1947م حين أوصى باللجوء إلى التحكيم.

2. **التوصية (المادة 36):** إذا رفض الأطراف اتباع طرق المادة 33 أو تأخروا، يقدم المجلس توصيات للطرفين حسب ما يراه ملائمًا، ويراعي ما سبق لأطراف النزاع اتباعه؛ وعليه أن يأخذ في اعتباره أن المنازعات القانونية يجب عرضها على محكمة العدل الدولية طبقًا للمادة 36/3، كما حدث في قضية مضيق كورفو بين بريطانيا وألبانيا عندما أوصى مجلس الأمن في قراره في 9 إبريل 1947م بعرض النزاع على المحكمة، وتكييف طبيعة النزاع من المسائل التقديرية وفق المادة 34.

3. **التدخل بناء على دعوة الأطراف (المادة 37):** تنص على أنه «إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة عليها أن تعرضه على مجلس الأمن»، وأنه «إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقًا للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائمًا من شروط حل النزاع»، وشروط ممارسة الاختصاص: إخفاق الطرفين، وأن يكون استمرار النزاع من شأنه تعريض السلم للخطر، وإحالة الطرفين النزاع طواعية، ولمجلس الأمن وفق المادة 38 إذا طلب إليه جميع المتنازعين أن يقدم توصياته بقصد حل النزاع حلًا سلميًا دون إخلال بالمواد 33 إلى 37؛ وفي كل الحالات سلطته إصدار توصيات غير ملزمة، وقد يتصدى المجلس بناء على تنبيه دولة عضو أو غير عضو وفق المادة 35.

حفظ السلم (الفصل السابع):

المادة ٣٩: تنص على أنه **«يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عملًا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41، 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه»** ، والمجلس صاحب الاختصاص في تكييف الوقائع وتحديد الحالات الثلاث، واختلف الفقه حول القيمة القانونية للتوصية، والراجح أنها ملزمة، والسلم المعني هو السلم الدولي، فلا يتدخل المجلس في نزاع داخلي لا يهدد السلم والأمن الدوليين، وقد تبنت الجمعية العامة تعريف العدوان بقرارها رقم 3314 لسنة 1974م بأنه استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد السيادة ووحدة الإقليم أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو أي عمل منافٍ للميثاق، وهو تعريف إرشادي.

1. **التدابير المؤقتة (المادة 40):** تنص على أنه «لمجلس الأمن منعًا لتفاقم الموقف، وقبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين بما يراه ضروريًا أو مستحسنًا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه»، وهي إجراءات لا تحسم الخلاف مثل وقف إطلاق النار أو فصل القوات، وخصائصها: منع تدهور الموقف وخلق الظروف المناسبة، عدم الإخلال بحقوق المتنازعين ومراكزهم، وأخذ عدم الاستجابة في الحسبان.
2. **تدابير المنع (المادة 41):** تنص على أنه **«لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته** ، وله أن يطلب من أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية وقفًا كليًا، والبحرية والجوية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفًا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية»، وهي غير محددة على سبيل الحصر بعبارة «ويجوز أن يكون من بينها»؛ ولا يعني ورود الأمثلة وجوب استنفادها قبل تدابير القمع، ولا يجوز لأية دولة الامتناع بدعوى معاهدة تمنعها.

3 **أعمال القمع (المادة 42):** تنص على أنه إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه، ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى.

المادة ٤٣: تنص على أن «يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقًا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة، والمساعدات والتسهيلات الضرورية، ومن ذلك حق المرور»، وأن «يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها، ومدى استعدادها وأماكنها عمومًا ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم»، وأن «تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية».

السلطات الإدارية: يمارس بالاشتراك مع الجمعية العامة: قبول العضوية المادة 4، ووقف العضوية ومزاياها المادة 5، والفصل المادة 6، وتعيين الأمين العام المادة 97، وانتخاب قضاة محكمة العدل المادة 97، وتحديد شروط انضمام الدول غير الأعضاء للنظام الأساسي للمحكمة المادة 94؛ ويمارس بمفرده: رد حقوق ومزايا العضو الموقوف المادة 5، وإعادة النظر في تعديل الميثاق المادتان 108 و109/2، وتحديد شروط لجوء الدول غير الأعضاء للمحكمة المادتان 94 و35 من النظام الأساسي، وتنفيذ أحكام المحكمة المادة 94، والتحقيق في أي نزاع أو موقف يعرض السلم للخطر، ووضع الخطط اللازمة للتسلح المادة 26، ومساعدة لجنة أركان الحرب المادة 47، وإنشاء اللجان والأجهزة الثانوية، والحلول محل الجمعية العامة في وظائف الأمم المتحدة المتعلقة بالمناطق الاستراتيجية الخاضعة للوصاية المادة 83.

نظام التصويت (المادة ٢٧): تنص على أنه **«يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد»**، و **«تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أعضاء»**، و **«تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة»**، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقًا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفًا في النزاع عن التصويت»، ويجب توافر الأغلبية الموصوفة، أي موافقة جميع الأعضاء الدائمين في المسائل الموضوعية، فضلًا عن أربعة أعضاء غير دائمين حتى يكتمل نصاب تسعة

من أصل 15. وتحديد طبيعة المسألة إجرائية أو موضوعية مسألة خلافية، وقد أصدرت الدول العظمى في سان فرانسيسكو تصريحًا حددت فيه صراحة أن المسائل الواردة في المواد من 28 إلى 32 تعد إجرائية، وتكييف المسألة من المسائل الموضوعية التي تتطلب موافقة تسعة من بينهم الخمسة، وقد يستخدم الفيتو المزدوج مرة عند التكييف ومرة عند التصويت، وقد بلغ عدد القرارات التي استخدم حق الفيتو عليها من قبل الدول الخمس من 1946م حتى 2020م قرابة 313 قرارًا، معظمها متعلق بحفظ السلم والأمن والتعايش السلمي.

التقييم: ونظام التصويت من أكبر المعوقات القانونية أمام تحقيق التعايش السلمي، وإعطاء حق الفيتو يؤدي إلى تحطيم الإرادة الدولية، وقد دفع ذلك إلى المناداة بإصلاح عمل مجلس الأمن وتعديل الميثاق.

3 المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

الاختصاص: المادة 55 تنص على أنه «رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم، مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وتعمل الأمم المتحدة على: (أ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي؛ (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم؛ (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلًا»، والمادة 56 تتعهد بأن يقوم الأعضاء منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد؛ والمادة 60 تجعل المجلس يعمل تحت إشراف الجمعية العامة، فعلاقته بها تبعية وخضوع، فهو جهاز تنفيذي لها في مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي.

التشكيل: يتكون من 54 عضوًا تختارهم الجمعية العامة بالانتخاب الجزئي السنوي بواقع 18 عضوًا كل سنة لمدة ثلاث سنوات، وليست هناك عضوية دائمة، ويجوز إعادة الانتخاب؛ ولكل عضو مندوب واحد، ويراعى تمثيل المصالح الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والجغرافية؛ وله دعوة أي عضو للاشتراك في المداولات عند بحث مسألة تهمه بوجه خاص دون تصويت؛ والمادة 68 تجيز إنشاء لجان للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق

الإنسان وغيرها، ومن فروعه: اللجان الإقليمية مثل اللجنة الاقتصادية لأوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية؛ واللجان الموضوعية مثل الإحصاءات والسكان وحقوق الإنسان والمرأة؛ ولجان الخبرة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب المندوب السامي للاجئين واللجنة المركزية الدائمة لمكافحة المخدرات.

السلطات: وفق المواد 62 إلى 66: إعداد الدراسات والتقارير في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة؛ المناقشة في موضوعات التعاون الدولي؛ إعداد مشروعات اتفاقات تعرض على الجمعية العامة؛ الدعوة إلى مؤتمرات دولية؛ تقديم الاستشارات والمعلومات لمجلس الأمن متى طلب؛ الربط والتنسيق بين الوكالات المتخصصة بوضع اتفاقات الوصل والتشاور وتقديم التوصيات وإلزام الوكالات بتقديم تقارير، والتصويت: لكل عضو صوت واحد، وتصدر القرارات غير الملزمة بالأغلبية البسيطة للحاضرين المشتركين في التصويت، ويجتمع عادة مرتين في العام لمدة شهر.

4 مجلس الوصاية:

الأهداف (المادة ٧٦): توطيد السلم والأمن الدوليين؛ ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم والتقدم نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسب الظروف ورغبات الشعوب؛ التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز؛ كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة وأهاليها والمساواة بين الأهالي في إجراء القضاء.

الأقاليم والتشكيل: الأقاليم وفق المادة 77: الأقاليم المشمولة بالانتداب؛ والأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة الحرب العالمية الثانية؛ والأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها؛ ولا يطبق على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في الأمم المتحدة، والتشكيل وفق المادة 86/1: الأعضاء الذين يتولون إدارة أقاليم مشمولة بالوصاية؛ والأعضاء الدائمون بمجلس الأمن الذين لا يتولون إدارة أقاليم؛ والعدد الذي يلزم من الأعضاء الآخرين لكفالة أن يكون جملة الأعضاء فريقين متساويين، وتنتخب الجمعية هؤلاء لمدة ثلاث سنوات، ولم يعد باقيًا تحت الوصاية أية أقاليم، فأصبحت العضوية مقصورة على الدول الخمس الكبرى، والصين لا تشترك، فأصبح المجلس في ذمة التاريخ.

MUARA 01105405478

5 محكمة العدل الدولية:

الطبيعة والتشكيل: هي الأداة القضائية الرئيسة للأمم المتحدة، تختص بالفصل في النزاعات القانونية بين الدول، وتعمل وفق نظامها الأساسي الملحق بالميثاق، ومقرها قصر السلام بلاهاي، وجميع أعضاء الأمم المتحدة بحكم عضويتهم أطراف في النظام الأساسي، ويجوز للدول غير الأعضاء الانضمام بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن، ويترتب على كونها جهازًا رئيسًا: اشتراك مجلس الأمن مع الجمعية في اختيار القضاة؛ تعهد الأعضاء بالنزول على حكم المحكمة في أية قضية يكونون طرفًا فيها، وإذا امتنع المتقاضي فللطرف الآخر اللجوء إلى مجلس الأمن؛ طلب الجمعية أو مجلس الأمن أو سائر الفروع والوكالات المتخصصة المرتبطة فتوى في أية مسألة قانونية؛ تحديد مجلس الأمن شروط فتح المحكمة أمام الدول الأخرى دون إخلال بالمساواة؛ إخطار المحكمة الأعضاء عن طريق الأمين العام بأية قضية؛ تحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة وتحديد الجمعية مرتبات القضاة ومكافآتهم وتعويضاتهم.

القضاة: 15 قاضيًا من ذوي الصفات الخلقية العالية والحائزين في بلادهم على مؤهلات التعيين في أرفع المناصب القضائية أو المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي العام، بغض النظر عن الجنسية، ولا يجوز أكثر من قاض من رعايا دولة واحدة، وينبغي أن يكون تأليف الهيئة كفيلًا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسة؛ ويحكم الاختيار معيارا الكفاءة والتوزيع الجغرافي العادل، ويتم الانتخاب وفق المواد من 4 إلى 14 من النظام الأساسي، ويشترك فيه مجلس الأمن والجمعية العامة من قائمة يعدها الأمين العام تحوي أسماء المرشحين من الشعبة الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة، ولا تفريق في مجلس الأمن بين الدائم وغير الدائم، ويعد المرشحون الذين ينالون الأغلبية المطلقة في المجلس والجمعية منتخبين، وإذا حصل أكثر من مرشح من نفس الدولة على الأغلبية يعد أكبرهم سنًا منتخبًا؛ والمدة تسع سنوات ويجوز إعادة الانتخاب، وتنتهي ولاية خمسة بعد ثلاث سنوات وخمسة بعد ست سنوات بالقرعة في أول انتخاب؛ وينتخب القضاة رئيسًا ونائبًا لمدة ثلاث سنوات بالتناوب؛ وتنعقد المحكمة بكامل هيئتها إلا في حالات استثنائية، ويكون التشكيل صحيحًا بحضور تسعة قضاة، ويجوز أن تعقد غرفة مشورة من 3 إلى 5 أعضاء.

واجبات القضاة: يؤدي القاضي قسمًا في جلسة علنية قبل مباشرة عمله بأن يلتزم بأداء وظائفه بكل شرف ونزاهة وحيدة غير مستوح في ذلك إلا ضميره؛ ولا يجوز له تولي مناصب سياسية أو إدارية ولا الاشتغال بمهن حرة ولا مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في

أية قضية، ولا الاشتراك في قضية سبق أن كانت له فيها صفة الوكيل أو المستشار أو المحامي لأحد الأطراف أو العضو في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى؛ ويتمتع باستقلال كامل فلا يجوز طلب أو قبول تعليمات أو توجيهات من أية حكومة أو من فروع الأمم المتحدة أو لجانها؛ ويتقاضى مرتبات عالية ويتمتع بحصانات وامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين، وهو غير قابل للعزل إلا بإجماع رأي الأعضاء الآخرين إذا أصبح غير مستوف للشروط، ويقوم المسجل بإخطار الأمين العام رسميًا بذلك فيصبح المنصب شاغرًا.

القاضي المؤقت: يحق للقضاة من جنسية أحد أطراف الدعوى الجلوس للحكم ولا يتنحون؛ وإذا كان في التشكيل قاض واحد من جنسية أحد الأطراف جاز للأطراف الآخرين اختيار قاضي من جنسيتهم تنتهي مهمته بالحكم؛ وإذا لم يكن هناك قضاة من جنسية أي من الطرفين جاز لهما اختيار قاضيين مؤقتين، ويتمتعان بحرية الاختيار ويشتركان في الحكم على وجه المساواة؛ وهذا النظام يهدف إلى التوازن لكنه معيب من ناحيتين: يدل على عدم الثقة في قضاة المحكمة، ولا يستقيم مع استقلالهم وحيادهم.

اختصاصات المحكمة:

1. **الاختصاص القضائي:** المادة 34/1 من النظام الأساسي تنص على أن **«الدول فقط هي التي يجوز لها أن تكون أطرافًا في القضايا المعروضة على المحكمة»** ؛ فلا يحق للمنظمات الدولية أو الأفراد العاديين أن يكونوا أطرافًا، ولكن للمنظمات طلب الرأي الاستشاري، ويجوز للمحكمة أن تطلب من المنظمات الدولية العامة معلومات ذات صلة، والأطراف من الدول ثلاث فئات: الدول أعضاء الأمم المتحدة وفق المادة 93/1؛ والدول غير الأعضاء التي تنضم إلى النظام الأساسي بشروط تحددها الجمعية العامة بناء على توصية مجلس الأمن وفق المادة 93/2؛ والدول التي ترغب في المثول أمام المحكمة في منازعة خاصة دون أن تكون أعضاء أو أطرافًا في النظام الأساسي وفق المادة 35/2 من النظام التي تنص على أن «يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام المحكمة»، والفارق أن الفئة الثانية تستطيع إصدار تصريحات بقبول الولاية الجبرية، بينما الثالثة لا تستند إلى التصريح في مواجهة الأطراف في النظام الأساسي ما لم يوافقوا.

2 **الاختصاص الإفتائي:** تمارسه إذا طلبت الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو أحد الأجهزة الأخرى أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بشرط إذن الجمعية العامة؛ ويتميز بأنه لا بد أن يكون الرأي منصبًا على مسألة قانونية داخلة في نطاق عمل من يطلبها وفق المادة 96/2؛ والمحكمة ليست ملزمة بإصدار الرأي بل لها الرخصة في الامتناع متى رأت أن طبيعتها القضائية تحتم ذلك، لكنها تراعي عدم الامتناع لمساعدة المنظمات؛ ويجب أن يصدر الطلب من الجهة صاحبة الحق؛ والآراء الاستشارية لا تتمتع بقوة إلزامية، فهي ذات قيمة قانونية كبيرة؛ ولم ترفض المحكمة حتى الآن أية طلبات قدمت إليها من الهيئات صاحبة الحق.

3 **أساس اللجوء:** لا تعترف الدول الأعضاء بولاية إجبارية إلا بموافقتها؛ فاللجوء الاختياري يقوم على موافقة الأطراف وفق المادة 36/1، ويشمل جميع القضايا التي يعرضها المتقاضون وجميع المسائل المنصوص عليها في الميثاق أو المعاهدات؛ وليست هناك صيغة محددة للموافقة، وقد اعتبرت المحكمة في قضية مضيق كورفو أن خطاب نائب وزير خارجية ألبانيا إلى مسجل المحكمة تعبير كافٍ، ويمكن أن تتم ضمنيًا إذا ناقش الطرف الآخر صحة الوقائع دون الاعتراض على الاختصاص؛ والولاية الجبرية وفق المادة 36/2 تكون بإعلان الدولة قبول الاختصاص الإلزامي مسبقًا في المنازعات التي تقوم بينها وبين دولة تقبل نفس الالتزام، ويشمل: تفسير معاهدة، أية مسألة من مسائل القانون الدولي، تحقيق واقعة إذا ثبتت كانت خرقًا لالتزام دولي، نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي ومداه؛ والفقرة الثالثة تجيز إصدار التصريحات دون قيد أو شرط أو معلقة على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول بعينها أو متقيدة بمدة.

4 **الاختصاص العرضي:** الاعتراض الأولي عندما ينازع أحد الأطراف في اختصاص المحكمة؛ طلب التدخل وفق المادة 63 لدولة طرف في معاهدة تتعلق بتفسيرها، فإذا استعملت الحق كان التأويل ملزمًا لها؛ طلب التدابير المؤقتة وفق المادة 41 لحفظ حق كل من الأطراف متى رأت الظروف ذلك، ويعتمد على ترجيح اختصاص المحكمة ودرجة الاستعجال والمخاطر.

القانون المطبق: المادة 38 تنص على أن وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقًا لأحكام القانون الدولي، وتطبق: **«(أ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة؛ (ب) العادات الدولية**

المرعية المعتبرة بمثابة قانون؛ (ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة؛ (د) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم، ويعد هذا أو ذلك مصدرًا احتياطيًا لقواعد القانون، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59» ؛ وللمحكمة سلطة الفصل وفق مبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى.

6 الأمانة العامة:

التكوين: الأمانة العامة فرع رئيس وفق المادة 7/1، وهي جهاز إداري وفني دائم، تختلف عن سائر الفروع في أنها لا تتكون من ممثلين للدول بل من موظفين دوليين يختارون لكفاءتهم ومؤهلاتهم، يعملون تحت إشراف الأمين العام.

الأمين العام: هو الموظف الإداري الأكبر، ويؤدي دورًا أساسيًا، وينبغي أن يكون شخصية مرموقة ومؤثرة؛ والمادة 97 تنص على أن **«تعين الجمعية العامة الأمين العام بناءً على توصية مجلس الأمن»** ؛ ويصدر قرار مجلس الأمن بأغلبية تسعة أعضاء من بينهم الدول الخمس الكبرى باعتباره مسألة موضوعية، وقرار الجمعية بالأغلبية المطلقة للحاضرين المشتركين في التصويت لأن الموضوع ليس من مسائل المادة 18/2؛ وجرى العمل على اختياره من الشخصيات السياسية الهامة في الدول الصغرى لضمان عدم تحيزه للدول الكبرى؛ ولم يحدد الميثاق مدة الخدمة، وحددتها الجمعية بخمس سنوات يجوز تجديدها.

اختصاصاته: الإدارية والفنية: تعيين موظفي الأمانة وترقيتهم وتأديبهم وعزلهم وفق اللوائح؛ الاشتراك في اجتماعات الجمعية ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والقيام بالوظائف الأخرى؛ إعداد تقرير سنوي عن نشاط الهيئة؛ إعداد جدول أعمال الجمعية وجداول الأعمال المؤقتة للفروع ودعوتها للاجتماعات غير العادية والإشراف على الأعمال الإدارية والترجمة والطبع والتوزيع وموافاة الفروع بالمعلومات والدراسات؛ تسجيل ونشر المعاهدات؛ تلقي طلبات الانضمام؛ إعداد مشروع الميزانية؛ التعاقد باسم الأمم المتحدة وتمثيلها أمام المحاكم الداخلية والدولية والمنظمات الدولية، والسياسية: تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وله تقدير سياسي ودبلوماسي ودعوة المجلس للنظر؛ تكليفه بمهام سياسية من الجمعية أو المجلس؛ القيام بمهام سياسية بناء على طلب بعض الدول للوساطة أو كمستشار غير رسمي.

الموظفون: يتكون جهاز الأمانة من مكاتب وإدارات، يعمل بعض الموظفين في نيويورك وبعضهم في جنيف؛ ويعين الأمين العام الموظفين ويشرف على أعمالهم وفق لائحة

مستخدمي الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية في 20 فبراير 1952م وأدخلت عليها تعديلات، ويعاونه لجنة التعيينات والترقيات التي تم إنشاؤها وفق المادة 104 الفقرة 9 من اللائحة؛ ويراعى في الاختيار مستوى عالٍ من القدرة والكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الجنسية أو مواقف الحكومات، مع توافر أقصى ما يمكن من التوزيع الجغرافي العادل.

واجباتهم وحقوقهم: الولاء للمنظمة دون غيرها والعمل بحيدة كاملة بعيدًا عن أي تأثير خارجي، والامتناع عن الأعمال المتعارضة مع وظائفهم، وإطاعة تعليمات رؤسائهم واحترام صفتهم الدولية، وإلا تعرضوا للجزاءات الإدارية؛ وهناك تعهد رسمي يوقع عليه الموظف عند استلام العمل؛ والمسؤوليات دولية لا وطنية وفق المادة 11 من لائحة المستخدمين؛ وتحدد عقود العمل الحقوق من المرتبات والمكافآت والتأمينات والمعاشات، والحماية الوظيفية الإدارية بالتظلم أو القضائية بالمحكمة الإدارية لموظفي الأمم المتحدة لإلغاء القرارات غير القانونية أو الحصول على تعويضات، واختصاصها إلزامي لكنه قاصر على حالات نصت عليها لائحتها؛ وقد أرست أحكامها مبادئ منع التعسف في استعمال السلطة والصفة اللائحية لمركز الموظفين ومبدأ الشرعية؛ ولهم حق الاستقالة بشرط الإخطار واتباع الإجراءات؛ ويتمتعون بحصانات ومزايا شخصية وقضائية كاملة وإعفاء من الضرائب وتسهيلات اتصال وتصاريح مرور وإعفاء من قيود الهجرة وإجراءات تقييد الأجانب، وفق اتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية في 13 فبراير 1946م.

MARA 01105405478

الوكالات المتخصصة:

١ الطبيعة القانونية للوكالات
٢ الوكالات الاجتماعية والثقافية
٣ الوكالات الاقتصادية
٤ الوكالات الفنية والاتصالات

الفصل الأول: الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة:

١ تعريف الوكالات المتخصصة وعناصر قيامها:

التعريف: المنظمة العالمية المتخصصة هي منظمة دولية عالمية مخصصة؛ عالمية العضوية، ومتخصصة في ميدان غير سياسي، فإذا أبرمت اتفاق وصل مع الأمم المتحدة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي سُميت وكالة متخصصة؛ ومن ثم **فكل وكالة متخصصة منظمة متخصصة وليس العكس** ؛ لأن ماهية الوكالة لا تتوافر إلا بعناصر المادة (57/1) من الميثاق، ويمكن تعريف المنظمة العالمية المتخصصة بأنها هيئة دائمة تنشئها الدول فيما بينها لممارسة اختصاص دولي على نطاق عالمي في ميدان متخصص من ميادين العمل البشري غير السياسي.

المادة السابعة والخمسون: تنص على أنه: **«الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي يعهد إليها بمقتضى نظمها الأساسية بمسؤوليات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشئون، يوصل بينها وبين الأمم المتحدة وفقًا لأحكام المادة (63/2)؛ وتسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين الأمم المتحدة فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة»** .

١ **الإسهام الحكومي:** بأن يكون إنشاؤها باتفاق دولي بين الحكومات، وعضويتها للدول كقاعدة عامة، فلا تدخل المنظمات غير الحكومية ولو شاركت حكومات إلى جانب أشخاص خاصين؛ ولا يقلل من ذلك وجود استثناءات، كمنظمة العمل الدولية التي تضم ممثلي أرباب العمل والعمال مع الدول، مع بقاء العضوية للدول، كما تقبل بعض الوكالات، كمنظمة الصحة العالمية واليونسكو، وحدات إقليمية لا تتمتع بوصف الدولة الكاملة متى توافر قدر من الحكم الذاتي.

ANARA 01105405478

2. **مسؤوليات دولية واسعة غير سياسية:** بأن يكون اختصاصها على درجة من الأهمية يتيح الإشراف على ناحية موضوعية من التعاون الدولي وعلى المستوى العالمي؛ وتطبيقًا لعبارة «مسؤوليات دولية واسعة» في المادة (57/1) لا تُعد وكالات متخصصة المنظمات الإقليمية المتخصصة والمكاتب الدولية ذات الاختصاص الإداري المحدود كاتحاد التلغراف العالمي.

3. **الوصل بالأمم المتحدة:** باتفاقات تُعقد بينها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتُعرض على الجمعية العامة للموافقة، بهدف خضوعها لرقابة وإشراف الأمم المتحدة وتنسيق أعمال الأمم.

2 التمييز بين الوكالات المتخصصة وأجهزة الأمم المتحدة:

الشخصية القانونية: تتمتع الوكالة المتخصصة بشخصية قانونية دولية وأهلية لاكتساب الحقوق والتحمل بالواجبات الدولية؛ وهذه الشخصية لا تتوقف على اعتراف الفقه أو النص عليها في الوثيقة المنشئة، بل أصبحت **مبدأً قانونيًا عامًا أقرته الدول الأعضاء باتفاقيات المزايا والحصانات، وأكده القضاء الدولي في العديد من أحكامه** .

التمييز عن الأجهزة الفرعية: هذا الاستقلال يميز الوكالة عن الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة وعن الأجهزة الفرعية التي تنشئها لمساعدتها، كصندوق الأمم المتحدة لإغاثة الأطفال، والمنظمة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ فهذه لا تتمتع بوصف المنظمة المتخصصة أو الدولية عمومًا ولو مُنحت استقلالًا؛ **لأنها أُنشئت بقرار من الجمعية العامة لا باتفاقات بين الحكومات** .

3 الطبيعة القانونية للوكالات المتخصصة وعلاقتها بالأمم المتحدة:

الاستقلال والتعاون: للوكالات كيان وشخصية قانونية مستقلة عن الأمم المتحدة، ولا ينتقص من ذلك التعاون بينها؛ وسند ذلك أن نصوص الميثاق جعلت منها الإدارة المركزية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي، واعترفت بمسؤولياتها المستقلة وبضرورة الربط والتنسيق دون المساس بشخصيتها، وأكدت باستمرار على استقلالها وعدم خضوعها للاعتبارات السياسية التي قد تؤثر على نشاط الأمم المتحدة، كما أن العضوية فيها ليست حكرًا على أعضاء الأمم المتحدة.

اتفاقات الوصل: وقد عهد الميثاق إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد اتفاقات الوصل وعرضها على الجمعية العامة؛ ويسري هذا على الوكالات القائمة قبل إنشاء الأمم المتحدة وما يُنشأ بعدها، مع حق الأمم المتحدة في اقتراح إنشاء وكالات جديدة، وقد أصدر المجلس قرارًا بإنشاء لجنة خاصة عقدت اتفاقات وصل مع الوكالات المتخصصة، دخلت حيز النفاذ بعد موافقة المجلس واللجان القانونية التابعة للوكالات؛ وتشمل اتفاقات الوصل نصوص الميثاق المتعلقة بسلطات الأجهزة، وأحكام المواثيق المنشئة، وأحكام قرار المجلس.

1. **المسؤولية والتوصيات:** إقرار مسؤولية المنظمة في مجال نشاطها، والاعتراف لكل منهما بحق توجيه التوصيات للآخر.
2. **تبادل التمثيل:** في إطار نظام المراقبين، بحضور الاجتماعات والمناقشات وتقديم الاقتراحات وإدراج المسائل دون تصويت.
3. **التقارير الدورية:** حصول المجلس الاقتصادي والاجتماعي بانتظام على تقارير من الوكالات، ووضع الترتيبات لتمديده بتقارير تنفيذ توصياته أو توصيات الجمعية العامة، وتبليغ ملاحظاته للجمعية.
4. **مساعدة مجلس الأمن:** التزام الوكالات بتقديم المساعدة لمجلس الأمن في تنفيذ الجزاءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها تطبيقًا للفصل السابع في حالات انتهاك السلم والإخلال به والعدوان.
5. **الميزانية والفتوى:** عرض الوكالات ميزانياتها على الجمعية العامة لدراستها وإبداء الملاحظات؛ وحق الوكالات، بإذن الجمعية العامة، في طلب فتوى من محكمة العدل الدولية في المشكلات القانونية.
6. **التعاون الإنمائي:** التعاون في ميادين شتى، أهمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتنفيذ المشروعات الإنمائية حسب اختصاص كل وكالة؛ وأُنشئت لجنة إدارية من الأمين العام للأمم المتحدة ومديري الوكالات تقدم تقارير عن النشاط والأوضاع المالية والإدارية مع التقارير السنوية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الفصل الثاني: الوكالات المتخصصة العاملة الاجتماعية والثقافية:

التمهيد: تضم هذه الوكالات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، واليونسكو، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ ويُقتصر في هذه الدراسة على منظمة

العمل الدولية واليونسكو.

1 منظمة العمل الدولية:

النشأة: أقر مؤتمر فرساي دستورها وأُدمج في معاهدة فرساي (الباب الثالث عشر)؛ وظلت متمتعة باستقلال عن العصبة، واستمرت بعد انهيارها؛ وفي مؤتمر مونتريال فُصل الباب الثالث عشر وأُطلق عليه ميثاق منظمة العمل الدولية بعد تعديلات، ولم تكن العضوية فيها مرتبطة بعضوية العصبة؛ ثم أصبحت أول وكالة متخصصة للأمم المتحدة باتفاق أُبرم بينهما، ومقرها جنيف بسويسرا.

الأهداف: أكد مؤتمر فيلادلفيا تشغيل الأيدي العاملة بأجور تكفل المعيشة؛ وتوسيع الضمان الاجتماعي والعناية الطبية؛ وتوفير تغذية كافية وسكن لائق وأوقات راحة؛ وحق عقد اتفاقيات جماعية بشأن العمل وحماية العمال؛ وإمكانيات متساوية للتعليم والإعداد المهني، وتدابير الصحة والسلامة في أمكنة العمل، وأكد إعلان فيلادلفيا أن **العمل ليس سلعة** ، وكفالة حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، والعمل لرفاهية البشر بغض النظر عن اللون أو المعتقد أو الجنس، وأن الفاقة حيثما وُجدت تهدد الرخاء في كل مكان.

العضوية: بلغ عدد الأعضاء عند الإنشاء 29، ثم 96، ثم 127. والفئات: الأعضاء الأصليون حتى أول نوفمبر 1945؛ والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمجرد إخطار المدير العام بقبول الالتزامات؛ والدول الأخرى التي يقبل المؤتمر العام انضمامها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، وتجيز المادة (5/1) الانسحاب في أي وقت، ولا ينفذ إلا بعد عامين من الطلب، مع الوفاء بالالتزامات المالية وعدم الإخلال بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات، ويمنح الدستور المؤتمر العام حق طرد الدولة العضو بأغلبية ثلثي المندوبين الحاضرين، بشرط أن يكون من بينهم ثلثا مندوبي الحكومات الحاضرين والمشتركين في التصويت.

المؤتمر العام: هو السلطة العليا، وكل دولة ممثلة بأربعة مندوبين: **اثنان للحكومة، وواحد لأصحاب الأعمال، وواحد للعمال** ، ويُختار غير الحكوميين بالاتفاق مع التنظيمات المهنية الأكثر تمثيلًا. ويجتمع سنويًا مرة على الأقل لمدة ثلاثة أسابيع في يوليو في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة ما لم يحدد المؤتمر نفسه مكانًا آخر؛ وينتخب رئيسًا وثلاثة نواب: أحدهم من مندوبي الحكومات، والثاني من أصحاب الأعمال، والثالث من العمال، ويختص بانتخاب مجلس الإدارة وإقرار الميزانية وبحث السياسة العامة ومناقشة مشروعات الاتفاقيات

والتوصيات والاقتراع عليها بأغلبية الثلثين؛ ولا تكون قراراته ملزمة داخل الدول إلا إذا حُولت إلى قوانين داخلية.

مجلس الإدارة ومكتب العمل: مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي، يدير مكتب العمل الدولي واللجان الداخلية، ويتكون من 56 عضوًا: نصفهم للحكومات، والربع لأصحاب الأعمال، والربع للعمال، ينتخبهم ممثلو كل فئة في المؤتمر العام لمدة ثلاث سنوات، ويشرف على أعمال المكتب واللجان ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، ومكتب العمل الدولي هو الجهاز الإداري، يرأسه مدير عام يعينه مجلس الإدارة، ويتمتع مع موظفيه بالحصانات والامتيازات، ويختص بتنظيم العمل الدولي وجمع المعلومات ومساعدة الحكومات في مشروعات القوانين على أساس قرارات المؤتمر، والمدير العام مسؤول أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل.

2 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو):

النشأة: أُنشئت بمؤتمر لندن استجابة لنداء فرنسا بإنشاء هيئة دولية للثقافة والعلوم، وحضره 44 دولة، وأُقر مشروع ميثاق وضعته دول الحلفاء؛ وأصبح الميثاق نافذًا بعد تصديق عشرين دولة، وأُودعت التصديقات لدى المملكة المتحدة؛ ومقرها باريس، وتم وصلها بالأمم المتحدة.

الأهداف والمهام: تنص المادة الأولى من الميثاق على الإسهام في تحقيق السلم والأمن الدوليين بتنشيط التعاون بين الأمم في المسائل الثقافية والتعليمية، لتحقيق احترام عالمي للعدل وحكم القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون تمييز، ومهامها: نشر التعليم ومكافحة الأمية والتربية الأساسية وتعليم الكبار والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة؛ والاستعانة بالتعليم لتوطيد التفاهم الدولي بتربية وطنية دولية؛ وتعزيز التعاون الدولي بتسهيل الاجتماعات بين العلماء ودعم المنظمات العلمية الدولية؛ وتعميم العلوم ونشرها والحث على البحوث لتحسين سبل العيش؛ وصون التراث العالمي من الكتب والأعمال الفنية والآثار ذات الأهمية التاريخية أو العلمية؛ وتقديم المساعدة الفنية بإنشاء مراكز التدريب وتبادل الخبراء والمنح ونشر الوثائق والبحوث، ومن برامجها التعليم الإلزامي والاختياري والتعليم خارج المدرسة وإزالة التمييز العنصري والاجتماعي والتوتر الدولي، مع مراعاة إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية؛ ومن مشروعاتها إنقاذ آثار النوبة المهددة بالغرق بعد السد العالي.

العضوية: لكل دولة عضو في الأمم المتحدة أن تصبح عضوًا بطلبها؛ والدول غير الأعضاء يلزمها توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ثم المجلس التنفيذي ثم موافقة المؤتمر العام بأغلبية الثلثين، ويجوز منح العضوية المنتسبة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت بناءً على طلب الدولة المشرفة، ويحدد المؤتمر مدى الحقوق والالتزامات، ولكل دولة الانسحاب بإخطار المدير العام، ولا يسري إلا من 31 ديسمبر من السنة التالية للإخطار، دون تأثير على الالتزامات المالية السابقة، وللأمم المتحدة طلب وقف أو طرد الدولة العضو إذا أصدرت قرارًا مماثلًا إزاءها حال إخلالها المتعمد بالتزاماتها.

المؤتمر العام: يضم كل الدول، وهو ذو الاختصاص العام، يضع السياسة والبرامج، وينتخب المجلس التنفيذي، ويعين المدير العام، وينظر في قبول الأعضاء، ويصوت على الميزانية، ويوافق على اللوائح الإدارية والمالية، ويناقش الاتفاقيات والتوصيات، ويعقد دورته العادية كل عامين، ويمكن دورات غير عادية بطلب ثلثي الأعضاء أو دعوة المجلس التنفيذي.

المجلس التنفيذي والأمانة: المجلس التنفيذي 58 عضوًا ينتخبهم المؤتمر من ممثلي الدول من ذوي المؤهلات في التربية والعلوم والثقافة، يعملون كممثلين لحكوماتهم مدة أربع سنوات مع تجديد نصفي كل عامين، ويجتمع ثلاث مرات على الأقل سنويًا، ويختص بتنفيذ برامج المؤتمر وإعداد جداول الأعمال والترشيح للمدير العام والتوصية بقبول الأعضاء الجدد، والأمانة العامة جهاز إداري يتألف من مدير عام يعينه المؤتمر بناءً على ترشيح المجلس لمدة ست سنوات، ويعاونه أكثر من 2500 موظف إداري وفني يختارون بقدر الإمكان على أساس التوزيع الجغرافي العادل، ويعرض المدير العام مشروعات البرامج والميزانية على المجلس، ويعين الموظفين ويشرف عليهم، ويرسل التقارير الدورية.

الفصل الثالث: الوكالات المتخصصة العاملة الاقتصادي:

التمهيد: تندرج تحت هذه الوكالات: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية (الجات)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومؤسسة التمويل الدولية، وهيئة التنمية الدولية؛ ويُقتصر في هذه الدراسة على البنك الدولي وصندوق النقد والجات.

1 البنك الدولي للإنشاء والتعمير:

النشأة: بعد دمار الحرب العالمية الثانية عُقد مؤتمر بريتون ووذر بالولايات المتحدة حضره ممثلو 24 دولة لبحث أسس النقد العالمي وقواعد التعاون الاقتصادي؛ وأسفر عن اتفاقيات بريتون ووذر المتضمنة إنشاء بنك دولي للإنشاء والتعمير وصندوق نقد دولي، وتم وصل البنك بالأمم المتحدة باتفاق الوصل، ومقره واشنطن.

الأهداف والقروض: المعاونة في تعمير أقاليم الدول الأعضاء وتنميتها بتسهيل استثمار رؤوس الأموال في الأغراض الإنتاجية، بما في ذلك بناء الاقتصاديات المدمرة أو المعطلة من الحرب وتمويل الإنتاج لسد حاجات السلم؛ وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة بتقديم الضمانات الائتمانية، فإذا تعذر الحصول عليها بشروط معقولة يعزز البنك الاستثمار الخاص بقروض لأغراض الإنتاج؛ وتحقيق النمو المتوازن للتجارة الدولية والمحافظة على موازين المدفوعات بتشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية؛ وتقديم المساعدات الفنية لإعداد وتنفيذ برامج القروض والاستثمار طويلة الأجل، ويمنح البنك القروض لتنمية اقتصاديات الدول المحتاجة لرأس مال أجنبي، وتُمنح للدول الأعضاء أو الأقاليم التابعة سياسيًا أو المؤسسات الاقتصادية الخاصة **بشرط ضمان الحكومة المعنية** مبلغ القرض وفوائده والأعباء حال كون المقترض غير حكومة؛ **ولا تمنح القروض إلا لأغراض إنتاجية ومرتبطة بمشروعات محددة** ، ويتأكد البنك قبلها من أن الأوضاع السياسية للمقترض تسمح بالحصول عليها بشروط معقولة.

رأس المال: رأس المال عند قيامه 10 مليارات دولار، مقسمة على 100 ألف سهم قيمة كل سهم 100 ألف دولار، تكتتب فيها الدول الأعضاء، وتُحدد حصة كل عضو وفق موارده الاقتصادية؛ ويدفع الأعضاء 20% من قيمة كل سهم فورًا: 2% بالذهب أو الدولارات، و18% بعملات الدول الأعضاء، ويبقى 80% تحت الطلب لمواجهة الالتزامات الضرورية؛ ثم تقرر زيادة رأس المال إلى 31 مليار دولار.

العضوية: متاحة لكل الدول التي كانت أعضاء في صندوق النقد قبل 31 ديسمبر 1945، ويجوز قبول دول أخرى بأغلبية أصوات مجلس المحافظين بشرط حصولها على عضوية الصندوق، ويجوز لكل عضو الانسحاب بإخطار كتابي للمركز الرئيس، ويسري من تاريخ استلام الطلب، ويجوز للبنك بأغلبية عدد من المحافظين تمثل أغلبية مجموع الأصوات وقف أي عضو يخل بالتزاماته؛ وتفقد الدولة عضويتها نهائيًا وتلقائيًا بعد عام من وقف العضوية ما لم تقرر

الأغلبية نفسها إعادتها، وإذا فقدت العضوية في الصندوق زالت عنها صفة العضوية في البنك، إلا إذا قرر مجلس المحافظين بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات بقاءها.

مجلس المحافظين: جهاز تشريعي، لكل دولة محافظ ومحافظ مناوب لمدة خمس سنوات، وتتركز فيه سلطات البنك إلا ما عهد به للمديرين التنفيذيين؛ ويجتمع مرة كل سنة عادة، والتصويت وفق نظام التمييز بين الأصوات: **لكل دولة 250 صوتًا يضاف إليها صوت عن كل حصة إضافية في رأس المال** .

المديرون التنفيذيون والرئيس: المديرون التنفيذيون 20 مديرًا، خمسة تعينهم الدول صاحبة النصيب الأكثر في رأس المال: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، و15 يختارهم المحافظون الممثلون للأعضاء الباقين بمراعاة التمثيل الجغرافي العادل؛ ومنحهم مجلس المحافظين جميع السلطات عدا ما نصت اتفاقية بريتون ووذر صراحة على أنه لمجلس المحافظين، والتصويت بنفس القواعد، والرئيس يختاره المديرون التنفيذيون بشرط ألا يكون من بينهم أو من بين المحافظين، ويرأس مجلس المديرين التنفيذيين وهيئة الموظفين، ويتلقى توجيهات المجلس في سياسة البنك، ومسؤول عن سير العمل وتعيين الموظفين وتنظيمهم.

2 صندوق النقد الدولي:

النشأة: أُنشئ بموجب اتفاقية بريتون ووذر عندما أودعت الدول التي تملك 80% من موارد الصندوق وثائق تصديقها، ومقره واشنطن، وتم وصله بالأمم المتحدة.

الأهداف والوظائف: تحقيق التعاون الدولي في المسائل النقدية بمنظمة تهيئ التشاور والتعاون في حل مشاكل النقد الدولية؛ وتيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية بإلغاء القيود على العملات الأجنبية في العمليات التجارية؛ وتحقيق الثبات في أسعار الصرف والمحافظة على أوضاع صرف منظمة والابتعاد عن تخفيض أسعار الصرف بقصد المنافسة؛ والمساهمة في إنشاء نظام متعدد الأطراف في المدفوعات الدولية للمعاملات الجارية والتخلص من قيود الصرف الأجنبي التي تعرقل التجارة، ووظائفه: إمداد الدول بالعملات الأجنبية ببيعها لها بعملاتها الوطنية وتصحيح اختلال موازين المدفوعات؛ وإمداد الدول بالخبراء الفنيين للمشورة في المشاكل المالية والنقدية؛ والمساهمة في علاج أزمة الديون الخارجية للدول النامية بالإقراض وإعادة جدولة الديون، وقد عقدت في رحابه مؤتمرات للإصلاح النقدي العالمي والمساعدات للدول النامية، ووُضعت تسهيلات جديدة لمساعدة الدول في

التغييرات الهيكلية بشروط ميسرة: **التسديد على فترات طويلة (10 سنوات)، وفترة سماح أربع سنوات، وسعر فائدة منخفض (5%)** ، ورأس المال أنصبة تكتتب بها الدول تُحدد بالاتفاق ويُعاد النظر كل خمس سنوات أو بطلب أحد الأعضاء، وتدفع كل دولة جانبًا ذهبًا والباقي بعملتها الوطنية.

العضوية: أصلية للدول التي وقعت على معاهدة بريتون ووذر وقبلت حكوماتها وفق دستورها اتفاقية الصندوق في موعد أقصاه آخر سنة 1946؛ ولاحقة طبقًا للشروط التي يضعها الصندوق بحسب ظروف كل دولة.

مجلس المحافظين: لكل دولة محافظ ونائب، يتغير المحافظ بعد خمس سنوات، ويجتمع مرة كل عام عادة في سبتمبر بحضور رئيس البنك الدولي، وبين الأدوار تتخذ القرارات بالبريد أو وسيلة أخرى، وله كل اختصاصات الصندوق إلا أنه يفوض المديرين التنفيذيين عمليًا ما عدا المسائل التي نص الدستور صراحة على الاحتفاظ بها له: قبول أعضاء جدد، وإيقاف العضوية، وتغيير الأنصبة، وتعديل قيمة العملات، وتصفية الصندوق، ويصدر قراراته بنظام وزن الأصوات: **لكل دولة 250 صوتًا يضاف إليها صوت عن كل مائة ألف دولار من حصتها** .

المديرون التنفيذيون والمدير الإداري: المديرون التنفيذيون 20 عضوًا، تختار الدول ذات الأنصبة الكبرى خمسة منهم ويختار الباقون من الأعضاء الآخرين؛ والمجلس في انعقاد دائم، وعلى كل مدير تعيين بديل يحل محله حال غيابه، ويكون هو أو بديله متواجدًا دائمًا في المقر ومخصصًا وقته لأعمال الصندوق؛ وهم مسؤولون عن تنفيذ الاختصاصات العامة وتصريف الشئون الجارية وأداء ما يفوضهم به مجلس المحافظين، وتطبق قواعد التصويت ذاتها، والمدير الإداري ينتخبه المديرون التنفيذيون، ورئيس لهم ولهيئة الموظفين، وهو الموظف الإداري الأعلى، ويعاونه موظفون وهو مسؤول عن تنظيمهم وتعيينهم وفصلهم، ويرأس المجلس التنفيذي دون حق تصويت، ويمثل الصندوق في علاقاته.

3 منظمة التجارة العالمية (الجات):

النشأة والمبادئ: كان الكساد العالمي محركًا للتفكير في علاج المشكلات الاقتصادية بعد الحرب، لكن لم يتم التصديق على مشروع هافانا لإنشاء منظمة دولية؛ فوُضع الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات) كمعاهدة دولية متعددة الأطراف وليس وكالة متخصصة، يضع القواعد العامة للسلوك في التجارة الدولية، ونُفذ من قبل الحكومات التي كانت تتفاوض للوصول إلى ميثاق هافانا، ومبادئه: **عدم التمييز** (ما عدا الدول الأولى

بالرعاية)؛ وعدم حماية الصناعة المحلية إلا بالتعريفة الجمركية لا بالقيود الكمية أو غيرها؛ وتخفيف التعريفة بمفاوضات متعددة الأطراف؛ وتشاور الأطراف للتغلب على مشكلات التجارة والتنمية؛ والاعتراف بالمشكلات الخاصة بتجارة الدول النامية.

المركز التجاري الدولي: أنشأ الجات المركز التجاري الدولي لمساعدة الدول النامية في تنشيط صادراتها، ويرتبط بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويقدم المعلومات والمشورة عن أسواق التصدير وتقنيات التسويق ويساعد في الخدمات التصديرية والتدريب، وتدير شئون الجات أمانة عامة مقرها جنيف؛ وفي اجتماعاته ودوراته السنوية يقيم الأعضاء مجلسًا عامًا من جميع الأعضاء، ويشكلون لجانًا فرعية ومجموعات عمل؛ ولكل عضو صوت واحد، وتتخذ معظم القرارات بالأغلبية البسيطة، وفي كثير من الحالات بتوافق الآراء.

دورة أورجواي: بسبب مشاكل الاقتصاد العالمي من بطالة وكساد وتضارب سياسات نقدية وتجارية وضغوط الدول والتكتلات، عقدت الجات دورات لتعديل وتشكيل إطار للتجارة؛ وجاءت الدورة الثامنة «دورة أورجواي» في مدينة بونت ديل إست في أورجواي باشتراك 105 دول زادت إلى 125.

1. **تخفيض التعريفات:** الجمركية بصورة كبيرة بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.
2. **إعادة السلع للجات:** التي خرجت من الإطار متعدد الأطراف ومنها الملبوسات والمنتجات الزراعية إلى حظيرة الجات تدريجيًا.
3. **الملكية الفكرية:** فرض الانضباط على جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
4. **تحسين القواعد:** تحسين قواعد عمل الجات ونظام تسوية المنازعات.
5. **التجارة في الخدمات:** وضع إطار عام للتجارة في الخدمات.

منظمة التجارة العالمية: توصلت دورة أورجواي إلى 26 اتفاقية شملت تجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية والجوانب التجارية لإجراءات الاستثمار الدولي ومراجعة نصوص الجات والإجراءات الوقائية وموازين المدفوعات وتسوية المنازعات ونظام مراجعة السياسات التجارية وتسهيل الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء، وترتب على اتفاقيات أورجواي الموافقة على قيام منظمة التجارة العالمية لتحل محل أمانة الجات التي كانت هيئة مؤقتة

للتجارة؛ ومهمتها مراقبة وتحرير التجارة الدولية والإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بها، ولها صلاحية تسوية المنازعات.

الأجهزة والهيكل: تتكون من مجلس للوزراء يجتمع مرة على الأقل كل عامين، وفي الفترة بين الدورتين مجلس عام من ممثلي جميع الدول الأعضاء يجتمع بصورة عامة مرة كل شهر؛ ويشرف المجلس العام على إدارة جهاز تسوية المنازعات ومراجعة السياسات التجارية الدورية، وعلى المجالس واللجان المتخصصة: مجلس حقوق الملكية، ومجلس البضائع، ومجلس الخدمات، ولجنة التجارة والتنمية، ولجنة ميزان المدفوعات، ولجنة الموازنات.

نظام حل المنازعات: يقوم على مبدأ **«الإجماع السلبي»** : الحكم الذي تصدره لجنة تسوية المنازعات نافذ ما لم يتفق الأطراف على رفضه، وتأخذ المسألة حوالي 9 أشهر أو ستة على الأكثر.

الفصل الرابع: الوكالات المتخصصة العاملة ذي الطابع الفني:

التمهيد: ينطبق الوصف على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأرصاد الدولية؛ ويُسلط الضوء في هذه الدراسة على الأولى.

1 الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

النشأة: هي مركز التعاون الدولي في مجال الطاقة الذرية، أُنشئت استجابة للمخاوف من اكتشاف الطاقة النووية: فوائد عظيمة في الأغراض السلمية وخطر جسيم كسلاح مدمر؛ وكان الداعي الرئيس إليها هو «إيزنهاور» في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وساعدت الفكرة في صياغة الاتفاقية المنشئة لها، وأصبحت نافذة بعد تصديق 18 دولة؛ وأُبرمت مع الجمعية العامة اتفاقية وصل وأصبحت ضمن منظومة الأمم المتحدة.

الأهداف: تشجيع إسهام الطاقة الذرية في خدمة سلم العالم وصحته ورخائه؛ وتقديم الخدمات والمعدات والمنشآت للأبحاث الخاصة باستخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية وتنمية هذا الاستخدام؛ وتشجيع تبادل المعلومات العلمية والفنية؛ **وضمان عدم استخدام أي معونة تقدمها الوكالة أو تقدم بناءً على طلبها أو تحت إشرافها في الأغراض الحربية** ؛ والتعاون مع الهيئات الدولية في وضع القواعد الوقائية لحماية الصحة والتقليل من الأخطار على الأرواح والأموال، وعليها الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الرامية إلى تقرير السلم

والتعاون الدولي؛ وتقديم تقرير سنوي عند اللزوم إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ والامتناع عن إخضاع مساعداتها للدول الأعضاء لأي شرط سياسي أو اقتصادي أو عسكري.

المؤتمر العام: يضم جميع الدول الأعضاء، ويجتمع سنويًا ولديه اجتماعات طارئة كلما اقتضى الأمر في مقر الوكالة ما لم يقرر مكانًا آخر، وتكون صحيحة بحضور الأغلبية؛ ويختص بوضع سياسة الوكالة ومناقشة المسائل وإصدار التوصيات، ويشرف على مجلس المحافظين، ويقبل الأعضاء الجدد ويوقفهم، ويوافق على التقارير المرفوعة إلى الأمم المتحدة وعلى أي اتفاق معها أو مع المنظمات الأخرى أو الدول؛ ولكل دولة صوت واحد، والقرارات بالأغلبية العادية فيما عدا المالية وتعديل النظام الأساسي ووقف عضو فيشترط الثلثان.

مجلس المحافظين والمدير العام: مجلس المحافظين 35 عضوًا يختارون وفق اعتبارات فنية وجغرافية حددتها الاتفاقية، ويجتمع تقريبًا كل ثلاثة أشهر، ويختص بتنفيذ مهام الوكالة ويستعين بلجان، والمدير العام هو الرئيس الإداري، يعينه مجلس المحافظين بعد موافقة المؤتمر العام لمدة أربع سنوات، ومسؤول عن تعيين وتشغيل وتنظيم الطاقم في ضوء النظم الموضوعة من هيئة المحافظين وفق الميثاق والقواعد العامة من المؤتمر بناءً على توصية الهيئة.

نشاطها: تقديم المساعدة الفنية للدول النامية في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بما في ذلك إنتاج القوى الكهربائية؛ وإنشاء مراكز ومعامل للبحوث بالتعاون مع اليونسكو؛ وإبرام اتفاقيات دولية لمراجعة التجهيزات والمواد النووية لضمان استخدامها في الأغراض السلمية؛ والعمل على إخضاع كافة الأسلحة النووية لرقابتها وتفتيشها؛ والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في البحوث العلمية لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض الزراعية والصحية.

الفصل الخامس: الوكالات في مجالات الاتصالات والمواصلات الدولية:

التمهيد: تضم هذه المجالات منظمة الطيران المدني الدولية، والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية، واتحاد البريد العالمي، والمنظمة البحرية الاستشارية؛ ويُقتصر في هذه الدراسة على منظمة الطيران المدني الدولية.

1 منظمة الطيران المدني الدولية:

النشأة: أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تقدم وتطور هائل في النقل الجوي، فاستدعى ذلك الحاجة إلى تنظيم شئون الطيران لمصلحة المجتمع الدولي؛ وعُقد مؤتمر في شيكاغو بالولايات المتحدة، وانتهى إلى إقرار اتفاقية الطيران المدني الدولي، وتضمنت نصوصًا من (43: 66) بإنشاء المنظمة الدولية للطيران المدني، وباشرت نشاطها بعد نفاذ الاتفاقية بعد تصديق العدد اللازم الذي حددته بـ 26 تصديقًا؛ وأصبحت منظمة دولية حكومية لها شخصية قانونية مستقلة، وانضمت إلى الأمم المتحدة كإحدى وكالاتها المتخصصة باتفاقية أبرمتها معها، ومقرها مونتريال بكندا.

الأهداف: نصت عليها المادة 44 من اتفاقية شيكاغو: تحقيق تقدم منظم وسليم للطيران المدني الدولي في العالم بأسره؛ وتشجيع فن بناء الطائرات واستخدامها في أغراض سليمة؛ ومواجهة حاجة سكان العالم إلى نقل جوي مأمون ومنتظم يدار بطريقة سليمة واقتصادية؛ وتحقيق الاحترام الكامل لحقوق الدول المتعاقدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استغلال الخطوط الجوية الدولية، ونجحت في وضع أنظمة موحدة لخدمات الأرصاد الجوية والإشراف على حركة الطيران وسائر وسائل الأمن والسلامة، وتبسيط إجراءات الجمارك والهجرة ولوائح الصحة للطائرات والعاملين عليها.

الفئة:	شرط الانضمام:
الأعضاء الأصليون	الدول التي صدقت على اتفاقية شيكاغو.
دول أخرى	يتم انضمامها متى وافقت الجمعية العامة بأغلبية أربعة أخماس أعضائها وبالشروط التي تحددها.
حالات خاصة	الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول المشتركة معها والدول التي التزمت الحياد خلال الحرب العالمية الثانية، يتم انضمامها بإرسال إعلان برغبتها إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر نافذًا في اليوم الثلاثين لاستلامه.

الانسحاب: يمكن لأي دولة عضو الانسحاب بإخطار إلى أمينها العام، ولا يسري إلا بعد مرور سنة من وصول الإخطار.

الجمعية العامة: مندوبون عن كافة الدول، اجتماعاتها الدورية مرة كل ثلاثة أعوام، ويجوز دورات طارئة عند الحاجة؛ وهي جهاز تشريعي يقرر السياسة العامة، ويبحث أي مسألة يحيلها المجلس، ويختار أعضاء المجلس، ويعتمد الميزانية؛ ولكل دولة صوت واحد، والقرارات بأغلبية أصوات الحاضرين المشتركين في التصويت ما لم ينص على غير ذلك.

المجلس والأمانة العامة: المجلس مندوبو ثلاث وثلاثين دولة تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات، ويراعى تمثيل الدول التي تملك أكبر إمكانيات في الملاحة الجوية والتمثيل الجغرافي العادل، وينتخب رئيسه؛ وهو جهاز تنفيذي ينفذ توجيهات الجمعية، ويدير الميزانية، ويضع معايير الملاحة الجوية، ويجمع ويفحص وينشر المعلومات، ويقوم بناءً على طلب الدول المعنية بدور قضائي كجهة للفصل في المنازعات المتعلقة بالملاحة الدولية ويكون قراره ملزمًا؛ وتساعده لجان فرعية متخصصة كاللجنة القانونية ولجنة الملاحة الجوية ولجنة النقل الجوي، والأمانة العامة يرأسها أمين عام يعينه المجلس لمدة خمس سنوات، ومسؤول عن إدارة العمل الإداري بمعاونة موظفين يعينهم.

MNARA 01105405478

المنظمات الإقليمية:

١ الطبيعة القانونية للإقليمية
٢ جامعة الدول العربية
٣ الاتحاد الإفريقي والأوروبي
٤ التنظيم الدولي الإسلامي

الفصل الأول: الطبيعة القانونية للمنظمات الدولية الإقليمية:

1 التمييز بين المنظمة العالمية والإقليمية:

المنظمة العالمية: تتميز بدائرة العضوية المفتوحة؛ فهي مفتوحة لكل دول العالم وفق شروط وثيقة الإنشاء.

المنظمة الإقليمية: تقتصر على دول متجاورة جغرافيًا تجمعها روابط سياسية أو تاريخية أو دينية أو لغوية أو اقتصادية، ولا تختلف الإقليمية عن العالمية إلا من هذه الزاوية مع وجوب توافر عنصري التنظيم والعنصر الدولي.

أنواع الإقليمية: وقد تكون الإقليمية **عامة الاختصاص** كجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، أو **متخصصة** كالمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة والبنك الإسلامي للتنمية.

2 تعريف المنظمة الدولية الإقليمية:

التعريف: **هيئة دائمة تنشئها مجموعة دول تجمعها روابط مشتركة** ، كوسيلة للتعاون الاختياري في مجال أو مجالات محددة ينص عليها في وثيقة إنشائها، في إطار مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

3 الخلاف حول تعارض الإقليمية مع الأمن العالمي:

الاتجاه الأول: يرى أن المنظمات الإقليمية لا تتعارض مع متطلبات الأمن العالمي لأنها تعبر عن تضامن وثيق ومصالح مشتركة وقيامها باختصاصاتها مكمل طبيعي لنشاط الأمم المتحدة ويسهل حل المنازعات إقليميًا، ويستند إلى التضامن الإقليمي والتكامل مع الأمم المتحدة.

MNARA 01105405478

الاتجاه الثاني: يرى أن المنظمات الإقليمية قد تفتح باب الاتفاقات والتكتلات وتؤدي إلى الحروب والأفضل تسوية المشكلات ذات الأهمية الفائقة على أساس عالمي، ويستند إلى الخشية من التكتلات والحروب.

موقف ميثاق الأمم المتحدة: وقد اعترف ميثاق الأمم المتحدة بشرعية المنظمات الإقليمية في الفصل الثامن، فالمادة 52 الفقرة 1 تجيز معالجة الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين إقليميًا بشرط صلاحية العمل الإقليمي وملاءمته وتلاؤمه مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، والمادة 103 تعطي الميثاق الأولوية عند التعارض، وقد اشترط الميثاق بذل الجهد للحل السلمي قبل عرض المنازعات على مجلس الأمن إذا فشلت الجهود الإقليمية، وأجاز للأمم المتحدة التصدي للمنازعات الإقليمية قبل عرضها على المنظمات الإقليمية، وأناط بمجلس الأمن استخدام المنظمات الإقليمية في أعمال القمع تحت رقابته وإشرافه ولا يجوز لها القيام بأعمال القمع بغير إذن المجلس.

4 عناصر المنظمة الإقليمية وفق المادة 52:

1. **التجاور الجغرافي:** بين الأعضاء فلا تعد الأحلاف العسكرية كالأطلنطي والناتو منظمات إقليمية لتعدد مناطقها ولقيام عضويتها على أسس أيديولوجية وسياسية.
2. **ممارسة وظائف دولية:** يحكمها القانون الدولي العام وخاصة حفظ السلم والأمن والتسوية السلمية للمنازعات وتحريم استخدام القوة أو التهديد بها.
3. **ملاءمة العمل الإقليمي:** بتوافر أجهزة دائمة واختصاصات محددة داخل نطاق خاص ولا تكفي المعاهدات العادية التي تقرر تحالفًا بسيطًا.
4. **التوافق مع الأمم المتحدة:** تطبيقًا للمادة 103 وامتداد القوة الملزمة للميثاق إلى غير الأعضاء بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.

ملاحظة العمل الدولي: وقد جرى العمل منذ 1945 على تأكيد مطابقة مواثيق المنظمات الإقليمية لميثاق الأمم المتحدة دون أن تكون المنظمة الإقليمية جهازًا فرعيًا لمجلس الأمن بل تظل لها شخصيتها ووظائفها وكيانها.

1 النشأة واتجاهات الوحدة:

السياق التاريخي: بدأ التفكير في الجامعة عام 1941 في سياق الحرب العالمية الثانية ومساعي بريطانيا إلى تدعيم العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلاد العربية وكسب تأييدها في الحرب وقطع الطريق على النفوذ الألماني، وقد أثر ذلك في الدول العربية خصوصًا مع مشكلة فلسطين، وجرت مقابلات بين رؤساء الدول العربية انتهت إلى لجنة تحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية من 25 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 1944 حضره ممثلو سوريا ولبنان وشرق الأردن والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر فضلًا عن ممثل العرب في فلسطين.

1. **وحدة عربية فورية:** بدولة موحدة ذات سلطة مركزية.
2. **دولة اتحادية:** لها برلمان اتحادي.
3. **تنظيم للتنسيق:** قصر الوحدة على تنظيم للتنسيق بين سياسات الدول العربية وإرساء التعاون.

البروتوكول والميثاق: وقد اختيرت صورة اتحادية مرنة وانتهت الأعمال بالتوقيع على **بروتوكول الإسكندرية في 7 أكتوبر 1944** واشتمل على تألف الجامعة من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام، ومجلس يسمى مجلس جامعة الدول العربية، وقيام الجامعة على التعاون الاختياري والمساواة، والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتولي المجلس حل المنازعات، وعدم تعارض اتفاقيات الدول الأعضاء مع الميثاق، وفي 22 مارس 1945 تحولت اللجنة إلى مؤتمر عام ووقع الجميع **ميثاق الجامعة** ودخل حيز التنفيذ من 7 مايو 1945 بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول وفق المادة 20 من الميثاق.

2 الأهداف والمبادئ والعضوية:

الأهداف الصريحة: توثيق الصلات السياسية وتنسيق الخطط السياسية لحماية الاستقلال وصيانة السيادة، وتحقيق التعاون العربي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية ومصالحها.

ANARA 01105405478

الأهداف الضمنية: أهمها تحرير الوطن العربي وتحقيق الوحدة العربية.

المساواة في السيادة: مبدأ أساسي في العلاقات بين الأعضاء.

عدم التدخل: في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.

حظر استخدام القوة: في العلاقات بين الأعضاء.

حل المنازعات: بالطرق السلمية.

العضوية وشروطها: **العضوية الأصلية:** للدول التي وقعت الميثاق وصدقت عليه وهي مصر وسوريا والعراق واليمن والمملكة العربية السعودية وشرق الأردن ولبنان، **العضوية بالانضمام:** لأي دولة عربية ترغب بتقديم طلب يودع لدى الأمانة العامة ويعرض على المجلس في أول جلسة، الشروط الموضوعية: أن تكون الدولة عربية مستقلة، الشروط الشكلية: تقديم الطلب إلى الأمين العام وإعلان الالتزام بأحكام الميثاق بلا قيد أو شرط والوفاء بالتزامات العضوية وعرض الأمين العام الطلب على المجلس في أول اجتماع عادي أو طارئ وموافقة مجلس الجامعة.

3 مجلس الجامعة والأمانة العامة:

مجلس الجامعة: يتكون من ممثلي الدول الأعضاء وهو الجهاز الرئيس والهيئة العليا، ويمارس وفق المادة الثالثة اختصاصًا عامًا وشاملًا باتخاذ الإجراءات والتوصيات والقرارات اللازمة لتحقيق الأهداف إضافة إلى اختصاصات محددة في الميثاق، ويجتمع مرتين سنويًا في مارس وسبتمبر ويجوز عقد اجتماعات طارئة، ومقر اجتماعاته الأصلية القاهرة ويجوز غيرها، ويشترط حضور الأغلبية، ولكل دولة صوت واحد، وتصدر القرارات بالإجماع كقاعدة عامة لتكون نافذة وملزمة.

الأمانة العامة واللجان: الهيئة الإدارية وتتألف من الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد كاف من الموظفين، ويعين الأمين العام بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي الدول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويعين بموافقة المجلس الأمناء المساعدون والموظفون، ونصت المادة الرابعة على تأليف لجنة خاصة لكل من الشئون المبينة في المادة الثانية تمثل فيها الدول المشتركة، وتتولى وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتها في مشروعات اتفاقات تعرض على المجلس تمهيدًا لعرضها على الدول، وقد أسهمت في التعاون عبر المؤتمرات والحلقات الدراسية ومشروعات الاتفاقيات.

1 الخلفية التاريخية والتطوير وإعلان سرت:

النشأة والتطوير: بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن في إفريقيا سوى ثلاث دول مستقلة هي إثيوبيا وليبريا ومصر إضافة إلى جنوب إفريقيا، بينما عدد الدول الإفريقية اليوم أربع وخمسون عضوًا بالأمم المتحدة، وقد سبق منظمة الوحدة الإفريقية محاولات عديدة وتجمعات إقليمية وقارية منها منظمة الدار البيضاء ومنظمة الاتحاد الإفريقي الملاغاشي ومجموعة مونروفيا، وقامت منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963 بجهود زعماء في مصر وغانا وتنزانيا ونيجيريا والكونغو والمغرب وغيرها، وقد حققت الاستقلال السياسي لخمسين دولة خلال سبعة وثلاثين عامًا لكنها واجهت منازعات حدود وحروبًا أهلية وقضايا لاجئين ومشاكل تنمية.

تطور المنظمة: شكلت لجنة لمراجعة الميثاق عام 1979 دون تعديلات جوهرية، وتم تعديل الميثاق بإعلان القاهرة الذي أنشأ آلية منع وإدارة وفض المنازعات، وظهرت الحاجة لتكامل الأنشطة السياسية مع الاقتصادية فجاءت **معاهدة أبوجا الموقعة عام 1991** ودخلت حيز النفاذ في مايو 1994 بعد تصديق العدد المطلوب، وتشترط قيام جماعة اقتصادية إفريقية وفق عملية متدرجة عبر التنسيق والتكامل وتطوير الجماعات الاقتصادية القائمة، وتنفذ على ست مراحل خلال أربع وثلاثين عامًا تنتهي عام 2028.

المرسوم التأسيسي: أصدر الرؤساء المرسوم التأسيسي كما ورد في إعلان سرت في 9 سبتمبر 1999 ودخل حيز النفاذ في 26 مايو 2001، والتاريخ الرسمي للاتحاد 9 يوليو 2002 حين التأم جمع الاتحاد أول مرة في ديربان بجنوب إفريقيا، ويحل المرسوم محل ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ويبقى الميثاق نافذًا لفترة انتقالية لسنة أو للمدة التي يحددها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بعد نفاذ المرسوم لتمكين المنظمة من أيلولة أصولها ومسئولياتها إلى الاتحاد، وله أولوية على أي نصوص لا تتوافق مع المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، ومقر الاتحاد أديس أبابا بإثيوبيا.

2 الجماعات الاقتصادية ومنطقة التجارة الحرة والأهداف:

الجماعات الاقتصادية: يعترف الاتحاد بست تجمعات إقليمية هي جماعة شرق إفريقيا ومقرها أروشا بتنزانيا، والإيجاد وتضم جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والصومال والسودان

وإريتريا وجنوب السودان، والكوميسا التي أسستها اتفاقية لوساكا في 21 ديسمبر 1981 وتضم 21 دولة، والإيكواس وتضم 15 دولة، والسادك ومقرها غابورون ببوتسوانا وأقيمت في 17 أغسطس 1992 وتضم 15 دولة، والإيكاس وأقيمت في 18 أكتوبر 1983 ومقرها ليبرفيل بالجابون وتضم 11 دولة.

منطقة التجارة الحرة الإفريقية: أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 يوليو 2019 بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية في القمة الاستثنائية بنيامي بالنيجر بعد توقيع 54 دولة وصدق 27 دولة، ودخلت حيز النفاذ في 30 مايو 2019. وتهدف إلى إزالة القيود الجمركية أمام التجارة البينية وسوق قاري للسلع والخدمات يضم أكثر من مليار نسمة وناتج محلي يتجاوز 3 تريليونات دولار وصولًا إلى اتحاد جمركي إفريقي وتعريفة موحدة، واعتمدت القمة خطة عمل بسبع أولويات هي السياسة التجارية وتسهيل التجارة والطاقة الإنتاجية والبنية التحتية وتمويل التجارة والمعلومات التجارية وتكامل الأسواق وخارطة طريق لمنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، وتشمل ثلاثة بروتوكولات هي التجارة في السلع والتجارة في الخدمات وقواعد وإجراءات تسوية المنازعات، وتتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ 90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات وجذب الاستثمارات.

أهداف الاتحاد الموسعة: تحقيق أكبر اتحاد وتضامن بين الدول والشعوب الإفريقية.

الدفاع: عن السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية.

التكامل: تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

المواقف الإفريقية: ترقية المواقف الإفريقية تجاه المصالح التي تهم القارة.

التعاون الدولي: تشجيع التعاون الدولي وفق ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

السلام والأمن: ترقية السلام والأمن والاستقرار.

الديمقراطية: ترقية المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد.

حقوق الشعوب: ترقية وحماية حقوق الشعوب وفق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

- **الاقتصاد العالمي:** توفير الظروف للدور الصحيح في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.
- **التنمية المستدامة:** ترقية التنمية المستدامة وتكامل الاقتصاد الإفريقي.
- **البحث العلمي:** تنمية البحث خاصة في العلم والتكنولوجيا.
- **الصحة:** العمل مع الشركاء للقضاء على الأمراض وتحسين الصحة.

3 أجهزة الاتحاد ومصر والتقويم العام:

1. **مؤتمر الاتحاد:** مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات وهي جهاز السياسة العليا تتخذ القرارات غالبًا بتوافق الآراء أو أغلبية الثلثين وتجتمع مرة كل عام.
2. **المجلس التنفيذي:** مؤتمر وزراء الخارجية يختص بالتجارة الخارجية والضمان الاجتماعي والغذاء والزراعة والاتصالات ويسأل أمام الجمعية ويعد اجتماعاتها.
3. **برلمان عموم إفريقيا:** تقرر إنشاؤه كأحد أجهزة الجماعة الاقتصادية ويتكون من ممثلين منتخبين ومقره جنوب إفريقيا وعقد أول اجتماع له في 16 سبتمبر 2004.
4. **محكمة العدل:** تفسر نصوص المعاهدات والمواثيق وتفصل في المنازعات بين الدول الإفريقية وتتناول حماية حقوق الإنسان وتتكون من أحد عشر قاضيًا يختارهم المؤتمر.
5. **المفوضية:** تتكون من عشرة مفوضين بينهم الرئيس ونائبه وهي جهاز على نمط اللجنة الأوروبية وسكرتارية للاتحاد ومسئولة عن الإدارة واجتماعات الاتحاد والتنسيق.
6. **لجنة الممثلين الدائمين:** من ممثلي الدول الدائمين وتعد الأوراق التي تعرض على المجلس التنفيذي.
1. **مجلس السلم والأمن:** قرر مؤتمر لوساكا 2001 إصدار بروتوكول له ويتكون من 15 عضوًا ومسئول عن المراقبة والتدخل في المنازعات ويقدم له النصيحة مجلس حكماء وتحت إمرته قوات عسكرية وأصبح البروتوكول ساريًا من مارس 2004، وتنتخبه الجمعية العامة ليعكس التوازن الإقليمي مع معايير القدرة على المساهمة عسكريًا وماليًا وتوافر الإرادة السياسية، ويضم خمسة بلدان لثلاث سنوات وعشرة لعامين، وكانت مصر عضوًا 2006 إلى 2008 ثم 2012 إلى 2014 ولم تكتمل الثانية لتعليق العضوية بعد 30 يونيو 2013 وعادت في فبراير 2020 حتى 2022.

اللجان والمؤسسات المالية: ويلاحظ أن المجلس يفتقد التمويل الكافي والخبرات الفنية وأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في جدول أعماله قد لا تعني شيئًا كما دلت تجارب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإفريقي، واللجان الفنية المتخصصة هي الزراعة والاقتصاد الزراعي، والشئون المالية والنقدية، والتجارة والجمارك والهجرة، والصناعة والعلوم والتقنية والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة، والنقل والاتصالات والسياحة، والصحة والعمل والشئون الاجتماعية، والتعليم والثقافة والموارد البشرية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والفني يحل محل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للجماعة الاقتصادية وله دور في إعداد السياسات والبرامج وتنسيق الأنشطة، والمؤسسات المالية هي البنك المركزي الإفريقي وصندوق النقد الإفريقي وبنك الاستثمار.

مصر ورئاسة الاتحاد: بعد ثورة 30 يونيو 2013 علق الاتحاد عضوية مصر بدعوى أنها انقلاب عسكري وخالفت الميثاق إلى أن يثبت قيام نظام ديمقراطي، ولما ثبت أن الشعب صاحب الثورة عادت مصر لعضوية الاتحاد ثم تولت رئاسته بتسلم الرئيس السيسي في فبراير 2019 واستمرت 2020. وكان في أجندة مصر تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي وتكثيف مشاركات رئيس الجمهورية والمقابلات الثنائية ومبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس C والمساعدات لمواجهة كورونا وتدشين منطقة التجارة الحرة وتعزيز التبادل التجاري واستضافة الفعاليات الإفريقية وتفعيل سياسة إعادة الإعمار واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية ومركز الساحل والصحراء لمقاومة الإرهاب واستضافة تدريب مشترك لدول الساحل والصحراء 2018 عبر 250 دورة و110 مركبات مدرعة لدعم بعثة الأمم المتحدة في مالي ودور الأزهر في محاربة الفكر المتطرف.

التقويم والمقارنة: سارت إفريقيا على نهج الجماعات الأوروبية لكن الظروف تختلف، فظروفها اقتصادية صعبة ومستوى معيشة متدن وانهيار العملة ونقص غذائي ومجاعات وفقر وأمية وتدني متوسط العمر، وزيادة السكان ليست شرًا كاملًا إذا أحسن استغلالها كما في الصين واليابان، وتعاني إفريقيا من الحروب الأهلية والهجرة غير الشرعية واللاجئين والانقلابات ومنازعات الحدود بسبب التركة الاستعمارية التي أبقتها تابعة صناعيًا وسوقًا للمنتجات ومورِدًا للمواد الخام واستنزاف العقول، ومنها تثبيت التجزئة ومن الأمثلة اختلاف عرض قضبان السكك الحديدية بين مصر وأوغندا 140 سم والسودان 120 سم، وتعاني من الديون المتراكمة وأثمان الأسلحة والأمراض الوبائية والإيدز والجهل والفقر وتجارب الأسلحة

والأدوية والنفايات الضارة، ومن آفاتها فساد أنظمة الحكم والذمم مع أغنى الأفراد وأفقر الشعوب بينما في الغرب ديمقراطية وشفافية ومحاسبة، وقد عقد في شرم الشيخ يونيو 2019 المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد بمشاركة 200 مسئول لتبادل الخبرات.

المؤشر الاقتصادي:	الأرقام والتفاصيل:
عدد السكان	2018 نحو 1.2 مليار.
متوسط النمو	3.4%.
الناتج المحلي	2.5 تريليون دولار.
حجم التجارة	934.4 مليار دولار.
جاذبية الاستثمار	مصر الأولى في جاذبية الاستثمار في إفريقيا تليها جنوب إفريقيا ثم المغرب ثم إثيوبيا.
الموارد	10% من الاحتياطات النفطية و8% من الغاز و30% من المعادن.
الكوميسا	90% من الأراضي القابلة للزراعة غير مستغلة و60% مغمورة و95% من المياه غير مستغل اقتصاديًا وإمكانيات توليد تتجاوز 700 بليون كيلووات ساعة و96% منها غير مستغل.
الثروة المعدنية	300 بليون طن فوسفات و105 بليون طن حديد خام و200 بليون طن بترول وكميات من اليورانيوم والنيكل والنحاس والكوبالت.

الفصل الرابع: الاتحاد الأوروبي:

1 المقدمة التاريخية والمعاهدات:

1. **خطة شومان:** قامت الوحدة على نواة صلبة من ست دول هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وقعت بناء على خطة شومان اتفاقية 18 إبريل 1951 التي أخضعت صناعتي الصلب والفحم لإدارة مشتركة.
2. **اتفاقية روما:** في 25 مارس 1957 وقعت اتفاقية روما المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة والطاقة الذرية.

MADA 01105405478

3 **معاهدة الاندماج:** في 8 إبريل 1965 وحدت معاهدة الاندماج الجماعات الثلاث في محكمة وجمعية واحدة، وفي أول يوليو 1968 أزيلت العوائق الجمركية وطبقت تعريفة واحدة.

4 **الانضمامات:** توالت الانضمامات حتى بلغ عدد الأعضاء خمسة عشر فارتفع إلى خمسة وعشرين بانضمام دول وسط وشرق أوروبا وقبرص ومالطا ثم إلى سبعة وعشرين بانضمام بلغاريا ورومانيا قبل أن تخرج المملكة المتحدة في 31 يناير 2020 ويعود العدد إلى سبعة وعشرين.

5 **شنجن وماسترخت:** اتفاقية شنجن 1985 والمرسوم الأوروبي الموحد 1986 ومعاهدة ماسترخت في 7 فبراير 1992 التي نقلت الاسم إلى الاتحاد الأوروبي وأقيمت بعدها السوق الواحدة بالحريات الأربع في أول يناير 1993.

6 **أمستردام ولشبونة:** معاهدة أمستردام 1997 ثم معاهدة لشبونة الموقعة في 13 ديسمبر 2007 التي عطلها الرفض الإيرلندي في استفتاء 2008 ثم أجيزت في استفتاء ثان سنة 2009 ونفذت في أول ديسمبر 2009. ودخل اليورو في إحدى عشرة دولة سنة 1999 وبدأ التداول سنة 2002 ثم توسع.

2 الأهداف والمبادئ الأساسية:

الأهداف: يهدف الاتحاد إلى ترقية السلام والحفاظ على كيان الشعوب الأوروبية وقيمها وتوفير الحرية والأمن والعدالة دون حدود داخلية في سوق واحدة تسود فيها المنافسة الحرة والتنمية المستدامة والنمو المتوازن مع حرية حركة الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال والإقامة وحظر التمييز بالجنسية، وتحقيق العمالة الكاملة وتحسين البيئة وحمايتها وتشجيع البحث العلمي والتقدم التقني ومحاربة التمييز والاستبعاد والتهميش وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتضامن بين الأجيال وحماية حقوق الأطفال وترقية الترابط الإقليمي والاجتماعي واحترام التنوع الثقافي واللغوي، وفي علاقته بالعالم يرقى الاتحاد قيمه ويسهم في السلم والأمن والتنمية والتضامن والاحترام المتبادل والتجارة الحرة والعادلة ويؤكد حماية حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون ويعد احترام حقوق الإنسان شرطًا مسبقًا للعضوية أو لإبرام اتفاق تجاري مع أولوية مكافحة الإرهاب تأكيدًا للمادة الثامنة من اتفاقية لشبونة ويلتزم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

الديمقراطية: إذ يشارك المواطنون في التمثيل المباشر عبر البرلمان الأوروبي وتمثل الدول في المجلس الأوروبي ومجلس الوزراء وتشارك الأحزاب في صياغة الوعي السياسي ويمكن لمليون مواطن دعوة المفوضية إلى إبداء اقتراح بقانون.

الشفافية: إذ تكون إجراءات الأجهزة مفتوحة ولكل شخص الحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق.

التدرج: تترك لكل دولة الفرصة لمواءمة ظروفها مع حد أدنى من الالتزامات الاتحادية يتسع شيئًا فشيئًا ويحترم الاتحاد المساواة بين الدول وشخصيتها الوطنية وحكمها الذاتي والإقليمي ووظائف الدولة الرئيسية واكتمالها الإقليمي وحقها في حفظ القانون والنظام والأمن الوطني، وشعار الاتحاد «اتحاد في تنوع»، وتؤكد المادة الرابعة أن الأمن الوطني مسؤولية خالصة للدول الأعضاء.

التعاون المخلص: مبدأ جديد في المادة العاشرة من اتفاقية لشبونة ويراعي الظروف الخاصة لبعض الدول فيسمح لها بزيادة التعاون وعلى الاتحاد والدول أن تساعد بعضها على أساس الاحترام المتبادل في تنفيذ المهام وأن تتخذ الإجراءات المناسبة لتيسير الوفاء بالالتزامات والإقلاع عن أي تصرف يؤثر على أهداف الاتحاد.

المواطنة الأوروبية: حق لكل مواطني الدول الأعضاء دون تأثير على المواطنة الأصلية وتتضمن حرية التحرك والإقامة والتصويت والترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي والبلدية في دول الإقامة والحماية الدبلوماسية والقنصلية في دولة ثالثة وتقديم عرائض للبرلمان الأوروبي ومخاطبة الأجهزة بلغة من لغات الدستور، وميثاق الحقوق الأساسية ديسمبر 2000 له نفس القيمة القانونية للمعاهدات.

توزيع الاختصاص: وفق مبادئ الإحالة والتكميلية والتناسب والمرونة، ومبدأ المرونة بأنه إذا تبين ضرورة تصرف الاتحاد لتحقيق أهداف المعاهدة ولم تكن له السلطة جاز لمجلس الوزراء بالإجماع بناء على اقتراح المفوضية وبعد موافقة البرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.

السياسة الخارجية والأمنية: تخضع لإجراءات خاصة توضع بإجماع المجلس الأوروبي ما لم تقرر الاتفاقيات خلاف ذلك ويستبعد إصدار مراسيم تشريعية وينفذها الممثل الأعلى والدول الأعضاء.

الأغلبية الموصوفة: يلزم في حالة الاقتراح من المفوضية أو الوزير موافقة 55% على الأقل من أعضاء المجلس يمثلون 65% من السكان وللأقلية المانعة المكونة من أربع دول حق الاعتراض، ويلزم في غياب المقترح 72% من الأعضاء يمثلون 65% من السكان.

3 البناء التنظيمي والأجهزة:

1. **البرلمان الأوروبي:** خلف للجمعية البرلمانية لجماعة الفحم والفولاذ ويختار كل خمس سنوات بالاقتراع المباشر منذ 1979 بعد إصلاحات جرت بين 1970 و1997 أكدت لشبونة أثرها، وتنعقد جلساته العامة في ستراسبورغ وتجتمع لجانه في بروكسل وتقع سكرتاريته في لوكسمبورج ويتكون حاليًا من 705 أعضاء، ويباشر رقابة ديمقراطية على المفوضية بالتصديق على تعيينها وسحب الثقة منها وفحص تقاريرها ويراقب المجلس بالأسئلة والحوار ومشاركة رئيسه ويفحص العرائض ويشكل لجان تحقيق مؤقتة ويشارك في التشريع مع المجلس عبر القرار المشترك ولجنة التوفيق ويوافق على المسائل المهمة كالانضمام والاتفاقات الدولية وانتخابات البرلمان وحق الإقامة وسلطات البنك المركزي ويعتمد الميزانية مع المجلس بقراءتين وتوقيع الرئيس.
2. **المجلس الأوروبي:** يتكون من رؤساء الدول أو الحكومات ورئيس المجلس ورئيس المفوضية ووزير خارجية الاتحاد ويمد الاتحاد بالمبادرات ويحدد الاتجاهات العامة والأولويات ويجتمع كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه الذي يختاره بأغلبية موصوفة لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة ويقدم تقريرًا للبرلمان بعد كل اجتماع ويمثل الاتحاد خارجيًا في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية مع مراعاة سلطات الممثل الأعلى ولا يشغل رئيسه وظيفة وطنية.

ALARA 01105405478

3 **مجلس الوزراء:** جهاز اتخاذ القرارات الرئيسي الممثل للدول ويسأل ممثل الدولة أمام البرلمان الوطني وتغطي مجالاته شئون الاتحاد والسياسة الخارجية والأمنية والتعاون الشرطي والقضائي الجنائي وقد ضمت المجالس الثلاثة منذ 1965 وسمي مجلس الاتحاد الأوروبي منذ 1993 ومقره بروكسل إلا اجتماعات إبريل ويونيو وأكتوبر في لوكسمبورج ويتكون من وزير لكل دولة له سلطة إلزام دولته وتتناوب الرئاسة كل ستة أشهر وأشكاله مجلس الشئون العامة ومجلس الشئون الخارجية وأشكال أخرى يحددها المجلس الأوروبي بأغلبية موصوفة، ويتولى اتخاذ القرارات وفق الاقتراح والمشاركة وتنسيق السياسات الاقتصادية بمسودة الخطوط العريضة سنويًا ومراقبة تنفيذها ومناقشة الميزانية واعتمادها مع البرلمان وله القرار النهائي في النفقات الإلزامية وللبرلمان الكلمة الأخيرة في غير الإلزامية والاعتماد النهائي وتنظيم العمل عبر الممثلين الدائمين ولجنة التمثيل الدائم ومجموعات العمل وتصدر قراراته غالبًا بالأغلبية الموصوفة.

4 **المفوضية الأوروبية:** تعمل للمصلحة العامة للاتحاد وتقترح التوجيهات وتنفذ ما يقرره البرلمان والمجلس وتسأل سياسيًا أمام البرلمان الذي يملك سحب الثقة ومقرها بروكسل وتضم 27 شخصًا بينهم رئيس ونائبان يختارون من ذوي الاختصاص والاستقلال لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويعين المفوض بعد انتخاب البرلمان وتتكون من عضو من كل دولة بينهم وزير خارجية الاتحاد الممثل الأعلى الذي يشغل منصب نائب الرئيس لمدة خمس سنوات ويشرف على سفارات الاتحاد في 136 دولة، وتقترح التشريعات وتدير السياسات وتنفذها وتراقب تطبيق الاتفاقيات مع محكمة العدل وتتحدث رسميًا وتتفاوض في الاتفاقيات الدولية وتقترح وفق مبدأ الاختصاص التكميلي وتعمل مع المجلس والبرلمان للوصول إلى نتيجة مقنعة وتمارس وظيفتها التنفيذية في المنافسة والتكتلات والمساعدات الحكومية والزراعة والأبحاث وتنفيذ الميزانية تحت إشراف هيئة الرقابة وتراقب تطبيق التشريعات وتحيل الانتهاكات إلى المحكمة وتجتمع عادة الأربعاء في بروكسل وفي ستراسبورج خلال انعقاد البرلمان وتقرر بالأغلبية البسيطة للعشرين عضوًا ويعتبر قرارها سياسة للمفوضية يجب تأييدها.

5 **محكمة العدل:** تراقب تنفيذ المعاهدات وقوانين الاتحاد وتفسيرها بطريقة موحدة وأنشئت محكمة أول درجة سنة 1989 وتضم محكمة العدل والمحكمة العامة والمحاكم المتخصصة ومقرها لوكسمبورج ولا يزيد عدد القضاة من دولة واحدة عن قاض ويساعدها ثمانية محامين عموم ويعين القضاة والمحامون بالاتفاق لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مع تجديد نصفي كل ثلاث سنوات ويختارون من الهيئات القضائية العليا، وتختص بالحكم التوجيهي ودعوى التقصير في تنفيذ التزام ودعوى الإلغاء ودعوى طلب التصرف وإجراءاتها شفهية وكتابية وتصدر أحكامها بالأغلبية في جلسة علنية دون آراء منفصلة ويوقعها كل القضاة المشاركين.

1 **هيئة الرقابة المحاسبية:** أقيمت سنة 1977 وأصبحت مستقلة بنفاذ ماسترخت سنة 1993 وامتدت سلطتها بعد أمستردام سنة 1999 إلى مكافحة الغش ومقرها لوكسمبورج وتضم 15 عضوًا يعينون لست سنوات قابلة للتجديد بقرار المجلس بالإجماع بعد التشاور مع البرلمان ويختارون من ذوي الخبرة في الرقابة المالية ويمتنع عليهم عمل آخر ويختارون رئيسًا لثلاث سنوات، وتراقب التنفيذ السليم للميزانية من حيث القانونية والدورية والانتظام والإدارة المالية السليمة والشفافية وتقدم تقريرًا سنويًا وخطاب ضمان وتقارير خاصة وتعمل باستقلال مع الحوار والتعاون.

2 **لجنة الأقاليم:** جهاز استشاري لتمثيل السلطات المحلية والإقليمية بدأ عمله سنة 1994 وأصبح لها بعد أمستردام سنة 1999 بناء متكامل وقواعد إجراءات دون موافقة مسبقة من المجلس وتوسع عملها في الشئون الاجتماعية والبيئة والنقل ومقرها بروكسل وأعضاؤها 329 يعينهم المجلس لخمس سنوات قابلة للتجديد بناء على توصية الدول وهم مستقلون وغالبًا سياسيون محليون أو إقليميون، وتبدي الرأي المحلي والإقليمي في تشريعات الاتحاد وتساعد في تطبيق مبدأ الاختصاص التكميلي ويجب التشاور معها في الترابط الاقتصادي والاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والثقافة والتوظف والبيئة.

3 **المدعي العام الأوروبي:** استحدثته ماسترخت وتبنت لشبونة نصه في المادة 95 ويضبط البرلمان شروط خدمته بقرار 9 مارس 1994 بعد رأي المفوضية وتصديق المجلس ويعين لخمس سنوات قابلة للتجديد بعد كل انتخابات برلمانية ومقره بالبرلمان في ستراسبورغ ويعمل باستقلال ونزاهة ويتلقى شكاوى مواطني الاتحاد والأفراد المقيمين ويكتشف فساد الإدارة في مؤسسات الاتحاد وأجهزته عدا محكمة العدل والمحكمة العامة في عملها القضائي وتعرض الشكوى خلال سنتين من العلم بالوقائع وبعد استنفاذ الإجراءات الإدارية ويجري التحريات ويخطر المؤسسة المعنية ويوجه توصية وتعرض المؤسسة رأيها خلال ثلاثة شهور ثم يقدم تقريرًا للبرلمان والمؤسسة ويخطر الشاكي ويقدم تقريرًا سنويًا.

4 **وكالة الدفاع الأوروبية:** أنشئت في 12 يوليو 2004 ومقرها بروكسل وتضم كل دول الاتحاد ما عدا الدانمرك وتعمل تحت رئاسة وتوجيه المجلس الأوروبي لترقية إمكانيات الدفاع والتعاون في نزع السلاح وإقامة سوق أوروبية منافسة في التجهيزات الدفاعية وتختص بالمساهمة في تعريف الالتزامات العسكرية وتقويم القدرات وترقية الحاجات العملياتية وطرق القيادة واقتراح مشروعات متعددة الأطراف وتدعيم أبحاث التكنولوجيا الدفاعية وتقوية الأساس الصناعي والتقني وزيادة فاعلية الإنفاق العسكري وتتمتع بشخصية قانونية مستقلة وتتكون من رئيس وهيئة قيادة ومدير تنفيذي، وقد اقترح وزير الدفاع الألماني تكوين جيش للاتحاد وفق لشبونة بينما عارض وزير الدفاع الدنماركي وقرر أن القرار النهائي للبرلمانات الوطنية في عدد الجنود.

5 **اللجنة الاقتصادية والاجتماعية:** أنشئت وفق اتفاقية روما سنة 1957 وهي منتدى حوار وجهاز استشاري لتمثيل المجموعات الاقتصادية والاجتماعية ومقرها بروكسل ويعين المجلس أعضاءها 326 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وهم مستقلون ولها جمعية عامة ومكتب وثلاث مجموعات وستة أقسام وسكرتارية، وتقدم النصح إلى المؤسسات الكبرى وتسهم في التوجيهات الأوروبية وتدعم دور منظمات المجتمع المدني وتصدر آراء في المسائل المحالة أو بمبادرة خاصة أو استكشافية ومجموعاتها المستخدمون والعمال والمصالح المتنوعة وأقسامها الستة تعد الآراء عبر مجموعات دراسة ومقرر وخبراء وتصدر الآراء بالأغلبية البسيطة في الدورة العامة.

1 **البنك المركزي الأوروبي:** تأسس البنك المركزي الأوروبي في أول يونيو 1998 بفرانكفورت خلفًا لمؤسسة النقد الأوروبي ليمهد لانطلاق اليورو عام 1999، متمتعًا باستقلالية تامة عن حكومات ومؤسسات الاتحاد، وبإدارة عليا تُعيَّن لثماني سنوات غير قابلة للتجديد؛ وتتوزع هياكله بين مجلس المحافظين كجهاز رئيسي يحدد السياسة النقدية وأسعار الفائدة، والهيئة التنفيذية للإدارة اليومية والتنفيذ، والمجلس العام للدور الاستشاري والتنسيقي، مستهدفًا بالأساس استقرار الأسعار وضبط التضخم دون 2% سنويًا إلى جانب إدارة الاحتياطيات وإصدار العملة والرقابة المالية، وقد تجلّت أدواره المحورية أثناء انتقال الأزمة المالية العالمية (2008) إلى دول كاليونان وإيرلندا وإسبانيا، حيث قاد مع "الترويكا" (البنك والمفوضية وصندوق النقد الدولي) برامج الإنقاذ وتأسيس حائط صد مالي حمى منطقة اليورو من الانهيار وصولًا إلى تداعيات خروج بريطانيا.

2 **بنك الاستثمار الأوروبي:** المؤسسة المالية للاتحاد أنشئ سنة 1958 وفق معاهدة روما ويمول بالاقتراض من الأسواق المالية وليس له موارد تجارية من ودائع أو حسابات جارية ويتمتع بأعلى ضمان في أسواق رأس المال ومقره لوكسمبورج وتساهم الدول في رأسماله وفق نظام الشرائح وله هيئة محافظين وهيئة مديرين ولجنة إدارة ولجنة رقابة محاسبية، ولا يهدف للربح ولا يعتمد على ميزانية الاتحاد ويمول الاستثمارات العامة والخاصة التي تخدم التكامل الأوروبي ويعضد التنمية في البحر المتوسط وإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية وآسيا وهو حامل معظم أسهم صندوق الاستثمار الأوروبي، وهيئة المحافظين تضم الوزراء المعنيين غالبًا وزراء المالية وتحدد سياسة الإقراض وتعتمد التوازن المالي والتقرير السنوي وتقرر زيادة رأس المال وتعين الأجهزة، وهيئة المديرين تضم 24 عضوًا يعينون من الدول وعضوًا من المفوضية وتضمن الإدارة وفق الأهداف وتعتمد الإقراض والاقتراض، ولجنة الإدارة تدير العمل اليومي برئيس وسبعة نواب، ولجنة الرقابة المحاسبية تفحص صحة العمليات والدفاتر وتتعاون مع هيئة الرقابة المحاسبية للاتحاد.

4 اتخاذ القرارات والتقويم العام:

1. **القرار التعاوني:** الذي أدخلته ماسترخت سنة 1992 وفيه تقدم المفوضية اقتراحًا وتجري قراءتان بين البرلمان والمجلس وإذا لم يتفقا تكونت لجنة توفيق من ممثليهما بمشاركة المفوضية للوصول إلى اتفاق يرسل لقراءة ثالثة للاعتماد.
2. **القبول:** الذي أدخله المرسوم الأوروبي الموحد سنة 1986 ويجب فيه أن يحصل المجلس على موافقة البرلمان قبل بعض القرارات ويمكن للبرلمان القبول أو الرفض دون تعديل.
3. **التشاور البسيط:** الذي يكون فيه رأي البرلمان مطلوبًا ويمكن للمفوضية تعديل اقتراحها وللمجلس إصداره كما هو وإذا اعترض على اقتراح المفوضية وجب أن يكون الاعتراض بالإجماع.

إيجابيات الاتحاد: يحظى الاتحاد الأوروبي بإشادة واسعة لنجاحه في تحقيق اندماج عميق عزز الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقرار، محققاً مكتسبات بارزة كحرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتوحيد العملة باليورو، وإرساء مبادئ المواطنة وحق العرائض الشعبية، مع الحفاظ على التنوع الثقافي والتوازن بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، فضلاً عن دعمه للتبادل التعليمي، وخفض تكاليف الطيران والاتصالات، وخلق أكثر من 5 ملايين وظيفة وإضافة مئات المليارات عبر السوق الموحدة، بجانب ريادته في الرعاية الصحية وحماية البيئة والتصديق على اتفاق باريس للمناخ.

سلبيات الاتحاد: تتركز معارضة الاتحاد الأوروبي حول مساسه بالسيادة والفساد؛ إذ تقلصت سلطات الدول تدريجياً عبر معاهدات روما وماسترخت ولشبونة لصالحه، ورغم تبرير ذلك بالعولمة وموافقة الأغلبية الشعبية، بقيت المخاوف قائمة من طمس الهويات وتحول الاتحاد لكيان فوق الدول يواجه أزمات كالهجرة وانسحاب بريطانيا، وفي المقابل، تُثار شبهات الفساد بسبب ضخامة الميزانية ومركزية القرار وضعف الرقابة المباشرة، إلا أن فاعلية آليات المحاسبة وتطبيق القانون ثبتت عملياً بإقالة المسؤولين عند كشف أي تجاوزات.

التوصيف القانوني والدور الدولي: نال الاتحاد الأوروبي جائزة نوبل للسلام عام 2012 رغم الانتقادات الموجهة إليه؛ لإخفاقه في أزمة يوغوسلافيا وتراجع الثقة الشعبية به، وضمه لليونان في منطقة اليورو رغم ظروفها، ومن الناحية القانونية يُعد الاتحاد كياناً فريداً يمزج بين الصفة فوق الوطنية في الاقتصاد، والحكومية في السياسة الخارجية والدفاع، فلا هو منظمة دولية

نمطية ولا دولة فيدرالية أو كونفدرالية خالصة، ورغم ثقله الاقتصادي كأكبر مُصدّر ومانح للمساعدات وثاني أكبر مستثمر وعملة عالمية بناتج يوازي الولايات المتحدة، فإن طموحه كقطب عالمي يصطدم بتحديات التراجع السكاني وتقلص الفئة العاملة في أوروبا مقابل النمو الديموغرافي في آسيا وإفريقيا، وصعود قوى كالصين والهند، وأزمات الهجرة والتقوقع الوطني، إضافة إلى القيود التجارية الأمريكية في عهد ترامب بعد تعثر اتفاقيات التجارة الحرة عبر الأطلنطي، فضلاً عن أزماته المالية التي دفعت ألمانيا لاقتراح إنشاء صندوق نقد وحكومة اقتصادية أوروبية لضبط عجز الموازنات، وصولاً إلى خروج بريطانيا رسمياً مطلع عام 2020 بناءً على استفتاء 2016 وما خلفه ذلك من تعقيدات مستمرة.

الفصل الخامس: التنظيم الدولي الإسلامي:

1 فكرة التنظيم والأسس والميثاق:

الجذور التاريخية والآراء: لفكرة التنظيم في الإسلام جذور وثمار أساسها التضامن الذي يشمل المسلمين وغيرهم والمساواة والتعاون وقد ظهر أثر ذلك في الدولة الإسلامية في المدينة وما عقدته من معاهدات مع غير المسلمين وظلت فكرة التضامن واقعًا حيًا في دولة الخلافة العثمانية إلى أن سقطت، وظهرت آراء ثلاثة هي إعادة مؤسسات العصر الماضي بدولة موحدة يرأسها الخليفة، والتغريب الثوري والاندماج بالمجتمعات الغربية، والعودة إلى أصول العقيدة ونبذ الخرافات وإقامة العدل وتحقيق التضامن وتحرير الأوطان والقضاء على الاستبداد، والأسس المشتركة هي الرجوع إلى الأصول الصحيحة ونبذ التقليد والبدع وأن الإسلام الصحيح لا يتنافى مع المدنية والمساواة بين البشر ولا سلطة روحية فردية وإصلاح الفرد والبدء بالداخل وتقوية الصلات بين الأمم الإسلامية ومناهضة الاحتلال وإنشاء جامعة إسلامية أو حلف أو جمعية دائمة تعنى بإصلاح الأحوال والرقي الاقتصادي والاجتماعي وجمع الصفوف وقيامها على المساواة والشورى وإدانة الطائفية.

1. **مؤتمر القاهرة مارس 1924:** للعلماء المسلمين الذي دعا إلى مؤتمر إسلامي للنظر فيمن يتولى الخلافة.
2. **المؤتمر الإسلامي العام بالقدس:** من 7 إلى 17 ديسمبر 1931 برئاسة مفتي فلسطين.

3. **حريق المسجد الأقصى:** في 21 أغسطس 1969 الذي كان الصدمة المحركة فعقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في 25 و26 أغسطس بالقاهرة وأكد مجلس الجامعة أهمية عقد مؤتمر قمة إسلامي.

4. **مؤتمر الرباط وجدة:** الدعوة إلى مؤتمر تحضيري بالرباط من 12 إلى 25 سبتمبر 1969 وقرر إقامة أمانة عامة دائمة، وفي 23 إلى 26 مارس 1970 عقد مؤتمر بجدة لدراسة المقترحات الأولية.

5. **إقرار الميثاق:** في 29 فبراير إلى 4 مارس 1972 عقد مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بجدة وأقر ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي التي تغير مسماها إلى منظمة التعاون الإسلامي.

الميثاق وتفسيره وتعديله: وقع الميثاق بجدة في 18 محرم 1392 هجرية الموافق 4 مارس 1972 من ممثلي الدول الثلاثين ويشمل ديباجة وأربع عشرة مادة وسجل بالأمم المتحدة طبقًا للمادة 102 في أول فبراير 1974 وأصبح ساريًا في يناير 1973. وتنص المادة الثانية عشرة على أن أي خلاف بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي مادة يسوى وديًا بالمشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم بما يتمشى مع روح التضامن الإسلامي وأحكام القانون الدولي، وتنص المادة الحادية عشرة على تعديله بموافقة وتصديق ثلثي الدول الأعضاء، وقد وافق مؤتمر الطائف يناير 1981 على تعديل المادة الرابعة بجعل اجتماع الملوك والرؤساء دوريًا مرة كل ثلاث سنوات، وتعديل المادة الخامسة فقرة 2 البند هـ بإضافة منصب أمين عام مساعد رابع لقضية القدس الشريف وفلسطين، وتعديل المادة السادسة فقرة أولى بجعل الأمين العام يعين لأربع سنوات غير قابلة للتجديد بدل سنتين قابلة للتجديد.

2 الأهداف والمبادئ:

1. **الحفاظ على القيم:** الروحية والاجتماعية الإسلامية بتبادل المعرفة وإقامة المؤسسات العلمية والثقافية وتنقية الموروثات والرجوع إلى أصول العقيدة وحل الخلافات.

2 **مساندة الشعوب:** في كفاحها ضد الاستعمار والاستغلال ودعم كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية وفي مقدمة ذلك الشعب الفلسطيني وتحرير الأماكن المقدسة ودعم كفاحه وقد كانت قضية فلسطين المحرك الأول وأولى اللجان لجنة القدس وصندوق القدس ودعت المنظمة لاسترداد الأقاليم العربية المحتلة 1967 والاعتراف بحقوق الفلسطينيين وبمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا وحيدًا وحث بلاغ مكة 1981 على الجهاد حتى إقامة دولة مستقلة في فلسطين تحت قيادة منظمة التحرير وإدانة الدول التي تساند إسرائيل.

3 **تعزيز التضامن الإسلامي:** في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية وهو الهدف الأول في المادة الثانية ويقوم على المساواة والأخوة وكرامة الإنسان وتحرره من التمييز والاستغلال والكفاح ضد الظلم دون معاداة طوائف أخرى أو تمييز عنصري وثقافي وعلى احترام استقلال الدول وسلامة أراضيها وتجنب التدخل وحل الخلافات سلميًا ويشمل القضاء على الفقر والجهل والمرض وتنشيط التبادل وتشجيع الاستثمارات واتفاقيات التعاون وإنشاء مؤسسات اقتصادية ومالية إسلامية وتأييد النظام الاقتصادي الدولي الجديد والتعاون مع الدول النامية وضمان السيادة على الموارد.

4 **امتداد التضامن:** يمتد إلى كل دول العالم التي تناضل من أجل الأمن والرخاء والعدل وقد أكد بلاغ مكة التعاون مع الدول الأخرى ومع الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية.

5 **تعزيز السلام العالمي:** بعمل موحد لإقامة سلام يوفر الأمن والحرية والعدل مع التعاون مع الأديان الأخرى وفق تعاليم الإسلام ودعم السلام والأمن القائمين على العدل ومحو التفرقة العنصرية والقضاء على الاستعمار والتشاور بين الأعضاء في المنظمات الدولية وإقامة السلام العادل واحترام حقوق الإنسان وتقوية المنظمات الدولية القائمة على المبادئ الإنسانية والتعايش السلمي.

6 **حماية الأقليات المسلمة:** في الدول غير الإسلامية وقد ورد في بلاغ مكة 1981 أن اضطهاد الأقليات والجماعات المسلمة انتهاك لحقوق الإنسان وكرامته ودعوة الدول التي بها أقليات مسلمة لتمكينها من ممارسة شعائرها والتمتع بحقوقها المتساوية على أساس المواطنة وحرية القانون.

6 **إقامة نظام اقتصادي دولي جديد:** وقد شغل الجانب الاقتصادي المنظمة وأنشئت لجنة للتعاون الاقتصادي وأشار ميثاق المنظمة وبيان لاهور 1974 وبلاغ مكة إلى مراجعة النظام الاقتصادي الدولي.

مبادئ المنظمة: المساواة التامة بين الدول الأعضاء، واحترام حق تقرير المصير، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو، وحل المنازعات بالحلول السلمية كالمفاوضة والوساطة والتوفيق والتحكيم، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها ضد وحدة وسلامة أراضي واستقلال أي دولة، والامتناع عن المشاركة في الأحلاف العسكرية القائمة في إطار القوى الكبرى وعدم إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الإسلامية، وقد نص الميثاق على المساواة وعدم التدخل وأكد بلاغ مكة الامتناع عن التدخل المباشر وغير المباشر والتحريض على الفتنة وبث الفرقة وبذل الجهد لإزالة الخلافات الفكرية والمذهبية، وحل المنازعات سلميًا يتأكد في منظمة تقوم على التضامن وقد أنشأت لجنة للمساعي الحميدة وأقرت محكمة عدل دولية إسلامية.

3 العضوية وشروطها والمنتسبة والآثار:

العضوية وشروطها: العضوية الأصلية لجميع الدول المشتركة في مؤتمرات الرباط وجدة وكراتشي التي توقع على الميثاق والتي حضرت مؤتمر جدة من 29 فبراير إلى 4 مارس 1972 وصدقت، والعضوية اللاحقة تقرر المادة الثانية حق أي دولة إسلامية في الانضمام بموافقة وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين بتقديم طلب رسمي إلى الأمين العام يعرض على مؤتمر وزراء الخارجية في أول دورة تلي الطلب، واستخلاصًا من المادة الثامنة يشترط أن تكون طالبة العضوية دولة وأن تكون دولة إسلامية وأن تتقدم بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني الميثاق وأن يودع الطلب لدى الأمانة العامة ويعرض على المؤتمر ويتم الانضمام بموافقة ثلثي الأعضاء.

معايير الدولة الإسلامية:	التفصيل والملاحظات:
المعيار العربي	فكل الدول العربية اعتبرت إسلامية عند الدعوة باستثناء غير المستقل لكن العكس غير صحيح.
المعيار الدستوري	بأن ينص الدستور على أن الدين الإسلامي كما في أفغانستان وإيران وإندونيسيا والصومال وماليزيا وموريتانيا وباكستان لكن بعض الدول دعت دون نص.

المعيار العددي	بأن يكون نصف السكان على الأقل مسلمين لكن إثيوبيا وألبانيا ليستا عضوين ولم تدعيا رغم نسبة المسلمين ودول كالكاميرون وبوركينافاسو وسيراليون دعت.
المعيار الشخصي	بأن يكون رئيس الدولة مسلمًا ويؤخذ عليه تأثره بتغير الرئيس، وقد طبقت المعايير مجتمعة.

المنتسبة والمراقبون: العضوية المنتسبة للدول أو الوحدات الإقليمية التي ليست دولًا ولا تحصل على عضوية كاملة بهدف مركز قانوني للمساهمة في النشاط دون حق التصويت وقد منحت لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى 1974 حيث تمتعت بالعضوية الكاملة ونيجيريا من 1975 إلى 1981 والطائفة التركية القبرصية وجبهة تحرير مورو، والمراقبون لهم مشاركة في بعض الاجتماعات وتقديم وثائق والتعبير عن وجهة النظر دون تصويت، والآثار القانونية حقوق والتزامات وحضور وتصويت بالمساواة ومساهمة في الأجهزة الفرعية وتمثيل متناوب في الأجهزة محدودة العضوية وامتيازات وحصانات للمندوبين.

4 الانسحاب والوقف ومشكلة مصر:

الانسحاب ووقف العضوية: المادة العاشرة تجيز لأي دولة الانسحاب بإشعار خطي للأمين العام يبلغ جميع الأعضاء وتؤدي واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها الطلب وأي ذمم مالية أخرى، ووقف العضوية كجزاء إنهاء مؤقت للعضوية وحرمان من الحقوق والمزايا دون التحلل من الالتزامات ولا يجوز توقيع الوقف أو الفصل إلا إذا نص عليه ميثاق المنظمة وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي لم ينص عليه فلا يجوز توقيعه، ووقف العضوية بإرادة الدولة حالة وقف واقعي بمبادرة الدولة دون إخطار انسحاب وتستعيد عضويتها تلقائيًا بزوال الأسباب كما حدث لبوركينا فاسو من المؤتمر الحادي عشر بإسلام أباد 1980 وسيراليون التي لم تحضر لاهور 1974 حتى أغسطس 1982.

مشكلة وقف عضوية مصر: بعد توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل في 26 مارس 1979 عقد المؤتمر العاشر لوزراء خارجية المنظمة بفاس من 8 إلى 13 مايو 1979 ولم يكن الموضوع مدرجًا لكن صدر قرار بتجميد عضوية مصر ورفضت مصر وبعض الدول القرار.

وجهة النظر المؤيدة: ترى أن عدم النص لا يمنع اتخاذ إجراءات مؤثرة على العضوية في مواجهة تصرف لا يتوافق مع الميثاق.

وجهة النظر المعارضة: ترى أنه لا يجوز توقيع جزاء إلا بنص ولم ينص الميثاق وقرارات وزراء الخارجية توجيهات غير ملزمة ومؤتمر القمة بالطائف لم يصدر قرارًا فلا يوجد قرار قانوني سليم.

الراجح: المعارضة أقرب إلى المنطق القانوني لأن مصر بتوقيعها معاهدة السلام اتجهت إلى حل النزاع سلميًا وأعادت أرضها والحل السلمي أحد مبادئ المنظمة وقد عادت مصر لممارسة عضويتها بقرار مؤتمر القمة الإسلامي الرابع بالدار البيضاء من 16 إلى 19 يناير 1984 وتبنى المؤتمر خطة السلام العربية وخطة فاس بأغلبية 32 صوتًا وامتناع سبع دول.

الأجهزة الرئيسية: للتنظيم الدولي الإسلامي

مؤتمر الملوك والرؤساء: الهيئة العليا وفق المادة الرابعة وكانت تجتمع حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ثم عدلت ليكون دوريًا مرة كل ثلاث سنوات وحينما تقتضي المصلحة، ويمكن عقده بتوصية من مؤتمر وزراء الخارجية وفق المادة الخامسة البند ج أو بتعميم الرغبة على الدول، ويرأس الاجتماعات أحد الرؤساء أو الملوك حتى المؤتمر التالي وفي المؤتمر الرابع 1984 بالدار البيضاء انتخب ثلاثة نواب للرئيس.

مؤتمر وزراء الخارجية: من وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين يجتمع مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد عضو ويجوز دورة غير عادية بطلب أي دولة إلى الأمين العام بشرط موافقة ثلثي الأعضاء، وينظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة ومراجعة القرارات السابقة واتخاذ قرارات في المصالح المشتركة ومناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على الموازنة ويعين الأمين العام والأمناء المساعدين الأربعة بناء على ترشيح الأمين العام ويحدد موعد ومكان الدورة التالية ويختص بدراسة أي قضية تؤثر على دولة أو أكثر بطلب ذلك، ويتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الأعضاء ويصح انعقاده بحضور ثلثي الدول وله قرارات ملزمة وتوصيات ويأخذ التصويت بالأغلبية ويصدر القرارات بأغلبية الثلثين.

الأمانة العامة: هي الجهاز الإداري الدائم يرأسها أمين عام يساعده أربعة أمناء مساعدون للشئون السياسية والثقافية والإدارة والتمويل وقضية القدس الشريف وفلسطين وتتكون من إدارات رئيسية وأقسام ومكاتب ومقرها جدة وينص الميثاق في المادة السادسة على أن مقرها الدائم القدس بعد تحريرها، والأمين العام يعينه مؤتمر وزراء الخارجية بتصويت سري بأغلبية الثلثين وكان يعين لسنتين قابلة للتجديد مرة ثم عدلت المادة السادسة إلى أربع سنوات

غير قابلة للتجديد، ويشترط في موظفي الأمانة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفي الأمناء المساعدين الكفاءة والنزاهة والتوزيع الجغرافي والإيمان بأهداف الميثاق.

نوع الاختصاص:	المهام المفصلة للأمين العام:
اختصاصات إدارية	رئاسة الجهاز التنفيذي والرقابة على تنفيذ القرارات ووضع التقارير وإصدار التعليمات واللوائح وإعداد الموازنة وحصر الموارد وتوزيعها وحسن تطبيق اللوائح المالية وتعيين الموظفين من رعايا الدول بمراعاة التوزيع الجغرافي والكفاءة والنزاهة وتعيين مديري الأجهزة المساعدة وتوجيه الدعوة للمؤتمر وطلب دورة استثنائية وإعداد السكرتارية.
اختصاصات سياسية	إعداد جدول أعمال الدورات وطلب إدراج مسألة وتقديم تقرير سنوي والاشتراك في أعمال المؤتمر ولجانه ودراسة المسائل والقيام برحلات إلى دول غير أعضاء لشرح مواقف المنظمة وإصدار بيانات سياسية والتفاوض في مسائل الأقليات المسلمة كما في الفلبين وجزر مايوت ودوره في لجنة المساعي الحميدة لحل المنازعات كما في النزاع بين العراق وإيران.

MARA 01105406478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الثانية

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **المنظمات الدولية** — هذا المقرر الحالي

- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- الفقه المقارن (عبادات) — متاح بالتطبيق
- مبادئ علم الاقتصاد — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الثانية

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478